



KONEX 2019 코넥스시장의 이해



CONTENTS

part 01 코넥스시장 개요 5

- 1. 코넥스시장이란? 6
- 2. 코넥스시장의 개설 배경 6
- 3. 코넥스시장의 특성 8
- 4. 코넥스 시장의 이점 11
- 5. 해외 신시장 사례 15
- 6. 코넥스시장에 대한 정책적 지원 16
- 7. 시장개설 이후 성과 25
- 〈참고1〉 KONEX KEY FACTs 31

part 02 코넥스시장 상장제도 33

- 1. 상장제도 개요 34
- 2. 코넥스상장법인 현황 37
- 3. 상장요건 39
- 4. 상장절차 44
- 5. 단계별 세부 상장절차 47
- 6. 코스닥 이전상장 60
- 7. 상장폐지 65

part 03 코넥스시장 공시제도 71

- 1. 공시제도 개요 72
- 2. 주요경영사항의 신고(의무공시) 75
- 3. 자율공시 79
- 4. 조회공시 81
- 5. 해명공시 82
- 6. 공시유보 84
- 7. 기업설명회(IR) 개최 의무 84
- 8. 신고사항 85
- 9. 지정자문인 공시대리제도 86
- 10. 상장법인 직접공시 제도 88

- 11. 매매거래정지제도 90
- 12. 불성실공시제도 91
- 〈참고2〉 정기결산 신고 및 공시일정표 94
- 〈참고3〉 추가·변경상장 95

part 04 코넥스시장 매매제도 97

- 1. 매매제도 개요 98
- 2. 매매수량단위 101
- 3. 호가(주문)종류 및 호가가격단위 102
- 4. 가격제한폭 및 기준가격 103
- 5. 매매체결 105
- 6. 동시호가제도 108
- 7. 경매매제도 110
- 8. 신규상장종목의 최초가격 결정방법 114
- 9. 시간외종가매매 및 대량매매 116
- 10. 시장관리제도 118
- 11. 자기주식매매 130
- 12. 유동성공급자(LP) 제도 134
- 13. 기본예탁금제도 139
- 14. 소액투자 전용계좌 141
- 15. 대용증권 142
- 16. 세제 143

part 05 부 록 149

- FAQs 150
- 지정자문인(IB) 명단 176
- 지정기관투자자(VC등) 명단 177
- 코넥스시장 상장기업 현황 178
- 코넥스시장 주요통계 185

PART 01 • 코넥스시장 개요

1. 코넥스시장이란?	6
2. 코넥스시장의 개설 배경	6
3. 코넥스시장의 특성	8
4. 코넥스 상장의 이점	11
5. 해외 신시장 사례	15
6. 코넥스시장에 대한 정책적 지원	16
7. 시장개설 이후 성과	25
〈참고1〉 KONEX KEY FACTs	31

코넥스시장의 이해



1 코넥스시장이란?

코넥스(KONEX, Korea New Exchange)는 증권시장을 통해 초기 중소·벤처기업의 자금조달을 돕고, 초기 중소기업과 벤처기업에 투자한 모험자본(VC)이 투자자금을 코스닥 상장 이전에 중간 회수할 수 있도록 지원함으로써, 「창업 → 성장 → 회수 및 재투자 → 중소벤처 활성화」로 이어지는 중소벤처 생태계의 선순환 구조를 구축하기 위해 개설된 초기 중소·벤처기업 전용 주식시장입니다.

정부와 한국거래소(이하 '거래소')는 2011년 하반기부터 유가증권시장이나 코스닥시장과는 별도로 신시장 개설 필요성에 대해 공감대를 형성하고, 해외 신시장 연구·조사, 신시장 TF 팀 운영, 신시장 개설방안 마련, 공청회 개최 등 2년여의 준비기간을 거쳐 2013년 7월 1일 코넥스시장을 개설하였습니다.

코넥스시장은 기존의 유가증권·코스닥시장과 마찬가지로 거래소가 개설하는 증권시장으로서, 코넥스시장에 상장된 기업은 다른 증권시장의 상장법인과 동일하게 주권상장법인으로서의 지위를 갖게 됩니다.

다만 코넥스시장은 전문투자자 중심 시장으로서 시장참가자를 제한하고 기업공시 및 지배구조 의무를 완화하는 등 유가증권·코스닥시장 상장법인과 몇 가지 차이점이 있는데, 이는 뒷부분에서 자세하게 살펴보겠습니다.

2 코넥스시장의 개설 배경

그간 중소기업의 자금조달 현황을 살펴보면 대부분 은행대출에 편중되어 있고, 직접금융(주식발행)을 통한 자금조달은 매우 낮은 수준입니다. 이는 재무구조가 취약한 중소기업에 부채비율 및 이자 부담을 가중하여 재무구조를 악화시킬 수 있습니다.

또한, 2008년 글로벌 금융위기 당시와 같이 금융시장이 불안해져 은행의 위험회피성향이 커지면서 중소기업 대출정책 또는 대출성향의 변화 등에 따라 기업의 존립까지도 위협받을 우려도 있습니다.

[중소기업 외부자금 조달비중(%)]

	은행자금	정책자금	비은행 금융기관	주식	회사채	사채 (私債)	해외자금 차입 등
2011년	83.3	10.6	0.9	1.1	3.2	0.4	0.6
2012년	80.3	14.2	1.3	0.7	3.4	0.1	0.0
2013년	78.4	14.9	2.5	0.0	2.2	0.2	1.7

* 출처 : 중소기업중앙회, 「중소기업 금융이용 애로실태조사」

중소기업 자금조달이 이처럼 은행대출 등에 편중된 데에는 중소기업 지원을 위한 코스닥 시장이나 프리보드(개편전 K-OTC)의 기능이 미흡했다는 점에서도 이유를 찾을 수 있습니다.

코스닥시장의 경우 투자자 보호를 위한 지속적인 상장요건 강화로 인해 발전·성숙 단계의 중소기업 대상 주식시장으로 인식되면서 초기 중소·벤처기업에게는 진입이 어려운 시장이 되었습니다.

예를 들면, 2004년에는 기업설립부터 코스닥시장 상장까지의 평균 소요기간이 9.3년이 었지만, 2012년에는 12.7년으로 크게 늘어났습니다. 한편, 금융투자협회가 운영하는 조직화된 장외시장인 종전 프리보드의 경우에는 계속되는 거래부진으로 인해 비상장 중소기업의 자금조달을 지원하는 시장기능이 크게 위축되었습니다.

이러한 이유로 기존 증권시장에 별도의 중소기업 전용 소속부를 신설하기 보다는 원점에서 초기 중소·벤처기업에 최적화된 시장구조를 갖는 새로운 증권시장을 설계하는 것이 초기 중소·벤처기업 지원에 보다 효과적이라는 정부와 거래소의 정책적 판단 하에 코넥스시장을 2013년 7월 1일에 개설하게 되었습니다.

3 코넥스시장의 특성

❖ 상장대상의 제한 및 진입요건 완화

코넥스시장은 초기 중소·벤처기업에 특화된 시장으로서 「중소기업기본법」상 중소기업만 상장이 가능합니다. 또한 공모방식으로 제한하는 유가증권·코스닥시장 상장과 달리 공모, 사모, 직장장 등으로 상장방법을 다양화하였으며, 성장성 있는 초기 중소·벤처기업의 원활한 상장을 위해 진입요건을 최소화하였습니다.

❖ 상장법인의 상장유지 부담 경감

코넥스시장은 유가증권·코스닥시장과 비교하여 공시의무, 기업지배구조 등의 측면에서 상장법인의 부담을 대폭 완화하였습니다.

공시의무의 경우 초기 중소·벤처기업의 특성을 고려하여 다른 증권시장 보다 수시공시 항목을 축소하였고, 정기보고서 중 분기·반기보고서 제출을 면제하는 등 공시 범위를 완화하였습니다.

또한 '13.11월 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 '자본시장법') 및 같은 법률 시행령 개정을 통해 코넥스상장법인에 대해 사외이사과 상근감사 선임 의무를 면제하였고, 신규상장기업 및 상장회사들의 상장수수료 및 연부과금 징수를 유예하는 등 상장유지 부담을 완화하였습니다.

❖ 전문투자자 중심의 시장

코넥스시장은 초기 중소·벤처기업이 상장되는 시장으로서 일반투자자가 참여하기에는 다른 증권시장과 비교해 상대적으로 투자위험도가 높기 때문에 시장참여 자격을 일정 수준의 위험감수능력을 갖춘 투자자로 제한하고 있습니다.

이에 따라 충분한 위험감수능력과 투자전문성이 인정되는 전문투자자, 벤처캐피탈(VC), 전문엔젤투자자 및 창업기획자(엑셀러레이터) 등은 기본예탁금을 면제하여 기관투자자 중심의 시장이 형성되도록 하고 있습니다.

한편, 개인 또는 전문투자자가 아닌 일반법인 등 일반투자자의 경우 3천만원 이상의 기본예탁금(현금·대용증권 포함)을 예치하거나 코넥스 소액투자전용계좌(연간 3천만원 한도, 고위험선호투자자만 개설 가능)를 개설한 경우에 한해 코넥스시장 직접 참여를 허용하고 있습니다.

또한, 일임계약형태의 분리과세 하이일드펀드(고위험고수익투자신탁) 및 일임형 랩어카운트를 통해 코넥스주식에 투자하는 경우에 대해서는 기본예탁금 적용을 면제함으로써 기본예탁금 미만의 금액을 보유한 일반투자자들도 코넥스주식에 간접 투자할 수 있도록 하였습니다.

❖ 상장법인의 경쟁력 강화를 위한 M&A 지원

코넥스시장은 기업인수합병(M&A) 등 구조조정을 지원하는 시장이기도 합니다. 초기 중소·벤처기업은 내부동력에 의한 성장 이외에 M&A도 중요한 경쟁력 강화 수단이 될 수 있습니다.

따라서 코넥스시장을 통한 M&A를 활성화하기 위해 코넥스상장법인과 비상장법인간 합병요건(우회상장 포함)을 완화하였으며, 원활한 대규모 지분 매각을 위해 대량매매 및 경매매제도 등도 도입하고 있습니다.

❖ 초기 중소·벤처기업 성장을 지원하는 인큐베이터 시장

코넥스시장은 초기 중소·벤처기업의 성장 및 경쟁력 강화를 지원함으로써 안정성장형 중소·벤처기업으로의 도약을 지원하는 인큐베이터 시장입니다.

거래소는 기업성장 주기에 따른 맞춤형 시장으로서 「KSM*」→「코넥스시장」→「코스닥시장」으로 연결되는 자본시장의 상장사다리체계를 구축하고 있으며, 이를 통해 혁신적이고 기술력과 잠재력을 갖춘 창업·초기 중소·벤처기업의 성장과 도약을 적극적으로 지원하고 있습니다.

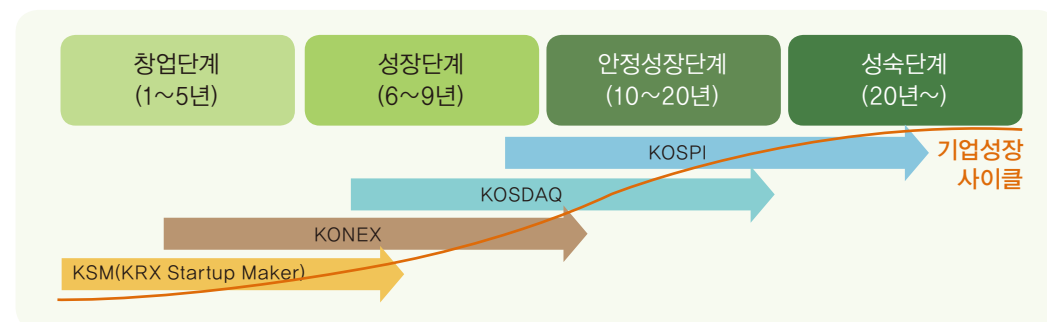
* KSM(KRX Startup Market) : 스타트업기업 전용 장외시장('16.11.14 개설)

특히 코넥스시장은 특례상장제도*를 통해 크라우드펀딩 자금조달기업 및 기술평가기업 등 창업·초기 중소·벤처기업의 원활한 자본시장 진입을 지원하고 있으며, 코넥스상장법인이 코스닥시장으로 신속히 이전하여 기업성장기반을 확충할 수 있도록 신속이전·합병상장제도(Fast Track)를 마련하였습니다.

* 기술특례제도, 크라우드펀딩특례제도

또한 거래소는 코넥스기업의 공시담당 임직원에 대한 교육 및 간담회를 매년 2회 이상 정기적으로 개최하여 코넥스기업이 증권시장 상장법인으로서 건실한 내부통제시스템을 구축하고, 자본시장에 대한 적응도를 높일 수 있도록 노력하고 있습니다.

[KRX 기업맞춤형 상장사다리체계]



4 코넥스 상장의 이점

❖ 자금조달의 기회 확대 및 절차의 간소화

코넥스기업은 주권상장법인으로서 증권시장 내에서 유상증자, 채권발행 등 직접금융을 통해 장기적이고 안정적인 자금조달을 할 수 있고, 정관이 정하는 바에 따라 이사회 결의로 주주의 신주인수권을 배제하고 불특정 다수를 상대로 신주 모집을 할 수 있기 때문에 자금조달 절차가 간소합니다.

이외에 코넥스상장법인의 신속한 자금조달을 지원하기 위해 자금조달 특례가 마련되어 있습니다. 코넥스상장법인이 모집·매출(공모)하는 경우 자본시장법 시행령 제11조제2항 각 호의 코넥스시장 참여자는 공모 합산 대상자(50인 이상)에 포함되지 않으므로 이들 투자자에 한해 증권을 발행하는 경우에는 증권신고서 제출의무가 면제됩니다. 또한, 주식등 지분증권을 사모발행하는 경우 다른 증권시장 상장법인과 달리 코넥스상장법인에 대해 전매제한 조치(1년간 보호예수)를 하지 않아도 증권신고서 제출이 면제되는 특례가 적용됩니다.

[코넥스상장법인의 자금조달 특례]

구 분	코스피·코스닥	코넥스
공 모	증권신고서 제출	증권신고서 제출 ^{주)} (합산대상자 제외범위 확대)
사 모 (유상증자)	증권신고서 제출 면제 (전매제한 조치 필요)	증권신고서 제출 면제 (전매제한 조치 불요)

주) 청약권유대상자를 코넥스시장 참여자(전문투자자, VC, 예탁금 3천만원 이상 일반투자자, 개인투자조합, 전문엔젤투자자, 일임형 하이일드펀드 명의자 등)로 제한할 경우 신고서 제출의무 면제

이와 더불어, '19.1.30 정부의 '코넥스시장 활성화 방안'에 따라 코넥스상장법인의 자금조달 편의성을 제고하기 위하여 관련 법규가 개정 진행중에 있습니다. 우선 코넥스상장법인의 경우 크라우드펀딩 및 소액공모 한도 확대가 적용될 예정입니다. 크라우드펀딩은 비상장 중소기업에 한하여 허용되고 있으나, 코넥스상장법인은 공모 또는 소액공모로 자금을 조달한 실적이 없는 경우에는 상장 후 3년 동안 크라우드펀딩을 통한 자금조달이 가능할 예정입니다.

또한 비상장사에 한하여 현행 소액공모 한도가 10억원에서 30억원 또는 100억원으로 확대될 예정이나 코넥스상장법인은 예외적으로 확대된 소액공모 한도를 적용받을 예정입니다. 또한, 신주가격 결정시 객관성이 확보되는 경우에는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하고 있는 상장기업의 신주 발행가액 산정방식을 적용하지 않고 자율적으로 신주가격을 결정할 수 있도록 예정하고 있습니다. 일반공모의 경우 수요예측을 통해 결정하는 경우에는 30% 할인율을 적용하지 않으며, 대주주 및 그의 특수관계인을 대상으로 하지 않는 제3자 배정시 주주총회에서 정하는 경우(신주가 전체 발행주식수의 20% 미만 : 일반결의, 20% 이상 : 특별결의) 10% 이상 할인하여 가격을 정할 수 있습니다.

❖ 상장유지부담 경감

코넥스시장은 상장법인의 공시항목이 크게 줄었으며, 지정자문인이 공시업무를 대리하므로 유가증권·코스닥시장에 비해 상장유지부담이 크지 않습니다.

❖ 상장프리미엄 활용

상장법인은 기업의 재무내용이나 경영현황, 주가 등이 공시매체, 홈페이지, 언론보도, 합동 IR 등을 통해 국내외에 전달되기 때문에 기업의 홍보효과를 기대할 수 있습니다. 또한, 대외신인도 및 기업이미지 제고를 통해 해외시장 진출기회도 확대될 수 있으며, 동종기업간 기술교류·협력을 통해 기술향상 및 경쟁력 제고도 기대할 수 있습니다. 상장법인 내부적으로는 소속 임직원에게 기업실적 향상의 동기를 제공함으로써 생산성 향상과 함께 우수인력 유치도 보다 유리해질 것입니다.

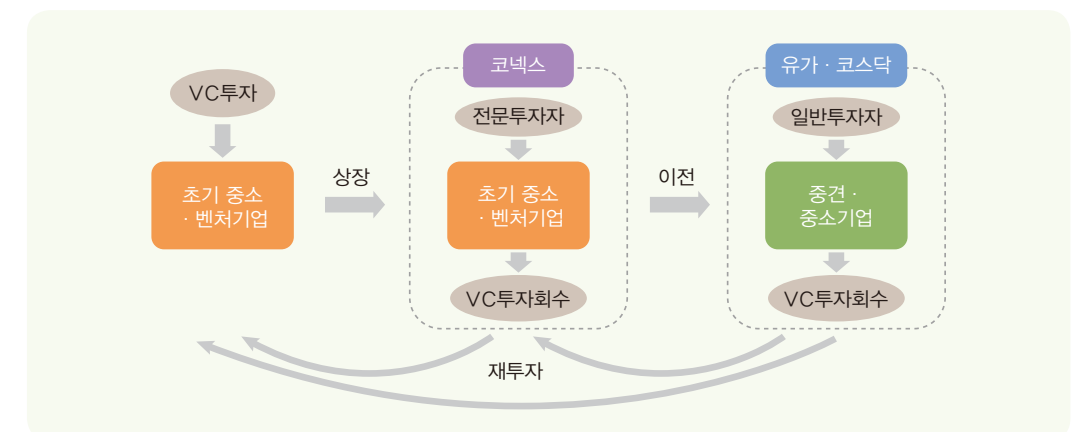
❖ 코스닥시장으로 이전상장 기회 제공

코넥스시장은 창업·초기 중소·벤처기업들의 자본시장 안착을 지원하는 인큐베이터로서, 코스닥시장 상장을 희망하고 있는 기업이 코넥스시장을 경유함으로써 상대적으로 수월하게 코스닥시장으로 이전상장 할 수 있도록 돕고 있습니다. 이를 위해, 거래소는 코넥스시장 상장기간, 기업규모 등 일정 요건이 충족된 코넥스상장법인에 대하여 「신속이전상장(Fast Track)」제도를 통해 코스닥 이전상장시 일부 질적요건 심사면제 및 상장심사기간 단축 등의 혜택을 부여하고 있습니다.

❖ 모험자본의 선순환(투자회수 및 재투자) 기회

코넥스시장은 벤처캐피탈과 같은 모험자본의 선순환(투자회수-재투자) 체계를 지원하는 시장입니다. 2013년 코스닥상장법인을 기준으로 기업공개(IPO)까지 평균 소요기간은 약 12.7년이나 벤처금융의 투자조합 운영기간은 7~8년으로 나타나, 투자기간과 회수기간 사이의 불일치 문제가 발생하고 있습니다. 그러나 코넥스시장 상장을 통해 투자자금의 중간 회수 기회를 확보할 수 있으므로 이러한 불일치를 해소할 수 있습니다.

뿐만 아니라, '14.1월 조세특례제한법과 중소기업창업 지원법이 개정되어, 벤처캐피탈이 코넥스상장법인(상장 후 2년 이내)의 신주에 투자할 경우 양도차익과 배당소득에 대한 법인세 및 증권거래세가 비과세(2020년말까지)되고, 상장법인에 대한 투자제한(조합출자금의 20%이내)을 적용받지 않는 등 코넥스시장 재투자를 통해 다양한 혜택을 제공받을 수 있습니다.



[증권시장별 상장기업 주요의무 비교]

구 분	유가·코스닥	코넥스
공 시 관 련	▶ 발행시장 공시	(공모) 증권신고서 제출 * 코넥스시장 전문투자자(VC 등)는 공모시 합산대상자에서 제외
	(사모) 증권신고서 제출 면제 (전매제한 조치 필요)	(사모) 증권신고서 제출 면제 (전매제한 조치 불요)
	▶ 유통시장 공시	
	① 정기공시	사업보고서, 분·반기보고서 제출 사업보고서 제출 (분·반기보고서 제출 면제 ¹⁾)
	② 주요사항 보고 (수시공시 공통)	합병, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할, 분할합병의 결정, 부도발생, 은행거래정지, 유상증자 등
	③ 지분공시	주식 대량보유 상황 보고, 임원·주요주주의 소유상황 보고
	④ 기타공시	합병등 종료보고서, 자기주식 취득/처분 결과보고서, 주식매수선택권 부여에 관한 신고 등
회 계 관 련	⑤ 수시공시 (②를 제외한 모든 수시공시)	주요 경영사항의 신고공시, 지주회사의 자회사에 대한 공시, 지배회사의 종속회사에 대한 공시, 자율공시, 조회공시 * 수시공시 사항 대폭 축소 ²⁾
	▶ 외부감사	(상장 전) 증권선물위원회에 의한 감사인 지정 (상장 후) 주기적 감사인 지정제 적용 (상장 후) 주기적 감사인 지정제 적용 면제
	▶ 회계기준	K-IFRS만 가능 K-GAAP, K-IFRS 모두 허용
	지배구조 관련	사외이사·상근감사 선임 사외이사, 상근감사 선임의무 면제
기 타		- 지정자문인 선임 ³⁾

1) 분·반기보고서 제출 면제를 대체하기 위해 IR 개최(연 2회 이상), 지정자문인의 기업현황보고서 제출의무 부과

2) 수시공시 항목('19년) : 유가 53개, 코스닥 52개, 코넥스 36개

3) 특례상장의 경우 지정자문인 선임의무 1년간 유예

5 해외 신시장 사례

해외 선진국들의 경우에도 초기 중소·벤처기업에 적합한 다양한 형태의 신시장을 운영하여 자본시장을 통한 자금조달을 적극 지원하고 있습니다.

국 가	현 황
영국 (AIM)	• 소규모 성장형 기업을 대상으로 증권발행, 상장요건 등을 완화한 AIM*(Alternative Investment Market)이 정규시장을 보완하며 중소기업 자본시장으로 성공 * EU 금융상품시장지침(MiFID)상 역내 정규시장에 적용되는 규제(투자설명서, 시장투명성 등)를 받지 않고 런던거래소 규정에 의해 규제되는 거래소규제시장(exchange-regulated market)
캐나다 (TSX-Venture)	• 진입요건 완화 등 규제를 최소화한 중소·벤처기업 시장(TSX-Venture)에서 성장한 기업을 주식시장(TSX)으로 이전상장(TSX-Venture → TSX)하여 양 시장간 연계를 강화
미국 (나스닥 등)	• 나스닥(장내), NPM(장외), OTC BB(Over-the-counter Bulletin Board, 장외), Pink Sheet(장외)등을 통해 초기 중소기업에 대한 자본시장 지원을 강화
싱가포르 (Catalist)	• 상장기준을 완화하고 지정자문인(Sponsor)이 상장적격성을 심사하여 상장절차를 단축한 벤처기업 전용 신시장
홍콩 (GEM)	• 첨단기술을 보유하고 주식시장(HKEx) 상장을 준비하는 성장형 기업의 주식을 거래
독일 (Scale)	• 독일거래소(DB)가 성장형 중소기업의 자금조달을 지원하기 위해 런던거래소(LSE)의 AIM시장을 벤치마크하여 '17.3월 개설

6 코넥스시장에 대한 정책적 지원

정부와 거래소는 시장개설 초기부터 코넥스상장법인의 상장유지부담을 경감하고 투자자에 대한 세제혜택을 부여하는 등 코넥스시장이 성공적으로 안착할 수 있도록 다각적인 노력을 기울이고 있습니다.

❖ 기업상장 활성화 방안

우선, '14.4월에는 금융위원회(이하 '금융위')와 거래소가 공동으로 「기업상장 활성화 방안」을 발표하여 코넥스상장법인이 조기에 코스닥시장으로 이전상장할 수 있도록 이전상장제도를 정비*하였고, 매매방식을 기존 단일가매매에서 접속매매로 변경*함으로써 시장운영의 효율성을 제고하는 한편, 투자수요 확충을 위해 일임계약 형태의 분리과세 하이일드펀드에 대한 기본예탁금을 면제**하고, 기본예탁금 산정시 코넥스 상장주식에 대한 평가(사정)비율을 개선(60%→100%)**하였습니다.

* '14.6.30 시행 ** '14.7.14 시행

❖ 코넥스시장 활성화 방안

'14.6월말에는 코넥스시장 개설 1주년을 맞아 추가적으로 「코넥스시장 활성화 방안」을 발표하여, 전문가(증권사)가 운영하는 일일형 랩어카운트에 대한 기본예탁금 규제를 완화(3억원→1억원)*하는 한편, 매매수량단위 축소(100주→1주) 및 시간외대량매매 도입** 등의 매매제도개선을 통하여 투자자의 거래편의를 제공하고 코넥스시장의 활성화를 도모하였습니다.

* '14.10.27 시행 ** '14.11.17 시행

❖ 코넥스시장 정보제공 확대 방안

수시공시항목 축소, 분·반기보고서 제출 면제 등 코넥스상장법인에 대한 공시부담 완화로 인해 지속적으로 제기되었던 투자정보 부족 우려를 해소하기 위해 거래소는 시장개설 당시부터 지정자문인의 기업현황보고서 제출의무(반기) 및 코넥스상장법인의 기업설명회(IR) 개최의무(매년 2회 이상)를 부과하는 한편, 거래소와 한국IR협의회가 공동으로 코넥스상장법인의 합동 IR 및 소규모 IR 개최를 지원해 왔습니다.

또한, 거래소는 기업가치 평가를 위한 투자분석 정보가 부족하다는 지적에 따라 코넥스상장법인의 추가부담 없이 관련 정보가 충분히 제공될 수 있도록 '15년 하반기부터 리서치기관(증권사)과 연계하여 기업분석보고서 발간 지원사업(Konex Research Project)을 추진하고 있습니다. KRP 보고서는 '15년 하반기 34건, '16년 86건, '17년 97건, '18년 101건이 발간되었고, 코넥스시장 전용 홈페이지 및 주요 포털사이트(네이버 등)를 통해 무료로 열람할 수 있습니다.

KRP 사업과 별도로, 거래소는 늘고 있는 투자정보 수요에 대응하여 시장참가자들이 투자 판단에 참고할 수 있는 종합시장정보 생산을 위해, '16.5월부터 코넥스 시장동향, 신규상장 기업 정보, 주요 공시사항 등을 월별로 정리한 코넥스 마켓브리프(KONEX Market Brief)를 제공하고 있습니다. 마켓브리프는 전자파일(pdf) 형태로 발간되며, 매일 초에 코넥스 전용홈페이지에 게시되고 있습니다.

이와 함께, 시장참가자가 코넥스 관련 시장정보 및 상장법인 정보에 쉽게 접근·조회할 수 있도록 코넥스 전용 홈페이지(konex.krx.co.kr)를 사용자 친화적으로 개편('16.1월)하였습니다. 코넥스 전용 홈페이지에는 코넥스 상장기업 재무정보 및 시장동향, 합동 IR등 코넥스 행사관련 공지사항, 보도자료 등이 주기적으로 업데이트 되고 있습니다.

[코넥스시장 투자정보 제공 현황]

정보제공 수단	대 상	제공정보
기업공시	일반 투자자	- 공시의무사항(정기, 수시, 지분공시) - 기업 자율공시사항 - 지정자문인 제공 기업현황보고서
홈페이지 (konex.krx.co.kr)	홈페이지 방문자	- 제도소개(매매, 상장, 공시제도 등) - 시장정보(주가, 거래량, 시가총액 등) - 기업정보(사업소개, 재무현황 등)
기업설명회(IR)	IR참여자	기업 IR자료 및 질의응답
기업분석보고서 (KRP)	일반 투자자	해당기업 리서치기관 보고서
월간 마켓브리프 (Market Brief)	일반 투자자	- 시장동향, 기업동향(신규상장·IR일정 등) - 시장 주요이슈, 제도 개선사항 등

❖ 자본시장 개혁을 위한 정책 추진방안

'15.4월에는 금융위에서 코넥스시장 활성화 등을 위한 「자본시장 개혁을 위한 정책 추진방안」을 발표하였습니다. 동 방안에 따라 개인투자자를 통한 모험자본 공급을 확대하고 코넥스 투자진입장벽을 낮추기 위해 기본예탁금이 3억원에서 1억원으로 인하*되었고, 코넥스 소액투자전용계좌가 도입**되었으며, 코넥스주식 편입비율이 높은 하이일드펀드(코넥스 하이일드펀드)에 대한 공모주 우선배정 혜택이 확대***되었습니다.

* '15.6.29 시행 ** '15.7.27 시행 *** '16.1.1 및 '16.8.1 시행(단계적 확대)

참고

코넥스 하이일드펀드에 대한 공모주 우선배정 혜택

- 코넥스 상장주식에 대한 투자비중이 펀드자산의 2% 이상인 하이일드펀드에 대해 코스닥 공모주 물량의 5%를 우선 배정

또한, 공급 확충을 위해 상장 재무요건을 폐지*하여 외형요건을 최소화하고, 지정자문인 자격요건을 완화하여 지정자문 증권사 수를 대폭 확대*하는 한편, 성장성을 갖춘 창업·초기 중소·벤처기업의 코넥스 진입을 활성화하기 위해 지정자문인 없이도 상장할 수 있는 (기술)특례상장제도를 도입**하였습니다. 아울러, 코스닥 이전상장을 활성화하기 위해 코넥스 상장법인이 코스닥시장에 상장된 기업인수목적회사(SPAC)와 합병하여 코스닥시장으로 이전하는 경우 일부 질적 심사요건을 완화하였습니다.

* '15.6.12 시행 ** '15.7.6 시행

❖ 크라우드펀딩 발전방안

금융위는 '16.11월에 크라우드펀딩을 통한 창업중소기업의 자금조달 활성화를 위해 「크라우드펀딩 발전방안」을 발표하였습니다. 이에 따라 일정규모 이상의 펀딩에 성공한 기업에 대한 코넥스시장 특례상장제도를 도입*하였고, KSM 등록 크라우드펀딩기업(6개월 이상)에 대해서는 특례상장 기준을 완화*하였습니다.

* '17.2.1 시행

❖ 코넥스시장의 지속성장을 위한 제도개선 방안

'17.4월 금융위와 한국거래소는 시장참여자들의 건의사항 등을 바탕으로 마련된 「코넥스시장의 지속성장을 위한 제도개선 방안」을 발표하였습니다. 동 방안에 따라 기술특례상장 요건을 완화*하고 일정 요건을 충족한 기업을 대상으로 지정자문인 서비스(공시대리 및 LP) 선택제를 도입*하는 등 코넥스시장의 상장활성화 기반을 마련하고 기업 부담을 완화하였으며, 기본예탁금 면제* 및 청약권유불포함 대상자 범위를 확대**하여 코넥스시장의 투자 수요를 확충하였습니다. 또한, 코넥스기업의 코스닥 신속이전상장 요건을 정비*하는 등 코넥스시장의 성장사다리 기능을 강화하였습니다.

* '17.6.26 시행 ** '17.8.29 시행

❖ 자본시장 혁신을 위한 코스닥 시장 활성화 방안

'18.1월 금융위, 기재부, 한국거래소 등은 혁신창업 생태계 조성에 필요한 자본시장 역량 강화를 위하여 「자본시장 혁신을 위한 코스닥 시장 활성화 방안」을 발표하였습니다. 동 방안에 따라 혁신기업의 성장사다리 체계 강화를 위하여 코넥스기업의 코스닥 이전상장을 촉진하고자 이전상장 요건 내 성장성 요건을 신설*하였으며, 코넥스시장에서 일정수준 이상 거래가 형성된 기업이 코스닥으로 이전상장하는 경우에는 상장주관사의 풋백옵션을 면제**하였습니다.

* '18.4.9 시행 ** '18.4.20 시행

❖ 중소기업 지원과 회수시장 역할 강화를 위한 코넥스시장 활성화 방안

'19.1월 금융위와 한국거래소는 코넥스시장이 중소기업과 자본시장을 연결하는 핵심 플랫폼으로서 그 역할을 강화하기 위하여 「코넥스시장 활성화 방안」을 발표하였습니다. 이에 따라 기본예탁금을 대폭 인하하여 수요기반을 확충하고, 주식분산요건을 도입하여 시장 유동성을 확대하는 한편, 대량매매제도 개선, 지정자문인의 LP 부담 완화 및 상장 신청기업의 외부감사 부담 완화를 통하여 코넥스시장 상장을 적극 유도하고, 이익미실현기업의 코스닥 이전상장이 가능하도록 신속이전상장 요건을 신설하고, 신속이전상장시 기업계속성심사를 예외없이 면제하여 성장사다리체계를 강화하였으며 코넥스기업의 자금조달 편의성 제고를 위한 코넥스기업 자금조달 특례를 마련하였습니다.

* '19.4.22 시행(단, 대량매매 및 LP 개선은 7.29, 자금조달 특례는 관련법규 개정 완료시 시행 예정)

앞으로도, 창업·초기 중소·벤처기업의 코넥스시장 진입 기회 확대, 코넥스상장법인의 상장 유지부담 완화 및 코스닥 이전상장 지원, 코넥스상장법인 및 투자자에 대한 세제·자금조달 지원 확대 정부 건의, 기본예탁금제도 개선 및 기관투자자의 적극적인 시장참여 유도 등을 통한 투자수요 확충, 매매제도 개선을 통한 거래 편의 제고 등 다각적인 방안을 모색하여 코넥스시장이 중소·벤처기업과 시장참여자가 함께 윈-윈할 수 있는 시장으로 지속 성장할 수 있도록 노력하겠습니다.

[정부 및 거래소의 코넥스시장 지원 경과]

주요 내용	추진 결과
1. 상장유지부담 경감 및 우수기업 유치를 위한 상장요건 완화	
1. 공시 관련 부담 완화 ① 거래소 수시공시 축소 ② 증권신고서 제출의무 완화 ③ 분기·반기보고서 제출의무 면제	거래소규정 개정('13.2.23) 자본시장법 시행령 개정('13.6.21) 자본시장법 시행령 개정('13.7.2)
2. 회계 관련 부담 완화 ① 감사인 지정의무 면제 ② K-IFRS 적용 면제	주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 개정('13.6.21)
3. 지배구조 관련 부담 완화 · 사외이사·상근감사 선임의무 면제	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정('13.7.2)
4. 상장요건 완화 · 전문엔젤투자자, 벤처캐피탈이 20% 이상 투자한 유망 중소·벤처기업에 대한 상장요건 완화	거래소규정 개정('14.6.18)
5. 상장외형요건 폐지	
6. 기술특례상장 도입 · 지정기관투자자가 신규상장신청일 1년 전부터 발행주식총수의 20% 이상 투자하고, 기술평가 등급이 BB 이상인 기업에 대해 지정자문인 선임의무 면제 특례	거래소규정 개정('15.6.10)
7. 크라우드펀딩특례상장 도입 · 크라우드펀딩을 통해 자금조달에 성공한 기업 등에 대해 지정자문인 선임의무 면제 특례	거래소규정 개정('16.12.14)
8. 지정기관투자자 및 기술특례상장 요건 완화 ① 지정기관투자자 요건 완화 (중소기업투자실적 300억원 → 150억원) ② 기술특례상장을 위한 지정기관 투자자 투자유치 요건 완화 i) 지분율 : 20% → 10% or 30억원 이상 ii) 보유기간 : 1년 → 6개월 이상	거래소규정 개정('17.6.14)
9. 지정자문인 서비스 선택제 도입 · 일정 요건 충족 기업에 직접 공시제 및 유동성공급(LP) 의무 면제 허용	

10. 상장 신청기업의 외부감사 부담 완화 ① 전년도 임의감사를 받은 기업의 연내 상장추진 허용 : 반기 및 전년도(소급) 보고서 제출 ② 하반기 상장신청기업의 반기검토보고서 제출 면제	거래소 규정 개정('19.4.17)
---	---------------------

2 투자자에 대한 세제 등 지원

1. 코스닥상장법인에 상응하는 세제 적용 ① 장내시장 거래세율(0.3%) 적용 ② 개인투자자인 소액주주에 대해 양도소득세 면제	증권거래세법·소득세법 시행령 개정('13.6.28)
2. 벤처캐피탈의 코넥스 신주(상장 후 2년 이내) 투자시 양도소득 및 배당소득에 대한 법인세 비과세 등	조세특례제한법 개정('14.1.1)
3. 하이일드펀드에 대한 분리과세 적용 • 대상펀드 : 코넥스주식 및 국내 BBB+ 이하 채권에 30%(현행 45%이상) 이상 투자	조세특례제한법 개정('14.1.1) * '17.12.31 일몰
4. 하이일드펀드에 대한 공모주 우선배정 혜택 부여 • 공모주식의 10% 이상 우선배정	금투협규정 개정('14.3.20)
5. 코넥스 하이일드펀드 도입 및 코스닥 공모주 우선배정 혜택 부여 • 코스닥 공모주식의 10% 우선배정시 코넥스 하이일드펀드에 3% 우선배정	금투협규정 개정('15.9.17)
6. 코넥스 하이일드펀드에 대한 코스닥 공모주 우선배정 혜택 강화 • 우선배정 비율 확대 : 3% → 5%	금투협규정 개정('16.4.21)

3 투자촉진을 위한 규제 완화

1. 벤처캐피탈 투자시 상장법인에 대한 투자제한 (조합 출자금의 20% 이내)적용 배제	중소기업창업 지원법 개정('14.1.21) 창투사등의 등록·관리규정 개정('14.1.24)
2. 코넥스상장법인과 비상장법인간 M&A 규제 완화 • 합병가액 산정기준, 외부평가기관 평가의무 등 적용 배제	자본시장법 시행령 개정('13.6.21)

3. 일임형 랩 형태 하이일드펀드를 통한 코넥스 투자시 기본예탁금 규제 미적용	거래소규정 개정('14.6.20)
4. 기본예탁금 산정시 매입증권에 대한 대응가격 100% 인정(기존 : 60%)	
5. 증권사(지정자문인) IB 부문의 코넥스 주식 직접투자 허용	금투협규정 개정('14.7.8)
6. 일임형 랩어카운트의 기본예탁금 인하 (3억원 → 1억원)	거래소규정 개정('14.9.19)
7. 기본예탁금 인하(3억원 → 1억원)	거래소규정 개정('15.5.15)
8. 코넥스 소액투자 전용계좌 도입 (연도별 3천만원 이내)	
9. 일임형 랩어카운트 기본예탁금 면제	거래소규정 개정('15.6.4)
10. 우리사주조합 기본예탁금 면제	거래소규정 개정('16.11.10)
11. 창업기획자 기본예탁금 면제 및 청약권유 불포함 대상자 포함	거래소규정 개정('17.5.29) 증발공규정 개정('17.8.28)
12. 기본예탁금 인하(1억원 → 3천만원)	
13. 대량매매제도 개선 ① 시간외대량매매 가격제한폭 확대 (±15% → ±30%) ② 정규시장 거래 미형성시에도 대량매매 허용	거래소규정 개정('19.4.17)
14. 지정자문인의 LP부담 완화 • 상장후 3년 경과한 기업으로 6개월평균 250주이상 거래시 지정자문인의 LP의무 면제	

4 코스닥시장 이전상장 지원

1. 신속이전상장제도 개편 ① 신속이전상장 요건 다양화 (시장성, 성장성, 수익성 기준) ② 신속이전상장기업에 대한 상장 외형요건 완화 및 질적심사 간소화 i) 자기자본요건 완화(30억원→10억원), ii) 설립 후 경과연수 요건(3년) 배제, iii) 질적심사 중 기업계속성 심사 면제	거래소규정 개정('14.6.18)
2. 신속합병상장제도 도입 • 코스닥 SPAC과 코넥스기업간 합병시 상장심사 간소화	거래소규정 개정('15.6.12)
3. 신속이전상장제도 정비 ① 신속이전상장 요건 완화 (상장 이후 경과연수, 수익성 기준 등) ② 신속이전상장 주선인의 보호예수 의무기간 단축 (1년 → 6개월)	거래소규정 개정('17.6.14)
4. 신속이전상장 요건 추가 • 성장성요건 신설(매출증가율 20% & 매출액 200억원 & 영업이익 10억원)	거래소규정 개정('18.4.4)
5. 신속이전상장제도 개편 ① 이익미실현기업의 신속이전상장 허용 ② 질적심사 면제 내실화(기업계속성 심사 예외 삭제, 일정요건 충족시 경영안정성 심사 추가 면제)	거래소규정 개정('19.4.17)

7 시장개설 이후 성과

(1) 상장 현황

시장개설('13.7.1) 당시 21사의 상장법인으로 출발한 코넥스시장은 개장 이후 신규상장기업이 매년 꾸준히 증가하며 '18.12월 현재까지 총 207사가 추가로 상장하여, 누적 신규상장기업수가 총 228사에 달합니다.

이 중 일부 코넥스상장법인이 코스닥시장으로 이전상장하거나 상위시장 상장법인과의 합병 등으로 상장폐지되어, '18.12월 현재 총 153사가 코넥스시장에 상장되어 있습니다.

[코넥스시장 상장기업 현황]

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	누 계
상장기업수	45사	71사	108사	141사	154사	153사	153사
(신규상장)	(45사*)	(34사)	(49사)	(50사)	(29사)	(21사)	(228사)
(상장폐지)	-	(8사)	(12사)	(17사)	(16사)	(22사)	(75사)

* 개장일('13.7.1) 당시 신규상장기업 21사 포함

(2) 시장 및 거래 규모

코넥스시장의 시가총액은 시장개설 당시 약 0.5조원에서 '18.12월 현재 약 6.3조원으로 약 13배 증가하였습니다.

[코넥스시장 시가총액 현황]

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
시가총액(억원)	9,234	14,252	39,471	43,078	49,081	62,504

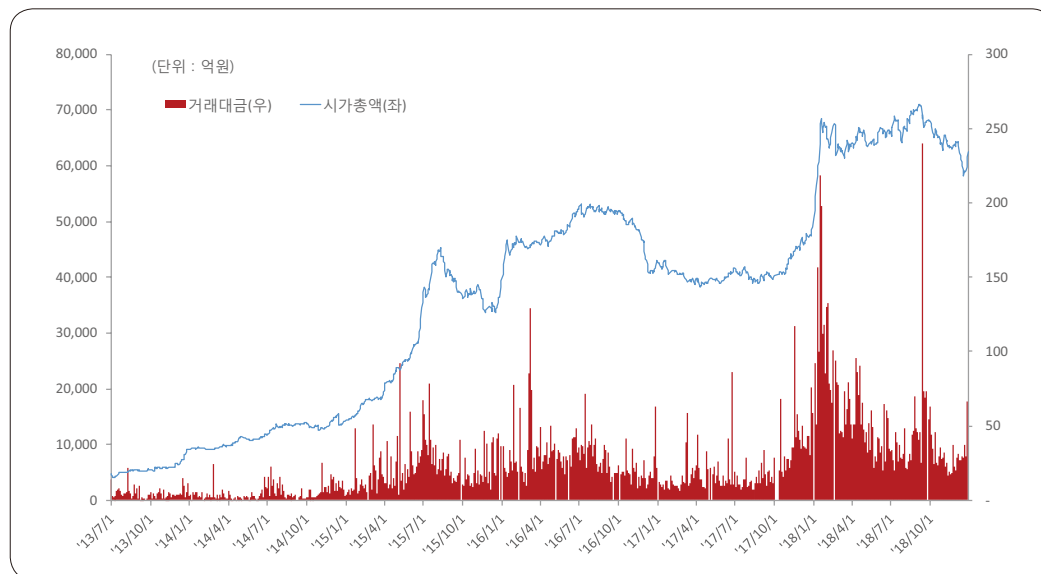
* 개장일('13.7.1) 시가총액 : 4,689억원

코넥스시장 일평균 거래규모는 '13년 시장 개설 초 대비 거래대금은 약 12배, 거래량은 약 6배 증가하는 등 유동성이 점차 확대되는 추세이며, 향후에도 시장활성화 대책 등에 힘입어 거래가 더욱 활발해 질 것으로 전망됩니다.

[코넥스시장 일평균 거래규모 현황(연간 일평균 기준)]

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'13년比
거래대금(억원)	3.9	3.9	18.2	24.7	17.9	48.0	12.3배
거래량(천주)	61	49	152	199	244	345	5.7배

[코넥스시장 시가총액 및 거래대금]



(3) 자금조달 현황

시장개설 이후 '18.12월 현재까지 127사가 총 8,473억원을 조달하였으며, 조달한 자금은 공장신축, 신약개발 및 인재채용 등 코넥스상장법인의 성장동력 확충에 활용된 것으로 파악하고 있습니다.

[코넥스시장 상장기업 자금조달 현황]

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	합 계
금 액(억원)	136	679	903	1,321	2,056	3,378	8,473
건 수(건)	6	34	36	58	89	130	353
기업수(사)*	6	21	24	43	49	66	127

* 중복제외 (동일기업의 자금조달건수가 2건 이상인 경우, 1사로 반영)

현재까지는 사모 유상증자와 전환사채 발행을 통한 자금조달 비중이 높지만, 코스닥 이전상장을 통한 투자 성공사례가 가시화되면서 자금조달 방식이 보다 다양해 질 것으로 기대됩니다.

[코넥스시장 유형별 자금조달 현황]

구 분		조달금액(억원)	자금조달 건수(건)
유상증자	사모	5,920	242
	공모	90	4
	소액공모	23	3
전환사채	사모	2,352	98
	소액공모	7	1
신주인수권부사채	사모	25	2
교환사채	사모	56	3
합 계		8,473	353

(4) 코스닥 이전상장

이전상장 현황

코넥스상장법인의 코스닥시장으로의 이전상장 지원을 위해 도입된 신속이전·합병상장 (Fast Track)제도에 힘입어 이전상장기업이 매년 지속적으로 증가하는 추세입니다.

2014년 7월 24일에 코스닥 이전상장에 성공한 (주)아진엑스텍을 선두로 '18.12월말 현재까 지 총 44개사가 이전상장을 성공적으로 완료하였습니다.

[코넥스시장 연도별 이전상장기업수]

구 분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	합 계
이전기업수(社)	6사	8사	11사	7사	12사	44사

이전상장 방식

코넥스상장법인의 코스닥시장으로 이전상장은 일반상장 방식이 가장 높은 비중(32%)을 차지하고 있고, 이어 SPAC합병, 신속이전, 기술특례 순으로 이루어지고 있습니다.

[코넥스기업 유형별 이전상장 기업수]

구 분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	합 계	비 중
신속이전	3사	2사	4사	—	1사	10사	23%
일반상장	3사	4사	1사	4사	2사	14사	32%
기술특례	—	2사	3사	—	4사	9사	20%
SPAC합병	—	—	3사	3사	5사	11사	25%
합 계	6사	8사	11사	7사	12사	44사	100%

[코넥스 상장기업 이전상장 현황(44社)]

구 분	기업명	코넥스상장일	이전상장일	이전방식
2014년 (6사)	아진엑스텍	'13.07.01	'14.07.24	일반상장
	메디아나	'13.07.01	'14.10.07	일반상장
	테라셈	'13.10.11	'14.10.30	일반상장
	랩지노믹스	'13.07.01	'14.12.16	신속이전
	하이로닉	'13.07.01	'14.12.17	신속이전
	아이티센	'13.07.01	'14.12.23	신속이전
2015년 (8사)	베셀	'13.07.01	'15.06.19	신속이전
	칩스앤미디어	'13.10.29	'15.08.05	일반상장
	엑시콘	'14.12.24	'15.10.22	일반상장
	아이진	'13.11.28	'15.11.16	신속이전
	매직마이크로	'13.12.20	'15.11.19	일반상장
	리드	'14.09.26	'15.11.20	기술특례
	엠지메드	'14.12.15	'15.11.20	기술특례
	에스티	'14.12.19	'15.12.16	일반상장
2016년 (11사)	닉스테크	'13.11.12	'16.04.12	스팩합병
	알엔투테크놀로지	'13.12.24	'16.06.22	신속이전
	정다운	'15.07.01	'16.06.29	스팩합병
	바이오리더스	'14.11.26	'16.07.07	기술특례
	옵토팩	'14.10.31	'16.07.20	기술특례
	핸디소프트	'15.06.29	'16.11.24	신속이전
	엘앤케이바이오	'13.07.01	'16.11.30	일반상장
	퓨처켄	'15.08.13	'16.12.01	기술특례
	솔트웍스	'15.07.08	'16.12.05	스팩합병
	유니온커뮤니티	'14.07.23	'16.12.07	신속이전
	현성바이탈	'15.04.03	'16.12.09	신속이전
2017년 (7사)	씨아이에스	'14.04.25	'17.01.20	스팩합병
	이엘피	'15.04.28	'17.04.06	일반상장
	케이피에스	'16.12.21	'17.09.06	일반상장
	세화피앤씨	'13.09.25	'17.09.19	스팩합병
	세원	'15.12.29	'17.10.20	일반상장
	비디아이	'17.01.16	'17.11.09	일반상장
	미래자원엠엘	'15.12.24	'17.12.28	스팩합병

2018년 (12사)	링크제니스	'16.07.29	'18.02.05	기술특례
	아시아종묘	'14.07.08	'18.02.12	기술특례
	패션플랫폼	'16.12.20	'18.02.13	스팩합병
	엔지캠생명과학	'13.09.25	'18.02.21	기술특례
	오스테오닉	'16.05.04	'18.02.22	기술특례
	오파스넷	'16.12.20	'18.08.24	신속이전
	디지캡	'14.05.30	'18.09.07	일반상장
	인산가	'15.12.21	'18.09.11	스팩합병
	지티지웰니스	'15.06.17	'18.09.21	일반상장
	케이엠제약	'16.02.24	'18.09.28	스팩합병
	본느	'16.05.16	'18.10.29	스팩합병
	나무기술	'16.11.28	'18.12.11	스팩합병

(5) M&A

코스닥시장에 직접 이전상장하는 사례뿐만 아니라 인수·합병(M&A)을 통해 상위시장으로 이전하는 사례도 발생하고 있습니다.

개장 이후 총 3개의 코넥스기업이 합병을 통하여 성공적으로 상위시장으로 이전하였으며, 이는 해당 기업들이 코넥스시장 상장 이후 정기·수시공시 및 활발한 IR 활동 등을 통해 비상장법인에 비하여 기업정보의 투명성을 높임과 동시에, 내부통제 및 성장가능성 측면에서도 더욱 높이 평가받은 결과인 것으로 보입니다.

[상위시장기업과의 합병 사례 (SPAC합병 불포함)]

기업명	합병기업	합병일
퓨얼셀파워	두산(유가)	'14.10.30
판타지오	에듀컴퍼니(코스닥)	'14.11.10
SGA시스템즈	SGA(코스닥)	'17.12.22



참고1

KONEX KEY FACTs

('18.12월말 기준)

■ 상장기업현황 (단위 : 사)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	누 계
상장기업수	45	71	108	141	154	153	153
(신규상장)	(45*)	(34)	(49)	(50)	(29)	(21)	(228)
(상장폐지)	-	(8)	(12)	(17)	(16)	(22)	(75)

* 개장일('13.7.1) 당시 신규상장기업 21사 포함

■ 자금조달실적 (단위 : 억원, 건, 사)

- 127사, 총 8,473억원(353건)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	합 계
금 액	136	679	903	1,321	2,056	3,378	8,473
건 수	6	34	36	58	89	130	353
기업수*	6	21	24	43	49	66	127

* 중복제외(동일기업의 자금조달건수가 2건 이상인 경우, 1사로 반영)

■ 이전상장실적 (SPAC합병 포함, 단위 : 사)

구 분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	합 계
이전기업수	6	8	11	7	12	44

■ 상위시장기업과 M&A 사례 (SPAC합병 불포함)

- 퓨얼셀파워 : 두산(유가)에 합병('14.10.30)
- 판타지오 : 에듀컴퍼니(코스닥)에 합병('14.11.10)
- SGA시스템즈 : SGA(코스닥)에 합병('17.12.22)



PART 02 · 코넥스시장 상장제도

1. 상장제도 개요	34
2. 코넥스상장법인 현황	37
3. 상장요건	39
4. 상장절차	44
5. 단계별 세부 상장절차	47
6. 코스닥 이전상장	60
7. 상장폐지	65

코넥스시장의 이해



1 상장제도 개요

코넥스시장은 초기 중소·벤처기업의 자본시장 진입과 자본시장을 활용한 자금조달이 용이하고 원활히 이루어질 수 있도록 유가증권·코스닥시장보다 진입요건을 크게 완화하고 이를 보완하기 위해 지정자문인제도를 운영하고 있습니다.

(1) 지정자문인제도 도입 및 지정자문인의 상장적격성 판단

코넥스시장은 초기 중소·벤처기업의 상장을 지원하기 위하여 다른 증권시장에는 없는 지정자문인제도를 도입하였습니다.

지정자문인은 거래소의 상장심사 전에 상장신청법인에 대한 상장적격성을 심사합니다. 상장 이후에는 상장법인에 대한 자본시장 관련 법률자문, 공시·신고업무 대리 및 유동성공급자(Liquidity Provider) 업무를 수행함으로써 해당 기업이 상장법인으로서의 의무를 원활히 이행할 수 있도록 지원하고 상장부담을 완화하는 역할을 담당합니다.

이에 따라 코넥스시장에 상장하고자 하는 기업(특례상장기업 제외)은 증권사와 지정자문인 선임계약을 체결한 이후에 상장신청을 할 수 있습니다.

상장 이후에는 지정자문인과 계약을 유지해야 하고, 계약을 해지한 경우에는 30일(영업일 기준) 이내에 다른 지정자문인과 계약을 체결해야 합니다.

지정자문인은 코넥스시장 개설 당시에는 일정 자격요건을 갖춘 증권회사에 한해 거래소가 선정하였으나, '15. 6월 상장규정을 개정하여 거래소의 회원으로서 증권에 대한 인수업 인가를 받은 모든 증권사로 확대하였습니다.

[지정자문인의 역할과 의무]

구 분	내 용
상장 전	- 기업실사(Due Diligence) - 기업실사보고서 작성 - 상장적격성보고서 작성 및 상장적격성 심사
상장 후 ^{주1)}	- 금융관련법규 및 거래소규정 준수 관련 컨설팅 - 공시·신고 업무의 자문 및 대리 - 기업설명회 개최 권고 및 지원(반기 1회 이상) - 기업현황 보고서 작성 및 게시(반기 1회) - 유동성공급(LP)호가 제출 ^{주2)} - 기타 거래소가 필요하다고 인정하는 업무
기 타	지정자문인 업무 관련 내용의 기록 및 보관

주1) '17.6월부터 일정 요건을 갖춘 상장기업에 대해 직접 공시를 허용하고, 지정자문인의 LP호가 제출 의무를 면제하는 지정자문인 서비스 선택제를 도입

주2) '19.4월부터 일정요건을 충족한 경우에는 지정자문인의 유동성 공급호가 제출 의무 소멸

(2) 회계기준 및 지배구조 준수의무 완화

유가증권·코스닥시장에 상장하고자 하는 기업들은 상장신청 전에 의무적으로 증권선물위원회로부터 외부감사인을 지정받고, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하여야 합니다.

하지만 코넥스시장에서는 이러한 의무를 면제하여 초기 중소·벤처기업들의 상장준비 부담을 완화하였습니다. 따라서 코넥스시장 상장신청기업은 지정감사인 선임과 관계없이 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률(이하 '외부감사법')」에 따른 외부감사를 받고, K-GAAP 또는 K-IFRS 중 적합한 회계기준을 선택할 수 있습니다.

또한 지배구조와 관련하여 '13.11월 자본시장법 및 같은 법률 시행령을 개정하여 코넥스 상장법인에 대한 사외이사 및 상근감사 선임 의무를 면제함으로써 상장유지 부담도 경감하였습니다.

참고 코넥스시장 관련 외부감사제도

- 코넥스 상장예정법인에 대한 감사인 지정의무 면제
- 코넥스 상장(예정)법인에 대한 K-IFRS 적용 면제
- 코넥스상장법인이 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하는 경우에는 감사인 지정의무 및 K-IFRS 적용의무 부과
- * 코넥스상장법인은 주권상장법인이므로 감사 전 (연결)재무제표 제출 의무가 있음

(3) 신규상장시 분산요건 및 보호예수 미적용

코넥스상장법인이 코스닥시장이나 유가증권시장으로 이전상장 하는 경우에는 상장요건의 하나인 주식분산 요건을 충족하기 위하여 공모를 실시해야 합니다.

만일 코넥스 상장요건에 주식분산 요건이 존재한다면 기업들은 총 2회(최초 코넥스시장 상장시, 코스닥시장 또는 유가증권시장으로 이전상장시)의 공모를 실시하여야 하며, 최대주주의 지분율이 낮은 기업들은 지분율이 희석되어 경영권 분쟁 등의 위험에 처할 수 있습니다.

그러므로 코넥스시장 상장단계에서는 기업들이 필요한 시기에 적절한 방법으로 자금을 조달할 수 있도록 별도의 주식분산 요건을 적용하지 않고, 해당 기업의 현실에 맞추어 다양한 상장방식(직상장·공모·사모)을 선택할 수 있습니다.

또한 상장 이후 원활한 지분거래 및 기업간 자유로운 M&A, 기관투자자의 활발한 투자·회수를 촉진하기 위하여 코넥스시장에 상장하는 경우 보호예수의무를 따로 두고 있지 않습니다. 다만, 기술특례상장기업의 경우 상장에 동의한 지정기관투자자(VC등)의 보유지분에 대해서는 일정기간 동안 보호예수의무를 적용하고 있습니다.

2 코넥스상장법인 현황

코넥스시장 개장일부터 '18.12월 현재까지 약 5년 6개월 동안 228사의 기업이 신규로 상장되었으며, 이 중 75사가 이전상장 등의 사유로 상장폐지되어 현재 153사가 상장되어 있습니다.

(1) 재무현황

지금까지 코넥스시장에 상장한 기업(상장폐지기업 포함) 중 100~200억원의 자산규모(81사, 35.4%)와 100억원 미만의 매출규모(89사, 39.1%) 및 10억원 미만의 순이익(106사, 46.5%)을 올린 기업들이 가장 높은 비중을 보이고 있습니다. 순손실을 보인 기업은 55사(24.1%)입니다.

코넥스상장법인의 외형은 코스닥상장법인과 비교해 다소 작은 수준으로 분석됩니다. 코넥스시장의 목표는 상장대상인 초기 중소·벤처기업이 코넥스 상장기간 동안 성장하여 상위시장으로 이전상장하는 것이므로, 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 보입니다. 코넥스상장법인의 신규상장 당시의 자산총액, 매출액 및 당기순이익 현황은 다음과 같습니다.

[자산총액 현황]

구 분	100 억원 미만	100~200 억원	200~300 억원	300~400 억원	300~500 억원	500 억원 이상
기업수	77	81	30	20	12	8
비 중	33.7%	35.4%	13.1%	8.1%	5.8%	3.9%

[매출액 현황]

구 분	100 억원 미만	100~200 억원	200~300 억원	300~400 억원	400~500 억원	500 억원 이상
기업수	89	60	38	16	6	19
비 중	39.1%	26.3%	16.7%	7.0%	2.6%	8.3%

[당기순이익 현황]

구 분	순손실	10억원 미만	10~20억원	20~30억원	30억원 이상
기업수	55	106	42	14	11
비 중	24.1%	46.5%	18.4%	6.2%	4.8%

(2) 상장기업 유형

개장 이후 '18.12월 현재까지 코넥스시장에 상장한 총 228사 중 201사(88.1%)가 벤처 또는 이노비즈 기업으로서 초기 중소·벤처기업의 성장을 지원하는 코넥스시장의 개설 목적을 반영하고 있습니다.

구 분	벤처&이노비즈	벤처	이노비즈	일반	합 계
기업수	113사	67사	21사	27사	228사

주1) 벤처(「벤처기업육성에 관한 특별조치법」): 자본금 중 투자금액 비중이 일정기준을 충족하는 기업 등으로 이노비즈 기업에 비해 상대적으로 업력이 짧음

주2) 이노비즈(「중소기업 기술혁신 촉진법」): 업력 3년 이상의 중소기업으로서 기술력·사업화 능력의 우수성을 중소벤처기업부로부터 인증받은 기업

(3) 지정자문인 별 상장기업 현황

거래소는 '13.7월 코넥스시장 개설 당시 11사의 지정자문인을 선정하였으며 '13.12월에 5사를 추가로 선정하였습니다. 이후 '15.6월 상장규정을 개정하여 지정자문인의 자격을 거래소의 회원으로서 인수업 인가를 받은 모든 증권사로 확대하였습니다.

'18.12월 현재까지 21사의 지정자문인이 총 226사(나머지 2사는 특례상장)의 기업을 상장시켰습니다. 이 가운데 IBK투자증권이 40사를 상장시켜 가장 많은 기업을 담당하였고, 그 뒤를 KB증권(구 현대증권 포함), 한국투자증권, NH투자증권 등이 잇고 있습니다.

3 상장요건

코넥스시장 상장방법으로는 지정자문인을 선임하여 상장하는 「일반상장」과 기술평가·크라우드펀딩 자금조달 등 일정요건을 충족하는 기업이 지정자문인을 선임하지 않고 상장하는 「특례상장」으로 구분됩니다.

(1) 외형요건

신규상장 요건은 형식적 요건과 실적 요건으로 구분됩니다. 기본적으로 형식적 요건을 충족한 이후 신규상장 신청이 가능합니다. 코넥스시장에서는 규모나 실적에서 아직 가시적인 성과가 없는 초기 중소·벤처기업의 원활한 상장을 위하여 형식적 요건을 최소화하여 운영하고 있습니다.

[코넥스시장 외형요건(일반상장)]

구 분	내 용	비 고
상장대상기업	중소기업기본법에 따른 중소기업에 해당할 것	-
지정자문인 선임	지정자문인 1사와 선임계약을 체결할 것	-
주식의 양도제한	주식의 양도제한*이 없을 것 * 다만, 법령 또는 정관에 의해 제한되는 경우로서 그 제한이 코넥스시장에서의 매매거래를 저해하지 않는다고 인정되는 경우는 예외	-
감사의견	최근 사업연도 재무제표*에 대한 외부감사의견이 적정일 것 ^{주)} * 연결재무제표 작성대상법인의 경우 연결재무제표 포함	-
액면가액	100원, 200원, 500원, 1,000원, 2,500원, 5,000원 중 하나일 것	액면주식에 한함

주) 전년도에 임의감사를 받은 기업의 경우 신규상장을 신청하는 연도의 반기 및 전년도(소급)에 대해 법정감사의견이 적정일 것

[코넥스(일반상장) 및 코스닥 상장요건 비교]

구 분	코스닥		코넥스
	일반기업(벤처 포함)		
	수익성·매출액 기준	시장평가·성장성 기준	
지분분산 (택일)	① 소액주주 500명 & (a) or (b) (a) 소액주주 25% 미만 : 공모 10% 이상 & 소액주주 지분 25% 이상 (b) 소액주주 25% 이상 : 공모 5% 이상(10억 이상)		-
	② 소액주주 500명 이상 & 공모 10% 이상 & 공모주식수가 일정주식수 ^{주)} 이상		
	③ 소액주주 500명 & 공모 25% 이상		
	④ 소액주주 500명 & 국내외 동시공모 20% 이상 & 국내공모주식수 30만주 이상		
	⑤ 청구일 기준 소액주주 500명 & 모집에 의한 소액주주지분 25% 이상(or 10% 이상 & 공모주식수가 일정주식수 ^{주)} 이상)		
경영성과 및 시장평가 등 (택일)	① 법인세차감전계속사업이익 20억원(벤처:10억원) & 시총 90억원	① 시총 500억원 & 매출 30억원 & 최근 2사업연도 평균 매출 증가율 20% 이상	-
	② 법인세차감전계속사업이익 20억원(벤처:10억원) & 자기자본 30억원(벤처:15억원)	② 시총 300억원 & 매출 100억원 (벤처:50억원)	
	③ 법인세차감전계속사업이익 20억원(벤처:10억원) & 자기자본 30억원(벤처:15억원)	③ 시총 500억원 & 2배이상	
	④ 법인세차감전계속사업이익 50억원	④ 시총 1,000억원	
		⑤ 자기자본 250억원 이상	
감사의견	최근 사업연도 적정		좌동
지배구조	사외이사, 상근감사 충족		-
기타 요건	주식양도제한 無, 액면가액 (100원, 200원, 500원, 1,000원, 2,500원, 5,000원)		좌동

주) 지분분산 주식수 요건(자기자본/기준시가총액 요건 중 택일)

자기자본	기준시가총액	공모주식
500~1,000억원 미만	1,000~2,000억원 미만	100만주 이상
1,000~2,500억원 미만	2,000~5,000억원 미만	200만주 이상
2,500억원 이상	5,000억원 이상	500만주 이상

한편, 일반상장과 별도로 창업·초기기업에 자본시장 조기 진입을 통한 성장기회를 제공하기 위해 두 종류의 특례상장(기술특례, 클라우드펀딩특례) 요건을 두고 있습니다.

특례상장제도는 일반상장기업의 외형요건 중 지정자문인 선임 의무를 제외하고 모두 동일하며, 추가로 기술평가등급 또는 클라우드펀딩 자금조달 등의 요건이 있습니다.

기술특례상장은 기술신용평가기관 등으로부터 BB 이상의 기술평가등급을 받고, 해당 기업에 투자를 한 지정기관투자자(VC등)의 상장 동의를 받은 기업에 대하여 지정자문인 선임계약 없이 코넥스시장에 상장할 수 있는 기회를 부여하는 제도로서 2015년 7월 6일에 도입되었습니다.

[기술특례상장 외형요건]

구 분	내 용	비 고
투자유치	거래소가 지정하는 기관투자자(지정기관투자자)가 10% 이상 지분 보유 또는 30억원 이상 투자(6개월 이상)	1) 2)
기술력	기술신용평가기관(TCB) 또는 기술전문평가기관으로부터 BB 이상 기술등급 확보	3)
투자자 동의	지정기관투자자의 특례상장 및 매각제한 동의	

- 1) 지정기관투자자('19.5월말 현재 26사) : 부록 참고
 2) 주식 이외에 주식관련사채권 투자 포함(잔존만기 2년 이상인 경우에 한함)
 3) 기술신용평가기관(TCB) 및 기술전문평가기관

기술신용 평가기관	한국기업데이터, 기술보증기금, 나이스평가정보, 이크레더블, 나이스디앤비, SCI평가정보
기술전문 평가기관	보건산업진흥원, 과학기술정보연구원, 산업기술평가관리원, 전자통신연구원, 정보통신기술진흥센터, 생명공학연구원

'17.2.1부터 시행된 클라우드펀딩특례상장은 정부의 클라우드펀딩 발전방안('16.11.7)에 따라 투자형 클라우드펀딩(온라인소액공모)를 통해 일정규모 이상 자금조달에 성공한 스타트업기업의 코넥스시장을 통한 지속성장을 지원하기 위해 신설된 특례상장제도입니다.

클라우드펀딩특례상장은 클라우드펀딩에 성공한 기업이 거래소의 스타트업기업 전용 장외 시장인 KSM시장(KRX Startup Market, '16.11.14 개설)에 일정 기간 등록하였는지 여부에 따라 외형요건을 달리 정하고 있습니다. 또한 정책금융기관 등이 추천한 기업의 경우 외형요건 중 펀딩규모 요건을 완화하였습니다.

[클라우드펀딩특례상장 외형요건]

구 분	일반 클라우드펀딩기업	KSM등록 클라우드펀딩기업*
펀딩규모	3억원 이상 (추천기업 : 1억원 이상)	1.5억원 이상 (추천기업 : 0.75억원 이상)
참여 투자자수	50인 이상 (전문투자자 2인 포함)	20인 이상 (전문투자자 2인 포함)

* KSM 등록 후 6개월 경과 및 거래소가 정하는 일정요건 충족 기업

[코넥스 상장요건별 소속부 배정]

상장요건		소속부
일반상장	➡	일반기업부
기술특례상장	➡	스타트업기업부
클라우드펀딩특례상장	➡	클라우드펀딩기업부

(2) 질적요건(공익·투자자보호 관련 부적격 사유 등)

유가증권·코스닥시장과 달리 코넥스시장은 지정자문인이 신규상장신청을 하기 전에 신규상장신청기업에 대한 상장적격성을 판단하며 거래소에 의한 상장심사는 최소화하고 있습니다.

거래소는 신규상장신청기업의 코넥스 상장이 공익과 투자자보호에 부적합한 사유가 있는지 여부를 중심으로 질적 심사를 수행하고 있습니다.

이와 함께, 국민경제의 균형 있는 발전 및 자본시장의 효율적인 자금조달 기능을 저해하거나 선량한 풍속, 그 밖에 사회질서에 반한다고 인정되는 업종을 영위하는지 여부 등도 검토합니다.

한편, 지정자문인이 없는 특례상장기업은 거래소가 지정자문인을 대신하여 질적 심사과정에서 기업 전반을 심사합니다.

특히 기술특례상장의 경우 기술성, 공시능력 및 경영투명성을 토대로 공익과 투자자보호 여부를 심사하고 있으며, 클라우드펀딩특례상장의 경우 신생 창업기업의 특성을 감안하여 상장심사는 최소화하되 정기·수시공시 등의 공시업무 능력과 경영투명성 등에 초점을 맞춰 심사하게 됩니다.



4 상장절차

유가증권시장과 코스닥시장에 신규상장을 하고자 하는 기업은 일반적으로 거래소의 상장 예비심사 승인 후 상장요건 중 주식분산 요건을 충족하기 위하여 공모절차를 이행하여야 합니다.

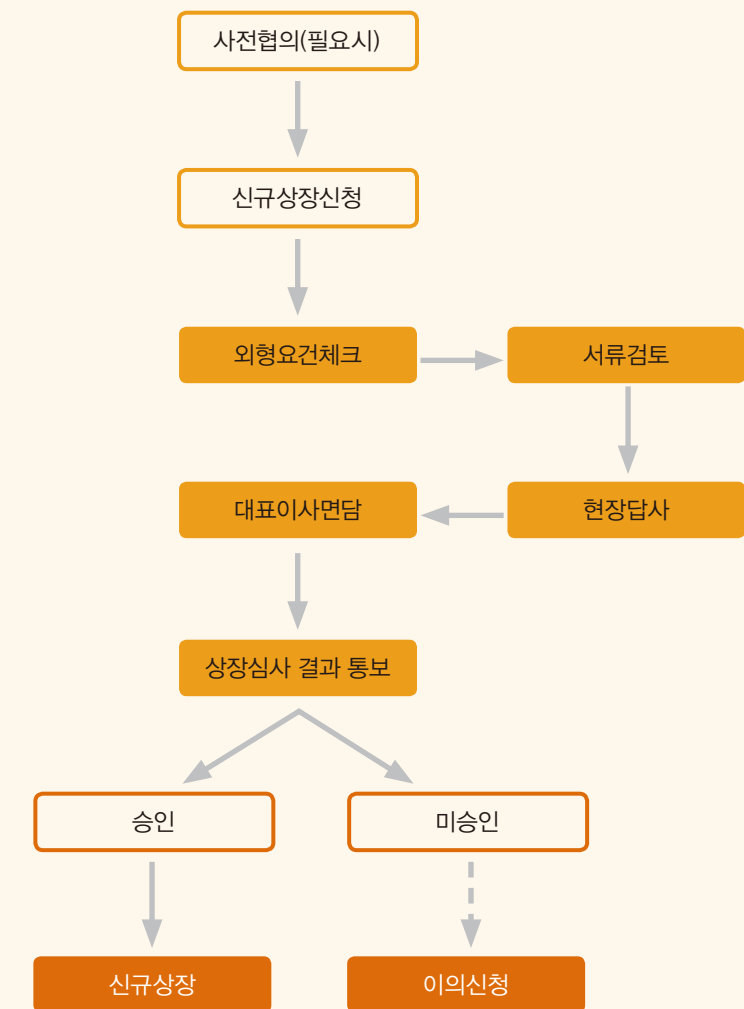
그러나 코넥스시장에서는 신규상장시 주식분산 요건을 별도로 요구하지 않기 때문에 상장 승인 후 공모절차가 의무사항이 아닙니다. 따라서 코넥스시장에 상장을 희망하는 기업은 자금조달의 필요성 및 규모 등을 고려하여 공모나 사모 또는 직상장 중에서 해당 기업의 실정에 적합한 상장방법을 선택할 수 있습니다.

코스닥시장의 경우 상장청구 이후 최초 매매거래개시일까지 약 4개월이 소요되지만, 코넥스시장에서 직상장의 경우 약 15영업일이 소요됩니다. 다만, 공모나 사모 방식을 통한 상장의 경우에는 직상장의 경우에 비해 소요기간이 다소 늘어날 수 있습니다.

한편, 기술특례상장은 일반기업의 상장심사 과정에서 상장공시위원회 심의 등의 과정이 추가됨에 따라 심사기간이 다소 길게 소요됩니다. 이에 따라 일반상장이나 클라우드펀딩특례상장은 상장신청일로부터 상장일까지 약 15영업일이 소요되는 반면, 기술특례상장은 약 45영업일이 소요됩니다.

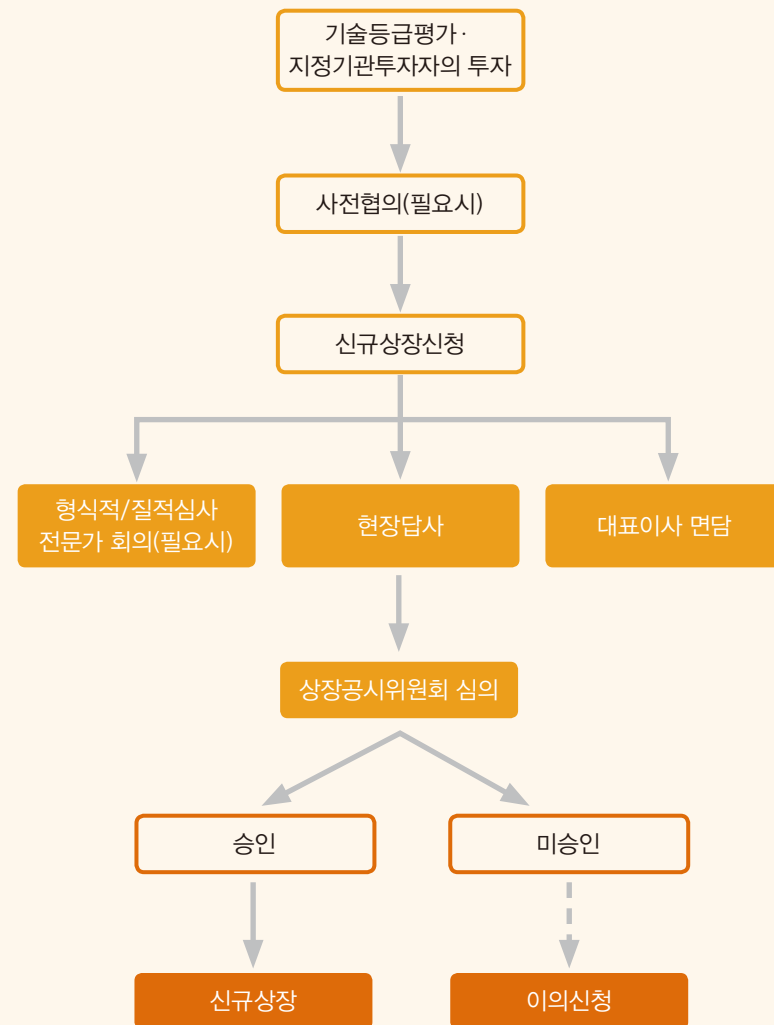


[일반기업 및 클라우드펀딩특례기업의 코넥스 상장절차]



* 점선은 선택사항

[기술특례기업의 코넥스 상장절차]



* 점선은 선택사항

5 단계별 세부 상장절차

사 전 준 비

(1) 지정자문인 선임계약 체결(일반상장에 한함)

코넥스시장에 일반상장하고자 하는 기업은 지정자문인 1사와 선임계약을 체결하여야 신규 상장신청이 가능합니다.

지정자문인은 상장신청법인의 상장적격성 심사뿐 아니라 상장 후 자문·지도, 공시·신고 대리, 기업의 정보생성 및 시장에서의 유동성공급자(LP) 업무를 담당함으로써 기업의 후견인 역할을 하고 있습니다.

상장신청법인은 지정자문인 선정에 있어 과거 상장실적, 지정자문인 업무수행 능력, 벤처캐피탈(VC)과의 협업 등을 고려할 수 있습니다.

[지정자문인의 역할과 의무]

구 분	내 용
상장 전	- 기업실사(Due Diligence) - 기업실사보고서 작성 - 상장적격성 심사 및 상장적격성보고서 작성
상장 후 ^{주1)}	- 금융관련법규 및 거래소규정 준수 관련 컨설팅 - 공시·신고 업무의 자문 및 대리 - 기업설명회 개최 권고 및 지원(반기 1회 이상) - 기업현황 보고서 작성 및 게시(반기 1회) - 유동성공급(LP)호가 제출^{주2)} - 기타 거래소가 필요하다고 인정하는 업무
기 타	지정자문인 업무 관련 내용의 기록 및 보관

주1) '17.6월부터 일정 요건을 갖춘 상장기업에 대해 직접 공시를 허용하고, 지정자문인의 LP호가 제출 의무를 면제하는 지정자문인 서비스 선택제를 도입

주2) '19.4월부터 일정요건을 충족한 경우에는 지정자문인의 유동성 공급호가 제출 의무 소멸

그 밖에 회사는 지정자문인의 공정한 업무 수행을 위하여 이해관계가 없는 지정자문인을 선임하도록 유의하여야 합니다.

참고

지정자문인의 이해상충행위에 해당하는 경우
(코넥스시장 상장규정 제8조 및 시행세칙 제9조)

- 지정자문인이 발행회사 주식등을 단독으로 5% 이상 또는 지정자문인의 이해관계자와 합산하여 10% 이상 보유한 경우
- 지정자문인 또는 이해관계자가 조합등을 통해 간접적으로 보유*한 경우에는 해당 보유지분을 합산하여 판단
- * 지정자문인등이 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합, 한국벤처투자조합, 사모집합투자조합 등을 통해 소유한 경우로서 조합에서 보유 중인 주식등에 지정자문인등이 조합에 출자한 비율을 곱하여 산정
- ** 지정자문인 선임계약 체결 이후 취득한 주식등은 보유비율 산정시 제외

코넥스상장법인은 상장기간동안 지정자문인과의 선임계약을 유지하여야 하며, 만약 계약을 해지하는 경우 30일(영업일 기준) 이내에 다른 지정자문인과 지정자문인 계약을 체결하지 않으면 상장폐지 요건에 해당됩니다.

(2) 상장대리인 선임계약 체결(특례상장에 한함)

지정자문인 선임계약이 면제되는 기술특례상장 또는 크라우드펀딩특례상장을 신청한 기업으로서 자력으로 상장신청이 힘든 창업·초기기업의 신규상장 사무를 지원하고 상장절차를 원활히 진행하기 위해 코넥스시장에서는 지정자문인제도와 별도로 상장대리인제도를 도입하고 있습니다. 따라서 특례상장기업은 필요한 경우 상장대리인을 통해 신규상장을 신청할 수 있습니다.

상장대리인의 자격은 인수업 인가를 받은 투자매매업자(증권사)와 온라인소액투자중개업자(크라우드펀딩중개업자)로 제한됩니다. 다만, 기술특례상장 신청기업의 경우에는 인수업 인가를 받은 투자매매업자만 상장대리인이 될 수 있습니다.

(3) 외부감사인에 의한 외부감사

코넥스 상장을 위해서는 상장신청시 직전 사업연도 결산에 대하여 외부감사법에 따른 회계법인이 같은 법률에서 정하고 있는 절차를 준수하여 작성한 감사보고서(감사의견이 '적정'인 경우에 한함)를 제출하여야 합니다.

상장신청시 제출하는 감사보고서는 모두 회계법인에 의하여 작성되어야 하며, 감사반에 의한 보고서는 인정되지 않습니다.

한편, 유가증권·코스닥시장에 주권을 상장하고자 하는 기업은 외부감사법에 따른 증권선물위원회에 의한 감사인 지정 및 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용 의무가 있으나, 코넥스시장의 경우 창업·초기 중소·벤처기업의 작은 기업규모를 고려하여 상기 두 가지 의무를 모두 면제하여 상장부담을 완화하고 있습니다.

참고

외부감사의 대상 (주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제4조)

- 주권상장법인
- 해당 사업연도 또는 다음 사업연도 중에 상장회사가 되려는 주식회사^{주)}
- 직전 사업연도 말 자산총액이 500억원 이상인 회사
- 직전 사업연도 말 매출액이 500억원 이상인 회사
- 다음 각 사항 중 3개 이상에 해당하지 아니하는 회사
 - 직전 사업연도 말 자산총액이 120억원 미만
 - 직전 사업연도 말 부채총액이 70억원 미만
 - 직전 사업연도 매출액이 100억원 미만
 - 직전사업연도 말 종업원이 100명 미만

참고

외부감사인 선임절차



- 계약체결일로부터 2주 이내에 증권선물위원회(금융감독원) 보고

주) 자산총액 등 회사규모가 외부감사법에서 정하는 기준에 미달하는 경우에도 코넥스시장에 상장하기 위해서는 외부감사를 받아야 하며, 해당 기업의 외부감사인 선임 및 그 사실의 증권선물위원회(금융감독원) 보고는 해당 사업연도의 종료일까지 이루어져야 함

(4) 기술평가 및 지정기관투자자의 상장동의(기술특례상장에 한함)

지정자문인 선임 없이 코넥스시장에 기술특례상장을 희망하는 기업은 기술신용평가기관 (TCB, Technology Credit Bureau) 또는 기술전문평가기관 중 1사 이상으로부터 BB 이상의 기술평가등급을 받아야 합니다.

기술평가기관은 약 4주간에 걸쳐 신청기업의 기술성과 시장성을 평가한 후 등급이 기재된 기술평가서를 발급하게 되며, 해당 서류는 특례상장신청 시 제출하여야 합니다.

기술평가서는 신규상장신청일로부터 6개월 이내에 발행된 것만이 유효하며, 기술평가를 통보받은 기업은 통보일로부터 6개월 이내에 동일한 사유로 다시 기술평가를 받을 수 없습니다.



[기술평가 항목]

구분(대분류)	평가항목(중분류)	주요 평가 사항
기술성	기술의 완성도	- 기술의 완성도 - 기술의 자립도 및 확장성 - 기술의 모방 난이도
	기술의 경쟁우위도	- 주력기술의 차별성 - 주력기술제품의 수명 - 기술개발 및 수상(인증) 실적 - 지식재산보유현황 - 연구개발 활성화 수준 - 연구개발 투자비중, 규모 및 적정성
	기술인력의 수준	- 기술경영 경험수준 - 기술경영 지식수준 - 기술경영 관리능력 - 주요 경영진의 전문성 - 주요 경영진의 사업 몰입도 - 최고기술경영자의 전문성 - 기술인력의 전문성
	기술제품의 상용화 경쟁력	- 기술제품의 생산역량 - 기술제품 상용화를 위한 자본조달능력 - 기술제품 판매처의 다양성 - 기술제품 판매처의 안정성 - 기술제품을 통한 부가가치 창출능력
시장성	기술제품의 시장규모 및 성장잠재력	- 주력 기술제품의 시장규모 - 주력 기술제품 시장의 성장성 - 주력 기술제품의 시장구조 및 특성
	기술제품의 경쟁력	- 기술제품의 시장지위 - 경쟁제품 대비 비교우위성

이와 함께, 신규상장신청일 6개월 전부터 단독 또는 공동으로 소유하는 주식등을 합산한 수량이 상장신청일 현재 해당 기업이 발행한 주식등의 총수의 10% 이상에 해당하거나 30억원 이상 투자하고 있는 지정기관투자자가 해당 기업의 코넥스시장 상장에 동의하는 서류(지정기관투자자 상장동의서)를 제출해야 합니다.

지정기관투자자의 투자기간은 6개월 이상으로서, 합산 대상인 투자는 주식 이외에 주식관련사채권 등이 포함됩니다. 주식관련사채권 투자의 경우 잔존만기가 2년 이상이어야 하며, 상장신청일 현재 주식으로의 전환을 가정하여 지분율을 계산합니다.

한편, 코넥스 상장에 동의한 지정기관투자자(계속보유 의무 지정기관투자자)는 자신이 투자하고 있는 주식등에 대해 일정기간 동안 매각제한에 동의하는 서류(계속보유확약서)를 함께 제출해야 합니다.

[계속보유 의무 지정기관투자자의 매각 제한]

구 분	내 용
매각제한 기간	- 상장일부터 6개월간 6개월 이후 매 1개월마다 상장일 현재 소유주식등의 10%에 상당하는 보유분 매각 가능
매각제한 기간내 인출 가능 사유	- 법령상 의무이행 - 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위한 인수·합병 - 타 지정기관투자자에게 소유주식등을 장외 매도 또는 시간외대량매매하는 경우
매각제한 예외	해당 기업이 지정자문인을 선임한 경우

(5) 기업실사 및 상장적격성보고서 작성 (일반상장에 한함)

회사와 지정자문인이 협의를 거쳐 코넥스 상장을 결정하면 지정자문인은 회사의 재무상황, 영업활동 및 내부통제제도 등에 대한 기업실사(Due Diligence) 및 정관 변경 등의 사전 정비를 수행하게 됩니다.

지정자문인은 기업실사 후 회사의 상장적격성이 인정되면 외부감사인의 회계정보에 대한 확인, 지정자문인의 상장적격성에 대한 의견 및 기업실사 내역 등을 포함하는 상장적격성보고서*를 작성합니다.

* 특례상장의 경우 상장신청기업이 「신규상장심사청구서」 작성

상장요건 충족을 위해 상장신청 전에 반드시 정비해야 하는 사항은 다음과 같습니다.

❖ 명의개서대리인 선임

증권거래의 안정화와 경제적 효율성을 기하기 위하여 상장규정에서는 상장기업의 주식 관련 사무를 명의개서대리인*이 대행하도록 정하고 있습니다.

* 현재 한국예탁결제원, KEB하나은행, KB국민은행이 금융위에 등록되어 있음

명의개서대리인을 선임하려면 상법에 따라 정관에 명의개서대리인을 둘 수 있는 근거조항을 두어야 합니다. 따라서 정관에 명의개서대리인 선임에 관한 근거조항이 없는 경우에는 주주총회를 통해 정관을 변경한 후, 이사회 결의를 통해 명의개서대리인을 선임하여야 합니다.

❖ 정관정비

상장을 희망하는 기업은 1주당 금액(액면가) 및 주식 양도에 관한 사항이 상장규정에 부합하도록 정관의 관련 조항을 정비해야 합니다.

회사는 정관으로 정하는 경우 무액면주식을 발행할 수 있으며, 액면주식을 발행하는 경우에는 액면가액을 100원, 200원, 500원, 1,000원, 2,500원, 5,000원 중 하나로 하여야 합니다. 액면가액이 커서 상대적으로 상장주식수와 유동주식수가 적다고 판단되면 액면 분할을 통해 주당 가격을 낮추고 유동주식수를 증가시킬 수 있습니다. 또한 시장에서의 원활하고 자유로운 거래를 위하여 주식의 양도제한이 없어야 합니다. 다만, 법령 및 정관상의 주식의 양도제한이 코넥스시장에서의 매매거래를 저해하지 않는다고 인정되는 경우에는 상장이 가능합니다.

신규상장신청 및 매매거래 개시

(6) 신규상장신청

상장희망법인과 지정자문인은 상장희망일로부터 15영업일(기술특례는 45영업일) 전에 신규상장신청서, 상장적격성보고서(특례상장은 신규상장심사청구서) 각 2부 및 첨부서류를 거래소에 제출하여야 합니다.

신규상장신청이 접수되면 거래소는 해당 사실을 보도자료와 홈페이지(<http://konex.krx.co.kr>)를 통하여 공개하고 있으며, 필요할 경우 거래소는 신규상장신청 전에 상장신청법인과 상장절차 등에 대하여 사전협의를 요청할 수 있습니다.

[일반상장의 신규상장신청 제출서류]

서류명	비 고
신규상장신청서	-
상장적격성보고서	-
최근 사업연도 (연결)감사보고서 및 반기 (연결)검토보고서	-
합병등의 영향이 반영된 최근 사업연도 재무제표 및 외부감사인의 검토보고서	합병등 ^{주)} 의 기일이 속하는 사업연도 종료 전 상장신청 시
주주명부 및 주주명부요약표	-
정관	-
상장동의에 관한 이사회 의사록	-
주권견양(예탁자계좌부기재확인서) 또는 주권(불)발행증명서	-
계열 등 특수관계 부존재확인서	-
주채권은행 의견서	-
이해관계자 투자현황 확인서	-
명의개서대행계약서	-
지정자문인 선임계약서	-
코넥스 상장계약서	-
의무이행확인서	-
주식등의 보유 부존재 확인서	-
중소기업임을 증명할 수 있는 서류	중소기업 확인서 등
상장종목개요	-
평가가격 산출내역	-
공시책임자 및 대리인 신고서	-
공시책임자 직무수행 승낙확인서	-
상장수수료 영수증	'20.6.30일까지 면제

주) 자본시장법 제165조의4제1항 각 호에 따른 합병 등

상장신청 이후 공모(모집·매출), 사모 또는 크라우드펀딩 등으로 신규상장신청서 및 상장적격성보고서의 정정 또는 내용 변경이 있을 경우, 해당 주금 납입기일까지 기재내용을 정정 또는 변경하여 다시 제출하여야 합니다.

[신규상장 신청 후 공모/사모/크라우드펀딩 진행시 수정·추가 제출서류]

서류명	비 고
신규상장신청서	수정 제출
상장적격성보고서	
상장종목개요	
법인등기부등본	등기완료후 즉시 제출
주주명부요약표 또는 청약·배정명세서	주금납입일 제출
증권인수, 공모·사모 중개 등 발행관련 계약서	
주금납입증명서	

참고 상장신청서류 준비시 유의사항

① 개인정보 기재 금지

주민등록번호 수집은 「개인정보보호법」상 원칙적으로 금지되며, 법령상 근거가 존재하는 등 예외적인 경우에만 허용됩니다. 주민등록번호 유출시 과징금, 대표이사(CEO) 등에 대한 법적조치 등이 부과될 수 있으므로, 상장신청서류에 주민등록번호가 포함되지 않도록 주의해야 하고, 거주지 주소, 휴대폰번호 등 개인정보의 기재도 가급적 지양해야 합니다.

② 합병 시 추가서류 제출

과거 결산기말 전 3개월 이내에 합병등이 있을 경우 해당 사업연도의 결산 후 상장신청이 가능하였으나, 현재는 합병시기의 제한없이 신규상장신청이 가능합니다. 단, 해당 합병등의 기일이 속하는 사업연도 종료 전에 신규상장신청을 할 경우 합병등의 영향이 반영된 최근 사업연도 재무제표 및 외부감사인의 검토보고서를 추가로 제출하여야 합니다.

③ 공시서류 간 내용 일치

코넥스시장에서는 신규상장 승인 후 상장적격성보고서를 공시하도록 되어 있습니다. 따라서 지정자문인과 상장신청기업은 상장적격성보고서 기재내용과 그 외에 공시되는 감사보고서, 사업보고서 등과의 기재내용이 일치되도록 하여야 합니다.

(7) 상장심사

거래소는 상장신청법인에 대해 코넥스시장에서 주식을 거래할 수 있는 요건을 갖추었는지 여부를 심사하게 됩니다. 상장신청기업과 지정자문인이 작성한 신규상장신청서, 상장적격성보고서 및 첨부서류를 면밀히 검토하고, 현지답사 및 대표이사 면담 등을 통해 상장승인 여부를 결정합니다.

❖ 현지 답사

거래소는 심사기간 중 상장신청법인을 1회 이상 직접 방문하여 해당 법인의 생산설비 등을 확인하고, 임직원과의 면담을 통해 심사에 필요한 사항을 질의·청취합니다.

다만, 상장신청법인의 생산시설이 단순하고 사업내용이 일반적으로 많이 알려져 있어 확인이 필요 없다고 인정되는 경우에는 현장 답사를 생략할 수도 있습니다.

❖ 대표이사 면담

상장신청법인의 대표이사와 거래소의 코넥스시장 담당임원과의 면담이 심사기간 중 한 차례 이루어집니다. 동 절차를 통해 거래소는 대표이사의 경영철학, 상장배경 등을 확인하고, 코넥스시장에 대한 상장신청법인의 건의·애로사항 등을 청취하거나 유의사항 등을 사전에 확인하게 됩니다.

❖ 전문가회의 (기술특례상장에 한함)

기술특례상장시 거래소는 기술성 심사를 위해 필요한 경우 전문가회의의 자문결과를 반영할 수 있습니다. 전문가회의는 상장신청법인이 속한 산업분석, 기술성·시장성 평가 등을 심의합니다.

6인으로 구성된 전문가회의에는 거래소 코넥스시장담당임원(위원장), 전문가집단 구성원 및 코넥스시장 상장공시위원회 위원 등이 참여합니다. 이 중 전문가집단은 산업별 특성에 따라 기업, 대학 및 연구단체 등 해당 분야 전문가들로 구성되며, 현재 코스닥시장 상장심사시 전문가집단 풀(19개 분야 전문가 약 200여명)과 동일합니다.

(8) 코넥스 상장승인 및 매매거래 개시

일반기업 및 클라우드펀딩특례기업의 경우 거래소 내부심사만으로 상장신청결과가 확정됩니다. 다만, 기술특례상장기업의 경우 코넥스시장 상장공시위원회의 심의를 거치게 됩니다. 동 위원회는 학계, 법률, 회계, 중소기업·벤처금융 관계기관, 전문투자자 등의 외부전문가 6인과 거래소 코넥스시장담당임원 1인 등 총 7인으로 구성됩니다.

거래소는 상장신청기업의 상장심사결과를 상장신청기업과 지정자문인에게 통보합니다. 다만, 신규상장 신청서류의 정정·보완이 있거나 심사결과에 중대한 영향을 미치는 사안이 발생한 경우 심사결과 통보 일정이 지연될 수 있습니다.

거래소는 상장이 승인되면 상장신청기업을 상장원부에 등재하고, 해당 내용을 해당 기업, 지정자문인 및 한국예탁결제원에 지체 없이 통지한 후 거래소 공시매체(kind.krx.co.kr)와 보도자료를 통해 공표합니다. 이후 해당 지정자문인은 상장적격성보고서를 거래소 공시매체에 공시합니다.

❖ 상장수수료 납부

상장신청법인은 시가총액을 기준으로 산정된 상장수수료를 거래소에 납부하여야 합니다. 다만, 코넥스시장의 활성화를 위하여 거래소는 상장수수료를 '20.6.30일까지 면제하고 있습니다.

[코넥스시장 신규상장수수료]

시가총액 ^{주)}	수수료율
100억원 이하	10억원당 3만원 (최저한도액 5만원)
100억원 초과 300억원 이하	30만원+100억원 초과금액의 10억원당 2만5천원
300억원 초과 500억원 이하	80만원+300억원 초과금액의 10억원당 2만원
500억원 초과 700억원 이하	120만원+500억원 초과금액의 10억원당 1만5천원
700억원 초과 1,000억원 이하	150만원+700억원 초과금액의 10억원당 1만원
1,000억원 초과 2,000억원 이하	180만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5천원
2,000억원 초과 5,000억원 이하	230만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 2천5백원
5,000억원 초과	305만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 5백원

주) 기준시가총액 : 상장주식수 × 평가가격

또한, 유가증권·코스닥시장은 상장예비심사청구시 상장심사수수료로 일정 금액을 부과하고 있으나, 코넥스시장에서는 상장을 희망하는 초기 중소·벤처기업들의 재정적 부담을 완화하기 위해 상장심사수수료는 별도로 부과하지 않습니다.

❖ 최초가격 결정

매매개시일의 최초가격은 평가가격을 기준으로 일정 범위 내에서 결정됩니다. 코넥스시장은 공모 이외에도 사모, 직상장 등을 통해 상장이 가능하므로 그 상장방식에 따라 신규상장종목의 평가가격 산정방법을 세분화하여 정하고 있습니다.

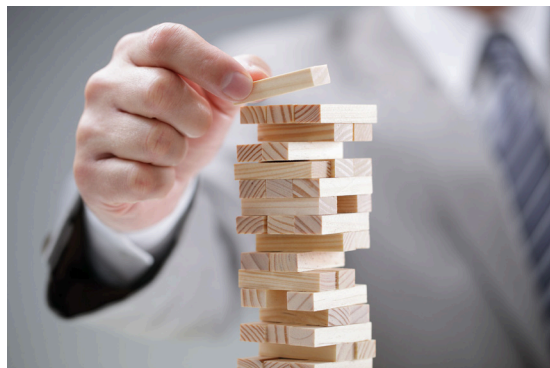
(☞ 『Part 4. 매매제도』 중 「8. 신규상장종목의 최초가격 결정방법」 참조)

6 코스닥 이전상장

원칙적으로 코넥스상장법인이 코스닥시장에 이전상장을 하기 위해서는 비상장법인과 동일한 상장요건을 갖추고 상장절차를 거쳐야 합니다. 하지만 거래소는 코넥스시장에서 뛰어난 경영성과를 보이는 등 일정 요건을 충족하는 코넥스상장법인에 대해 일부 코스닥 상장요건을 완화함으로써 코스닥시장으로 신속히 이전상장 할 수 있는 특례제도인 「신속이전상장(Fast Track)」제도를 도입·운영하고 있습니다.

(1) 신속이전상장(Fast Track) 요건

신속이전상장제도는 다양한 기업들이 대상이 될 수 있도록 5가지 방식의 Track으로 구성되었으며, 이전상장을 희망하는 기업은 5가지 트랙 중 해당 기업의 실정에 적합한 트랙을 선택하여 코스닥 이전상장을 신청할 수 있습니다. 참고로 거래소는 이전상장 활성화를 위해 '17.6월 신속이전상장 요건을 완화하고, '18.4월 성장성 요건을 신설하였으며, '19.4월 이익미실현기업에 대한 요건도 추가하였습니다.



[신속이전상장(Fast Track) 요건]

	공통요건	개별요건
TRACK 1	① 코넥스시장 상장 후 1년 경과 ② 지정자문인 추천 ³⁾ ③ 기업경영의 건전성 등 ⁴⁾ 충족	① 최근 사업연도 영업이익 有 ② 최근 사업연도 매출 100억원 이상 ③ 기준시가총액 ¹⁾ 300억원 이상
TRACK 2		① (직전 사업연도) ROE 10% 이상 ② (최근 사업연도) ROE 10% & 법인세비용차감 전계속사업이익 20억원 이상
TRACK 3		① 최근 사업연도 법인세비용차감전계속사업이익 20억원 ② 최근 사업연도 ROE 20% 이상
TRACK 4		① 최근 사업연도 매출액 200억원 이상 ② 최근 사업연도 매출액이 직전 사업연도 대비 20% 이상 증가 ③ 최근 사업연도 영업이익 10억원 이상
TRACK 5		① 소액주주 지분을 10% 이상 ② 시가총액 ²⁾ 이 2천억원 이상 & 자본금 규모 초과 ③ 기준시가총액 ¹⁾ 3천억원 이상

- 1) 상장예정주식수 × 모집 또는 매출한 주식의 가격
- 2) 상장예비심사청구일 기준으로 최근 3개월간 코넥스시장 시가총액(=종가×상장주식수)의 일평균한 수치
- 3) 추천 지정자문인이 6개월 이상 해당 기업과 지정자문인 계약을 유지하고 있을 것
- 4) 기업경영의 건전성 등(「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제7조의4)

- 최근 1년간 금융관련법규 또는 거래소 규정위반으로 금융위원회 또는 거래소로부터 제재를 받은 사실이 없을 것
- 그 밖의 공익과 투자자 보호에 위배되는 사실이 없을 것

또한 '15.6.12부터 일정 요건을 갖춘 코넥스상장법인이 코스닥시장에 상장된 기업인수목적회사(SPAC)와 합병을 통해 코스닥시장으로 이전상장하는 경우 신속이전상장에 준하는 상장특례가 적용되는 신속합병상장제도를 신설하였습니다.

[신속합병상장요건]

구 분	요 건
신속합병상장	• 최근 2사업연도^{주)}에 각각 당기순이익 10억원 이상 및 영업이익 시현 • 코넥스시장 상장 후 1년 이상 경과 • 선임기간이 6개월 이상 경과한 지정자문인의 추천 • 기업경영의 건전성 등 충족

주) 사업연도 : 코넥스시장 상장일이 속한 사업연도를 포함하되, 상장일로부터 사업연도말까지 기간이 6개월 미만인 경우 상장한 사업연도를 포함하지 않음

(2) 이전상장 혜택

코스닥으로 이전상장하는 모든 코넥스상장법인에 대해 의무공모물량 산정시 코넥스 상장기간 중의 모집·매출분을 산입하도록 하여 최대주주 지분을 희석 부담을 완화하고 있습니다. 이 경우, 코넥스시장에서의 모집·매출분을 산입한 결과 코스닥 상장에비심사청구일 이후 모집·매출할 주식수가 발행주식총수의 5% 미만인 때에는 5% 이상을 모집·매출해야 합니다.

또한, 벤처금융 또는 전문투자자가 2년 미만 투자한 주식등에 대한 매각제한의무(상장 후 1개월간)와 관련하여 코넥스 상장기간이 1년 이상이거나, 코넥스 상장기간이 1년 미만이어도 코넥스시장에서 주식을 취득한 경우에는 매각제한의무가 면제됩니다.

[이전상장 혜택(공통)]

구 분	혜 택
주식분산 (공모비율)	• 주식분산을 위한 공모비율 산정시 코넥스 상장기간 중 모집·매출분 산입
매각제한	• 요건 충족시 투자기간이 2년 미만인 벤처금융 또는 전문투자자의 매각제한 의무 면제 (1) 코넥스시장 상장기간이 1년 이상 (2) 코넥스시장 상장기간이 1년 미만 : 코넥스시장에서 주식등을 취득한 경우 또는 코넥스시장 상장일 이전에 취득한 주식등을 코넥스시장에서 매각한 경우

이와 별도로 신속이전상장기업 및 신속합병상장기업의 경우 외형요건 완화('18.4월 자기자본 요건 삭제) 및 기업계속성 심사 면제, 심사기간 단축 등의 특례가 적용됩니다.

[코스닥 상장 시 신속이전·신속합병상장의 혜택]

구 분		코스닥(일반상장)	신속이전 상장	신속합병 상장
질적 심사	기업의 계속성	심사	면제	면제 ^{주1)}
	경영안정성	심사	면제 ^{주2)}	심사
	경영투명성	심사	심사	심사
심사기간		45영업일 이내	30영업일 이내	

주1) 영업의 현저한 악화 등 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 심사 가능

주2) 4가지 요건(①최대주주 지분율 30% 이상, ②최근 1년 이내 최대주주 변경 없을 것, ③최대주주가 벤처금융·집합투자기구·명목회사가 아닐 것, ④경영권 관련 소송 및 경영권 분쟁 가능성이 없을 것)을 모두 충족시 면제

(3) 투자자 보호 강화

거래소는 부실기업이 코스닥시장으로 이전상장할 경우 발생할 수 있는 코스닥시장 건전성 저하와 투자자 피해를 막기 위해 신속이전기업에 대해 투자자 보호 강화장치를 마련하고 있습니다.

우선, 신속이전·합병상장기업의 경우 최대주주등의 보유주식에 대한 매각제한기간이 일반기업(6개월)의 2배인 1년으로 연장·적용됩니다.

[코스닥 상장 후 매각제한]

구 분	일반기업	신속이전·합병기업
최대주주등	6개월	1년
심사청구일 전 1년 이내 • 제3자배정 주식 취득 • 최대주주등의 소유주식등 취득	6개월	1년 ^{주)}

주) 코넥스시장에서 제3자배정 또는 최대주주등으로부터 주식등을 취득한 경우 면제

거래소는 이전상장 기업에 대한 지정자문인의 책임도 강화하였습니다. 이에 따라, 지정자문인이 추천한 신속이전상장기업이 코스닥 이전상장 후 2년 이내에 관리종목으로 지정되거나 상장폐지되는 경우, 거래소는 해당 지정자문인의 신규지정자문 계약체결을 1년 이내의 범위에서 제한(관리종목지정 : 6개월 이내, 상장폐지 : 1년 이내)하는 조치를 취할 수 있습니다.



7 상장폐지

코넥스시장의 상장폐지요건은 상장규정 제28조 및 같은 규정 시행세칙 제24조와 제24조의2에서 규정하고 있으며, 기본적으로 유가증권·코스닥시장의 상장폐지 요건과 유사합니다. 다만, 초기 중소·벤처기업의 취약한 재무상태 및 경영성과의 높은 변동성 등을 고려하여 재무상태 및 경영성과와 관련한 상장폐지 요건은 적용하지 않습니다.

이와 함께, 코넥스시장은 부실기업 또는 성과가 저조한 특례상장기업의 조기 퇴출을 통한 시장건전성을 확보하기 위해 지정자문인 선임 여부를 퇴출요건에 추가하고 있습니다.

한편, 상장폐지종목에 대해서는 주주에게 환금성 기회를 제공하기 위해 상장폐지 이전에 7일 이내의 기간에서 가격제한폭을 적용하지 않고 매매거래를 하는 정리매매를 허용하고 있습니다.

[지정자문인 선임계약 관련 상장폐지 사유]

구 분	상장폐지 사유
일반기업부	• 지정자문인 선임계약이 해지된 날부터 30일 이내에 선임계약을 체결하지 않는 경우
스타트업기업부	• 상장일부터 1년 경과 후에도 지정자문인 선임계약을 체결하지 않는 경우 ^{주)}
크라우드펀딩기업부	• 상장일부터 1년 경과 후에도 지정자문인 선임계약을 체결하지 않는 경우 ^{주)}

주) 해당 기업의 이의신청이 있는 경우 상장공시위원회의 심의를 거쳐 1년 이내 범위에서 개선기간 부여 가능

[코넥스시장의 주요 상장폐지 요건]

구 분		요 건
즉시 상장 폐지	감사의견	• 부적정, 의견거절, 감사범위제한으로 인한 한정 (연결재무제표 포함)
	공시서류 미제출	• 사업보고서를 법정제출기한까지 미제출 ^{주1)}
	분산요건 미달	• 사업연도(신규상장일이 속하는 사업연도는 제외) 말 기준 분산주식 ^{주2)} 의 수가 5%에 미달
	기업설명회 미개최	• 2반기 연속 또는 3년내 4회 이상 미개최
	이전상장	• 유가증권·코스닥시장 상장을 위한 상장폐지 신청
	기타	• 어음 또는 수표의 부도/은행 거래정지 • 해산사유(피흡수합병, 파산선고 등) 발생 • 주식의 양도제한
위원회 심의 후 상장폐지 결정		• 불성실공시(최근 1년간 누계벌점이 15점 이상) • 회생절차개시신청(간이회생절차개시신청 포함) • 상장관련서류의 허위기재 또는 누락 • 횡령·배임, 회계부정, 주된 영업정지 등

주1) 사업보고서의 법정제출기한 전 3개월 이내 감사인의 감사불능사유로 감사를 수행하는 것이 불가능하게 된 경우, 그 법정제출기한으로부터 3개월 이내의 범위에서 상장폐지 유예 가능

주2) 분산주식 : 비분산주식(①최대주주 및 특수관계인이 소유한 주식, ②벤처금융·전문투자자·우리사주조합이 아닌 주요주주가 소유한 주식, ③자기주식)을 제외한 주식

[상장폐지 절차]



주) 형식적 상장폐지 사유 중 사업보고서 미제출, 부도발생·은행거래 정지, 해산 등 객관적으로 폐지사유 확인이 가능하여 별도의 판단이 필요 없는 경우 이의신청 절차 없이 상장폐지

❖ 상장적격성 실질심사

코넥스시장에서는 상장유지 적격성을 심사하여 해당 기업의 상장폐지 여부를 결정하는 실질심사제도를 운영하고 있습니다.

실질심사는 기업경영의 계속성, 투명성, 투자자의 보호에 중대한 영향을 미칠 만한 중요 사실이 발생할 경우 실시하게 되며, 기업의 재무내용과 경영 현황 등 기업실질에 기초하여 이루어지게 됩니다.

[상장폐지 실질심사 사유]

- ① 불성실공시 누계벌점이 최근 1년간 15점 이상인 경우
- ② 회생절차개시신청(간이회생절차개시신청 포함)이 있는 경우
- ③ 상장관련 신청서, 보고서 및 첨부서류의 내용 중 중요 사항의 허위 기재 또는 누락내용이 투자자보호를 위하여 중요하다고 판단되는 경우
- ④ 횡령, 배임 발생사실이 공시등을 통해 확인되는 경우
 * 임원 : 횡령·배임금액이 자기자본의 3% 이상이거나 10억원 이상
 직원 : 횡령·배임금액이 자기자본의 10% 이상
- ⑤ 회계처리기준상의 중대한 위반 등이 확인된 경우
- ⑥ 주된 영업이 정지된 경우
- ⑦ 거래소가 투자자보호를 위하여 상장폐지 필요성을 인정하는 경우

[실질심사 절차]



1) 이의신청이 없으면 상장폐지

2) 개선기간을 부여할 경우 코넥스상장법인이 계속기업으로서의 존립이 어렵다고 인정되는 경우 상장폐지시기 단축 가능



PART 03 · 코넥스시장 공시제도

1. 공시제도 개요	72
2. 주요경영사항의 신고(의무공시)	75
3. 자율공시	79
4. 조회공시	81
5. 해명공시	82
6. 공시유보	84
7. 기업설명회(IR) 개최의무	84
8. 신고사항	85
9. 지정자문인 공시대리 제도	86
10. 상장법인 직접공시 제도	88
11. 매매거래정지제도	90
12. 불성실공시제도	91
〈참고2〉 정기결산 신고 및 공시일정표	94
〈참고3〉 추가·변경상장	95

코넥스시장의 이해



1 공시제도 개요

코넥스시장은 유가증권·코스닥시장에 부과되는 수시공시 의무사항 중 창업 초기 중소·벤처기업에 있어 중요성이 떨어지거나 정기공시 등과 중복되는 사항들을 대폭 축소하였습니다.

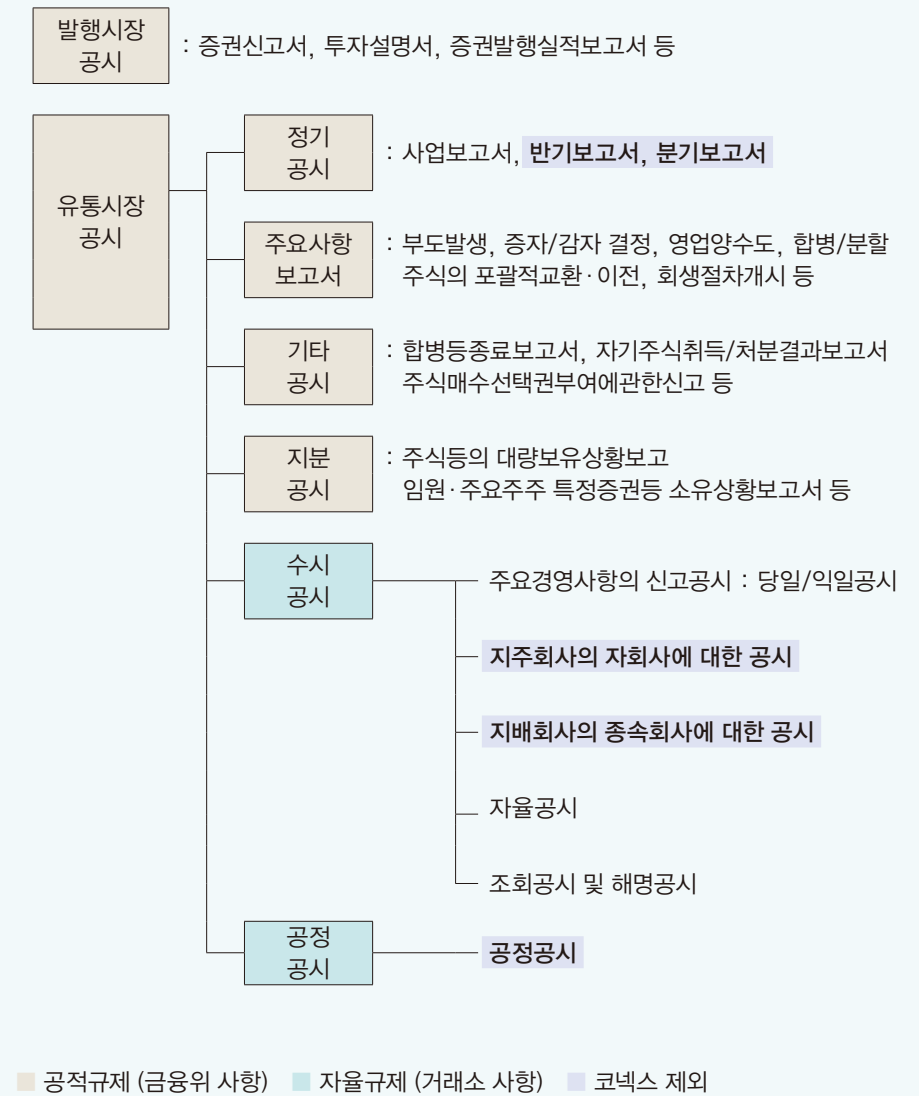
그러나 창업 초기 중소·벤처기업 실질에 중대한 변화를 가져올 수 있는 사항은 공시의무사항에 모두 포함함으로써 실질적 기업정보 공백은 발생하지 않도록 하였습니다.

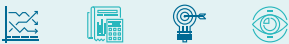
또한 자본시장법상 반기·분기보고서 제출의무를 면제하되, 창업 초기 중소·벤처기업의 성장잠재력 판단에 필요한 다양한 형태의 기업 정보가 충분히 제공될 수 있도록 상장법인의 IR 개최(연 2회 이상, 분기보고서 대체) 및 지정자문인의 기업현황보고서 제출(반기보고서 대체)를 의무화하였습니다.

한편 코넥스 상장법인의 공시인력 운용부담 완화 및 기업정보 제공의 전문성과 신뢰성 제고 등을 목적으로 공시대리인 제도를 도입하였습니다.



[증권시장 공시체계]





[제출기관 및 시스템]

공시구분	제출기관	제출시스템	사전승인 여부
① 수시공시 (②를 제외한 모든 수시공시)	한국거래소	KIND	한국거래소 (○)
② 수시공시·주요사항보고서 공통항목 부도발생, 은행거래 정지·금지 영업정지, 회생절차 개시신청, 해산사유 발생 유상증자결정, 무상증자결정, 감자결정 채권은행 등의 관리절차 개시 소송 등의 제기 CB, BW, EB 및 조건부자본증권 발행 자기주식 취득·처분의 결정 등 주권 관련 사채권 양수도 결정 영업양수도·유형자산양수도의 결정 등 타법인 주식 및 출자증권 양수도 결정 합병, 분할, 분할합병, 주식교환·이전 결정	금융감독원 한국거래소		
③ 기타공시 자기주식취득/처분결과보고서 주식매수선택권부여에 관한 신고 사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임신고 합병등 종료보고서 등	금융감독원	DART	×
④ 지분공시 공개매수신고서 주식등의 대량보유상황보고 임원등의 특정증권등의 소유상황보고 등	금융감독원 한국거래소		
⑤ 정기공시(사업보고서)			

2 주요경영사항의 신고(의무공시)

투자자의 투자판단에 중요한 영향을 주는 기업의 현재와 미래에 대한 주요 경영정보가 발생*할 경우 상장법인은 의무적으로 투자자들에게 알려야 합니다.

* 주요경영사항에 해당하는 사실 발생 또는 의사 결정(이사회 결의, 대표이사 또는 사실상 권한이 있는 임원·주요주주 등의 결정)

특히, 코넥스시장은 상장폐지 등 시장조치 관련 사항, 자본시장법상 주요사항보고서 수준의 중요사항, 지배구조 변동사항 및 횡령·배임 등 건전성 저해행위를 중심으로 공시의무를 부과하고 있습니다.

이 중, 상대적으로 긴급성이 적은 사항은 발생일의 다음날까지 공시하도록 하였고, 재무비율을 기준으로 한 항목의 경우 코스닥시장보다 기준비율을 높여 성장형 초기기업의 특성을 반영하였습니다.

[당일·익일 공시시한]

구 분	공시시한
당일 공시	• 사유발생 당일 (당일 18:00, 또는 익일 07:50까지)
익일 공시	• 사유발생 익일 (익일 18:00)

* 전자공시시스템 운영시간 : 평일 오전 7시 30분~오후 6시

개요
상장제도
03 공시제도
매매제도
부록

[코넥스시장 수시공시항목요약 (제6조) 36개항목]

1. 해당 코넥스시장 상장법인의 영업 및 생산활동에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (3)	
당일	가. (주된)영업의 일부 또는 전부 정지 / 정지에 관한 행정처분 (매출액 20%이상)
익일	나. 거래처와의 거래 중단 (매출액 20%이상)
익일	다. 생산활동 중단, 폐업 (매출액 20%이상)
2. 해당 코넥스시장 상장법인이 발행하는 증권에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (6)	
당일	가. 증자 또는 감자에 관한 결정
익일	나. 주식소각에 관한 결정
익일	다. 자기주식 취득 또는 처분에 관한 결정, 신탁계약 등 체결을 통해 취득한 자기주식의 코넥스시장 밖 처분 결정
익일	라. 전환사채·신주인수권부사채·교환사채·증권예탁증권, 조건부자본증권의 발행에 관한 결정, 조건부자본증권의 주식 전환 또는 상환과 이자지급 의무의 감면 사유 발생
익일	마. 해외증권시장에 주식등의 상장추진, 상장결정, 상장 및 공시결정, 서류제출 등, 매매거래정지/상장폐지 조치 등, 폐지결정(해당법인이 요청한 때 포함), 조회공시
당일	바. 해당 법인의 상장폐지 결정
3. 해당 코넥스시장 상장법인의 투자활동에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (4)	
익일	가. 유형자산(임대목적 부동산 포함)의 취득, 처분 (자산총액 10%이상)
익일	나. 타법인 주식·출자증권 취득·처분에 관한 결정 (자기자본의 10%이상)
익일	다. 타법인 발행 주권 관련 사채권의 취득·처분에 관한 결정 (자기자본의 10%이상)
익일	라. 신규시설투자, 시설의 투자 결정 (자기자본의 20%이상)
3의2. 해당 코넥스시장 상장법인의 채권·채무에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (2)	
익일	가. 발행사채의 원리금 미지급 (자기자본 20%이상)
익일	나. 금융기관 대출원리금 미지급 (자기자본 20%이상)
4. 해당 코넥스시장 상장법인의 손익에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (3)	
당일	가. 천재지변·사변 또는 화재 등으로 인한 재해 발생 (자산총액 20%이상)
당일	나. 벌금·과태료·과징금 또는 추징금 등 부과 (자기자본 10%이상)
당일	다. 임원·직원(퇴직자 포함) 등 횡령·배임혐의 확인 및 횡령금액 상황(고소취하 포함) 등의 진행사항이 확인되거나 횡령·배임혐의가 사실로 확인 (직원 등의 경우 자기자본 10%이상)

5. 해당 코넥스시장 상장법인의 결산에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (4)	
당일	가. 감사인으로부터 감사보고서를 제출받은 때, 다만 감사보고서상 다음 사실 확인시 함께 공시 - 감사의견(연결재무제표감사의견포함)이 부적정, 의견거절 또는 감사범위의 제한으로 인한 한정
익일	다. 주식배당에 관한 결정(사업연도말 10일전까지 예정사항 신고)
익일	라. 현금·현물배당(분기·중간배당을 포함)에 관한 결의를 한 때 / 분기·중간배당을 위한 주주명부폐쇄기간 결정
당일	마. 회계처리기준 위반행위와 관련하여 다음의 어느하나에 해당하는 때 - 법인 또는 그 임직원이 증선위로부터 검찰고발 또는 통보의결된 사실 확인 - 법인 또는 그 임직원이 검찰 기소된 사실 확인
6. 해당 코넥스시장 상장법인의 지배구조 또는 구조개편에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (4)	
익일	가. 최대주주 또는 대표이사 변경
익일	나. 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약(매매의 예약 등의 방법 포함) 등을 체결 / 경영권 변경을 목적으로 하는 계약 체결
익일	다. 주식교환 또는 주식이전의 결정
익일	라. 영업양수도, 합병, 분할, 물적분할 결정 및 간이합병 및 소규모합병
7. 해당 코넥스시장 상장법인의 존립에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (4)	
당일	가. 부도, 은행거래 정지
	나. 「채무자회생 및 파산에관한법률」에 의한 다음 어느 하나에 해당하는 때
당일	(1) 회생절차 개시신청·개시신청 기각
익일	(2) 회생절차 개시결정·개시결정 취소
익일	(3) 회생계획 인가·불인가
익일	(4) 회생절차 종결신청·종결결정·폐지신청·폐지결정
당일	(5) 파산신청·파산신청기각·파산선고
당일	다. 해산사유 발생
당일	라. 거래은행 또는 금융채권자협의회에 경영관리 신청, 신청취하, 개시, 중단, 해제

8. 해당 코넥스시장 상장법인에 대하여 다음의 소송 등의 절차가 제기·신청되거나 그 소송 등이 판결·결정된 사실을 확인한 때 (3)	
익일	가. 발행한 상장 또는 상장대상 증권의 발행에 대한 효력, 그 권리변경 및 그 증권의 위조 또는 변조
익일	나. 일정금액 이상 소송의 제기·신청 및 판결·결정 (자기자본 10%이상)
익일	다. 경영권 분쟁 소송의 제기·신청 및 판결·결정
[익일] 9. 주주총회소집을 위한 이사회결의, 주주총회결의(사업목적변경, 사외이사 및 감사선임/해임, 집중투표제도입/폐지 등) * 단 정기 주주총회 결의의 경우는 당일	
[당일] 10. 지정자문인의 선임 및 선임계약 해지에 관한 사실 또는 결정이 있을 때	
[당일] 11. 최근 사업연도말 현재 코넥스시장 상장규정에서 정하는 분산요건에 미달한 사실을 확인 했을 때 * 단 신규상장 사업년도 제외	

[주요경영사항 적용기준]

구 분	적용기준
재무사항	- 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따른 회계감사인의 감사결과 수정된 재무제표 기준 - 재무제표 적용 기준 - 일반기업회계기준 적용 법인 : 개별재무제표 기준 - K-IFRS 적용 법인 : 별도재무제표 기준* * 단, 유형자산 취득/처분, 타법인 출자/처분, 타법인 발행 주권 관련 사채권 취득/처분, 신규시설 등 투자의 경우 연결재무제표 기준 - 자기자본의 계산 : 최근 사업연도말 자기자본 ± 최근 사업연도말 경과후 자본금 및 자본잉여금의 증감액 - 다만 최근 사업연도말 경과 후 합병, 분할이 있는 경우 당해 효력발생일의 재무제표상 자기자본금액 - 자본잠식기업(자기자본<자본금)의 경우 최근의 자본금을 자기자본으로 간주하여 적용함
적용기간	최근 사업연도 종료 후 3개월이 경과한 날부터 해당 사업연도 종료 후 3개월이 되는 날까지

3 자율공시

코넥스상장법인은 의무공시사항 외에 회사의 경영·재산 및 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 자율적으로 공시할 수 있습니다.

코넥스시장은 코스닥시장에 비해 의무공시사항이 대폭 축소된 만큼 자율공시 대상이 확대되었습니다.

다만, 자율공시사항인 경우에도 일단 공시한 이후에는 허위공시 등 불성실공시에 대한 책임이 부과됩니다.

[자율공시 항목]

- ① 단일판매계약 또는 공급계약의 체결·해지
- ② 발행한 어음의 위·변조 사실
- ③ 기술도입 또는 기술이전에 관한 계약 체결 및 중도 해지
- ④ 단기차입금 증가 또는 감소 결정 (모집 외의 방법으로 발행되는 만기 1년 이하의 사채금액 포함, 기존 단기차입금 상환을 위한 차입금 제외)
- ⑤ 채무 면제·인수 결정
- ⑥ 감사(감사위원회 위원 포함)의 임기만료 이외의 사유로 퇴임
- ⑦ 주채권은행 또는 채권금융기관협의회와 경영정상화 계획 이행 약정 체결
- ⑧ 다음의 소송 등의 절차가 제기·신청되거나 판결·결정된 사실
 - 증권관련집단소송법의 규정에 따른 소송
 - 합병·영업 양수도, 분할·분할합병, 주식의 포괄적 교환·이전 또는 그 승인 주주총회 결의의 무효 또는 취소 소송
- ⑨ 신물질·신기술에 관한 특허권 또는 중요한 자산의 취득·양수도
- ⑩ 자원개발 투자 결정(사업보고서 제출이후 7일 이내 해당 진행사항 신고 및 자원개발 중단된 경우 지체없이 그 사실을 신고)
- ⑪ 자원개발 관련 매장량·생산량 등에 대한 경제성 판명시(다음 기관이 발행한 평가보고서 및 평가기관 사항을 제출해야 함)
 - 한국광물자원공사
 - 한국지질자원연구원
 - 5년이상 자원개발 평가업무 경력을 가진자로서 상장법인의 자원개발관련 경제성 평가실적이 있는 자

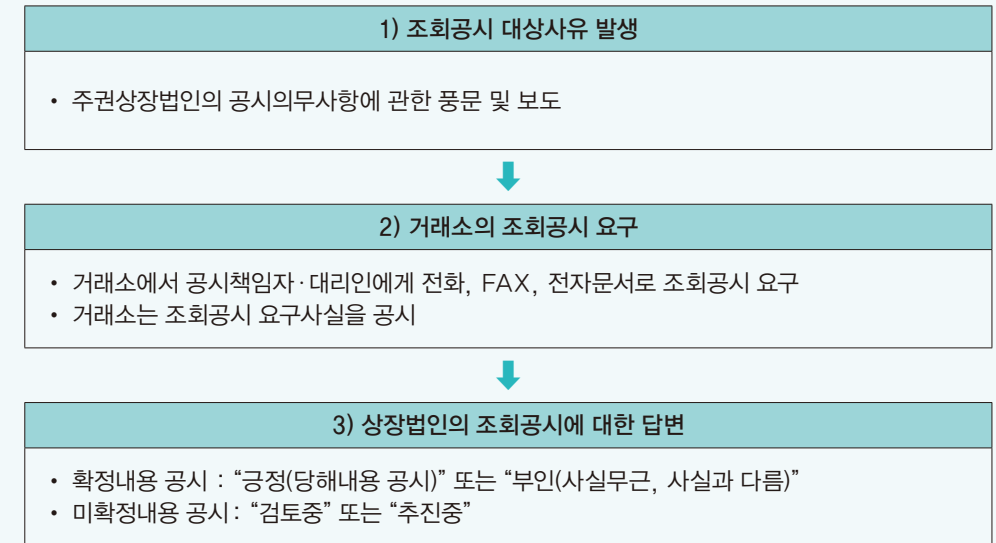
- ⑫ 채무면제 및 수증으로 인한 이익 발생, 증여 결정
- ⑬ 상장법인 또는 최대주주에 대하여 다음에 해당하는 사항
 - 상호저축은행의 과점주주가 되거나 그 지위변경
 - 당해 법인이 과점주주로 있는 상호저축은행의 국제결제은행이 정한 자기자본비율이 8% 미만으로 낮아진 사실
 - 당해 법인이 과점주주로 있는 상호저축은행의 매분기별 재무제표 확정
 - 상호저축은행법 관련 소송 제기
- ⑭ 주요주주 또는 계열회사 변경
- ⑮ 중요한 임상시험 단계 개시 또는 종료(중도 포기·취소 포함)
- ⑯ 매출액에 영향을 미치는 과금체계 결정·변경
- ⑰ 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약 또는 발행 결과를 확정할 때
- ⑱ 녹색경영정보와 관련한 다음에 해당하는 사항
 - 「저탄소 녹색성장 기본법」(이하 “녹색성장법”이라 한다) 제32조에 따른 녹색기술, 녹색사업에 대한 적합성 인증 또는 녹색전문기업의 확인 및 그에 대한 인증취소 또는 확인취소
 - 녹색성장법 제42조에 따른 관리업체 지정 또는 취소
 - 녹색성장법에 따른 개선명령, 시정이나 보완명령, 과태료 부과 등의 조치
 - 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 제16조의2 및 제16조의3에 따른 녹색기업 지정 또는 취소
 - 온실가스 배출권의 취득 또는 처분 등 녹색경영정보와 관련한 사항으로서 투자자에게 알릴 필요가 있다고 판단되는 사항
- ⑲ 자산재평가 실시에 관한 최초 결정이 있을 때 및 자산재평가 결과 코넥스시장상장법인의 경영재산 등에 영향을 미칠 자산재평가 증가금액 또는 감소금액이 발생한 사실이 확인된 때
- ⑳ 코넥스시장 상장법인의 경영·재산 등에 영향을 미칠 생산활동이 중단되거나 폐업된 후 해당 중단 또는 폐업 사유가 해소되어 생산활동이 정상적으로 재개된 때
- ㉑ 매출액, 영업손익, 법인세비용차감전계속사업손익 또는 당기순손익 등 영업실적에 대한 내부결산이 확정된 때
- ㉒ 「정보보호산업의 진흥에 관한 법률」 제13조제1항에 따라 정보보호 현황을 공개하기로 결정한 때
- ㉓ 제1호부터 제24호까지에 준하는 사항 또는 규정 제6조의 공시신고사항에서 정하는 비율기준에 미달하는 사항으로서 회사의 경영·재산 및 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 사항

4 조회공시

코넥스상장법인의 중요한 경영사항과 관련된 품문 또는 보도가 있을 경우 거래소는 투자자 보호를 위하여 그 사실 여부를 상장법인에 확인하여 공시하도록 하고 있습니다.

다만, 코넥스시장은 전문투자자 중심의 시장으로서 거래량이 많지 않은 점을 감안하여 코스닥시장과 달리 주가 및 거래량 급변에 따른 조회공시는 적용하지 않습니다.

[조회공시 절차]



상장법인은 거래소의 조회공시 요구를 받은 경우, 확정, 부인, 미확정으로 구분하여 답변하여야 합니다. 또한 사안의 중요도에 따라 조회공시 요구와 함께 매매거래정지가 수반될 수 있습니다.

코넥스상장법인은 거래소의 조회공시 요구에 대하여 요구시점이 오전인 경우 당일 오후까지, 요구시점이 오후인 경우 다음날 오전까지 답변하여야 합니다. 다만, 매매거래정지를 수반하는 경우에는 요구시점과 관계없이 다음날 오후 6시까지 답변할 수 있습니다.

[조회공시 관련 매매거래정지 사유]

- ① 어음·수표의 부도발생이나 은행과의 거래정지 또는 금지
- ② 영업활동의 전부 또는 일부정지
- ③ 법률의 규정에 의한 파산, 해산 또는 회사의 회생절차 개시신청이나 사실상의 정리절차 개시
- ④ 최근 사업연도 회계감사인의 감사보고서상 감사의견이 부적정, 의견거절 또는 감사범위 제한으로 인한 한정에 해당하는 경우
- ⑤ 회계처리기준 위반에 해당하는 경우
- ⑥ 그 밖에 주가 및 거래량의 급변이 예상되는 중요한 사항으로 조회가 가능한 사항

5 해명공시

코넥스시장에 대한 투자자 관심 증가와 더불어 상장법인과 관련한 이전상장, 기술평가 등의 품문 및 보도가 증가하고 있습니다.

이에 따라, 코넥스상장법인은 조회공시 대상정보 및 기타 투자판단에 중요한 영향을 주는 잘못된 품문·보도 등에 대해 거래소의 조회공시 요구가 없더라도 상장법인이 자율적으로 공시를 통해 해명할 수 있습니다.

※ 상장폐지사유가 발생한 상장법인 제외

해명공시를 제출할 때는 품문·보도 등의 출처, 해명공시 내용 관련 증빙 등을 미리 구비하여 공시내용을 명확하고 구체적으로 기재하여야 합니다.

다만, 자율적 해명공시도 미확정공시에 대해 재공시의무가 부과되고 허위공시 및 공시반복 발생시 불성실공시 제재 대상에 포함됩니다.

[해명공시 대상정보]

구 분	내 용
조회공시 대상정보	수시·자율공시 항목
非조회공시 대상정보 (기타 주가·거래량에 영향을 미치는 항목)	① 테마주와의 관련성 여부 ② 분식회계 관련 증선위 감리·조사 여부 ③ 공시의무사항인 소송 이외 소송 관련 ④ 중요 임상시험 결과 관련 ⑤ 영업 실적 개선·악화 관련 ⑥ 국내외 법령 제·개정 및 조약 체결·종료의 영향 관련 ⑦ 영업·생산 관련 우선협상대상자 선정 관련 ⑧ 대표이사 등의 신상 변동 관련 ⑨ 상장주관계약체결, 기술평가 등 이전상장 절차 관련 ⑩ 기타 해명공시가 필요하다고 인정되는 사항
대 상 매 체	• 전국 단위 국내 일반·경제 일간지, 인터넷신문, 뉴스통신사 및 거래소가 인정하는 공신력 있는 해외 뉴스매체 포함
절 차	• 조회공시 대상정보 - 상장법인 先인지시 : 해명공시 - 거래소 先인지시 : 조회공시 ※ 매매거래정지 대상 또는 중요 사항인 품문·보도인 경우 해명 불충분시 거래소가 조회공시 요구 및 매매거래정지 조치 • 非조회공시 대상정보 : 상장법인 해명공시
방 법	• 조회공시와 동일하게 '확정', '부인', '미확정'으로 공시 ※ 부인공시는 1개월 이내 반복 불가, 미확정공시는 재공시의무(1개월) 부여
공시시한	• 오전에 인지(확인) → 오전내(12:00)에 해명 • 오후에 인지(확인) → 당일 오후(18:00)까지 해명

6 공시유보

상장법인 신고내용이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 거래소는 해당사유가 해소될 때까지 공시를 유보할 수 있습니다.

[유보 사유]

- ① 공시내용이 군사기밀보호법 등의 법률에 의하여 기밀에 해당하는 때
- ② 공시내용이 관계 법규를 위반하고 있음이 확인되는 때
- ③ 공시내용의 근거 사실이 확인되지 않거나 그 내용이 투자자의 투자판단에 혼선을 초래할 수 있다고 판단되는 때
- ④ 조회공시에 대한 미확정답변의 재공시내용이 이미 공시한 내용과 유사하다고 인정되는 때
- ⑤ 그 밖에 건전한 코넥스시장 질서를 해칠 우려가 있다고 판단되는 때

7 기업설명회(IR) 개최 의무

코넥스시장 상장법인은 기업설명회 개최의무가 있습니다. 기업설명회를 통해 투자자들은 재무상태, 관련법령·규정상 열거된 공시사항 이외에도 기업의 성장잠재력을 판단할 수 있는 다양한 기업정보를 확인할 수 있으며, 기업과의 원활한 커뮤니케이션 또한 가능하도록 하였습니다.

코넥스상장법인이 기업설명회를 개최할 경우 사전에 일시, 장소, 설명회 내용 등을 공시하여야 하며, 기업설명회 개최 결과는 개최일 익일까지 거래소에 신고하여야 합니다.

상장법인은 반기마다 기업설명회를 개최하여야 하며, 2반기 동안 연속하여 개최하지 않거나 3년 동안 4회 이상 개최하지 않은 경우 상장폐지 사유에 해당합니다.

8 신고사항

코넥스상장법인은 공시의무와는 별도로 다음 사항이 발생하였을 경우 지체없이 거래소에 신고하여야 합니다.

[코넥스시장 신고사항]

구 분	신고 사항
증자·감자 관련사항	• 감자주식 취득완료, 취득기간 종료, 주식소각 완료 • 유상증자시 발행가액 결정 및 실권주식의 처리결정
등기·정관 관련사항	• 상호변경, 본점소재지 변경 • 결산기 변경
주권관련 사채	• 전환사채의 전환가액, 신주인수권부사채의 행사가액 및 교환사채의 교환가액 결정 • 행사주식수 누계가 발행주식총수의 2% 이상인 때 및 행사가액 등의 조정이 있을 때 • 전환가액·신주인수권행사가액 또는 교환가액의 조정(시가하락에 따른 조정의 경우에 한함)이 있을 때 • 만기 전 해당 사채의 취득
기타	• 주식매수선택권의 행사주식수 누계가 발행주식총수의 2% 이상인 때 • 유동성공급계약의 체결, 해지 또는 변경 • 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 설정

9 지정자문인 공시대리 제도

코넥스시장은 상장법인의 공시인력 운용부담 완화를 위해 공시책임자(1인) 지정만을 의무로 정하고 있으며, 담당 지정자문인이 해당 기업의 공시 실무를 지원·대리하도록 정하고 있습니다. 다만, 지정자문인의 공시대리를 통해 신고한 내용의 법률적 효과는 당해 법인에 귀속되므로 공시주체는 원칙적으로 코넥스상장법인(대표이사)이 됩니다.

지정자문인이 없는 특례상장기업은 거래소의 공시자문을 통해서 코넥스상장법인이 직접 공시를 제출합니다.

[시장별 공시담당자제도]

구 분	코넥스		코스피	코스닥
	일반	특례상장 ^{주)}		
공시책임자 (상장법인)	1인	1인	1인	1인
공시담당자 (상장법인)	×	1인	1인 이상	1인
공시담당자 (지정자문인)	1인	×	×	×

주) 기술특례상장기업(스타트업기업부 소속) 및 클라우드펀딩특례상장기업(클라우드펀딩기업부 소속)

공시책임자는 상근이사(집행임원 설치회사의 경우 집행임원을 포함) 또는 해당 법인에 상근하면서 이사회 등 주요 의사결정 회의에 참석하는 자로서 코넥스상장법인을 대표하여 공시·신고업무를 수행할 수 있는 자로 선임하여 거래소에 신고해야 합니다.

이 경우, 최근 3년 이내 횡령·배임 혐의로 공시된 적이 있거나, 같은 혐의로 벌금 이상의 형을 선고받은 자인 경우에는 공시책임자가 될 수 없습니다.

공시책임자와 공시담당자는 거래소가 개설한 전문과정 또는 설명회 등의 교육을 의무적으로 이수하여야 합니다.

[공시책임자 및 담당자 이수 의무교육]

교육대상자	이수 의무 교육	이수 기한
공시책임자 및 공시담당자 (지정자문인)	거래소가 개설하는 공시책임자 또는 공시담당자(지정자문인) 전문과정	연 1회 이상 ^{주)}
	거래소가 개설하는 공시관련법규 설명회	-

주) 다만, 최초 신고(변경 신고 포함)의 경우 신고일(신규상장의 경우에는 상장일)로부터 6개월 이내에 이수



10 상장법인 직접공시 제도

상장법인의 상장유지비용 부담 완화를 위하여 직접공시 요건을 갖춘 상장법인이 신청하는 경우에는 담당 지정자문인의 공시·신고 대리가 면제되고 상장법인의 직접공시가 가능합니다.

상장 후 2년이 경과하고, 최근 1년간 불성실 공시법인 지정사실이 없으며, 최근 2년간 공시실적 점수가 6점 이상이어야 상장법인의 직접공시 신청이 가능합니다.

[상장법인 직접공시 신청요건]

구 분	신청 요건
상장기간	상장 후 2년 경과
성실공시	최근 1년간 불성실 공시법인 지정사실이 없을 것
공시능력	최근 2년간 공시실적 점수가 6점 이상일것 ^{주)}

주) 공시실적 점수 계산방법(코넥스시장 공시규정 시행세칙 제15조의2)

구 분	점수(각 공시 건당)
분기보고서 또는 반기보고서를 법정 제출시한 이내에 제출한 경우	2점
「기타 주요경영사항(내부결산실적 등)(자율공시)」을 공시하는 경우	1.5점
자율공시 사항을 공시하는 경우 (코넥스시장 공시규정 시행세칙 제9조 제1호부터 제24호까지) ※ 공시 실적 계산시 제외하는 공시서식 - 「증권발행결과(자율공시)」 - 「기타주요경영사항(자율공시)」 서식을 통해 회사의 경영·재산 및 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 사항을 공시하는 경우	1점

단, 일정 요건 미달시 지정자문인의 공시·신고 대리 의무가 재부과 됩니다.

[지정자문인 공시대리 업무 재개 요건]

구 분	재지정 요건
불성실 공시 벌점	최근 1년간 불성실 공시 누계 벌점 5점 이상
기타	공시대리가 필요하다고 거래소가 인정하는 경우



11 매매거래정지제도

거래소는 주가 및 거래량에 중대한 영향을 미칠 수 있는 공시가 있거나 조회공시를 요구하는 경우 해당 주식의 매매거래를 정지할 수 있습니다.

[매매거래정지 사유 및 정지기간]

구 분	세부내용	정지기간
조회공시 요구시	다음사항에 한정 • 부도발생 또는 은행거래 정지 • 영업의 전부 또는 일부 정지 • 파산, 해산 또는 회생절차 개시신청 등 • 감사보고서상 감사의견 부적정·거절·한정 • 회계처리기준 위반사실 확인	조회공시요구 시점부터 조회결과 공시 후 30분경과시까지*
조회공시 미답변시	조회공시 요구에 대하여 신고시한까지 답변공시하지 않은 경우	위반사실 확인시점부터 조회결과 공시 후 30분이 경과한 때까지*
주가 및 거래량에 중대한 영향을 주는 사항	• 배정비율 20% 이상인 무상증자 • 발행주식총수 대비 20% 이상인 자본감소 • 회계처리기준 위반행위로 검찰이 기소하거나, 증권위의 검찰고발 등 • 경영관리 신청·신청취하·개시, 중단, 해제 (최초 확인시점) • 증권관련 집단소송의 제기 및 법원의 결정·판결 (최초 확인시점)	공시시점 부터 30분간*
기 타	투자자보호를 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우	1일

* 공시시점이 정규시장 매매거래종료 60분전 이후인 경우에는 그 다음 매매거래일부터 매매거래를 재개, 당일 정규시장매매거래 개시시간 이전인 경우에는 당일 정규시장 매매거래 개시후 30분이 경과한 후 재개

12 불성실공시제도

(1) 불성실공시의 의의 및 유형

거래소는 상장법인이 공시의무를 이행하지 않는 경우, 불성실공시법인으로 지정하여 투자자에게 주의를 환기시키고 상장법인에게는 성실한 공시를 하도록 유도하고 있습니다.

코넥스시장의 불성실공시제도는 유가증권·코스닥시장과 기본적으로 동일하게 불성실공시법인에 대한 벌점부여, 상장폐지 등이 유사하나, 제도 간소화 및 상장법인의 공시부담 완화를 위하여 공시불이행 및 공시반복에 한하여 적용하고 있습니다.

[불성실공시 지정사유]

구 분	내 용
공시불이행	• 공시의무사항을 기한 내에 신고하지 아니하는 경우 • 거짓으로 또는 잘못 공시하거나 주요사항을 기재하지 아니하고 공시한 경우
공시반복	• 이미 공시한 내용을 전면취소, 부인 또는 이에 준하는 내용(중요공시사항 50% 이상 변경) 등을 공시하는 경우 • 조회공시 부인 답변 혹은 해명공시 이후 1월 이내에 기존 공시내용과 상반되는 내용을 결정하는 경우

[불성실공시 유형별 위반 기준]

① 공시불이행

공시불이행 대상	기 한
• 주요경영사항	당일/익일
• 조회공시 : 풍문·보도	오전 → 오후, 오후 → 익일오전
• 조회공시 : 미확정공시에 대한 재공시	1개월 또는 명시기한
• 기공시내용의 변동사항(취소·변경) 신고	당일/익일

※ 당해 법인의 불가피한 사유가 있는 경우, 당일 공시의 경우에는 익일 07:50까지 신고가능

② 공시반복

공시반복 대상
• 기공시내용의 전면취소·부인 • 기공시내용의 전면취소·부인에 준하는 경우 - 50% 이상 변경 공시(주요경영사항, 세부내역 다음 표 참조) - 50% 이상 변경 공시(자율공시) : 공시금액, 공시비율 또는 발행주식수 - 자기주식 취득 또는 처분 예정기간 내에 취득 또는 처분하고자 신고한 주식수의 50% 미만의 매매거래주문을 낸 때 (취득예정금액을 초과하여 자기주식을 취득한 경우 제외) - 기타 거래소가 중요하다고 인정하는 내용의 변경 공시 • 해명공시 및 풍문/보도 관련 조회공시에 대한 부인공시 후 1개월(익일 기준) 이내에 기존 공시내용과 상반되는 내용의 결정

※ 주요경영사항 50% 이상 변경공시 대상항목(공시반복 관련)

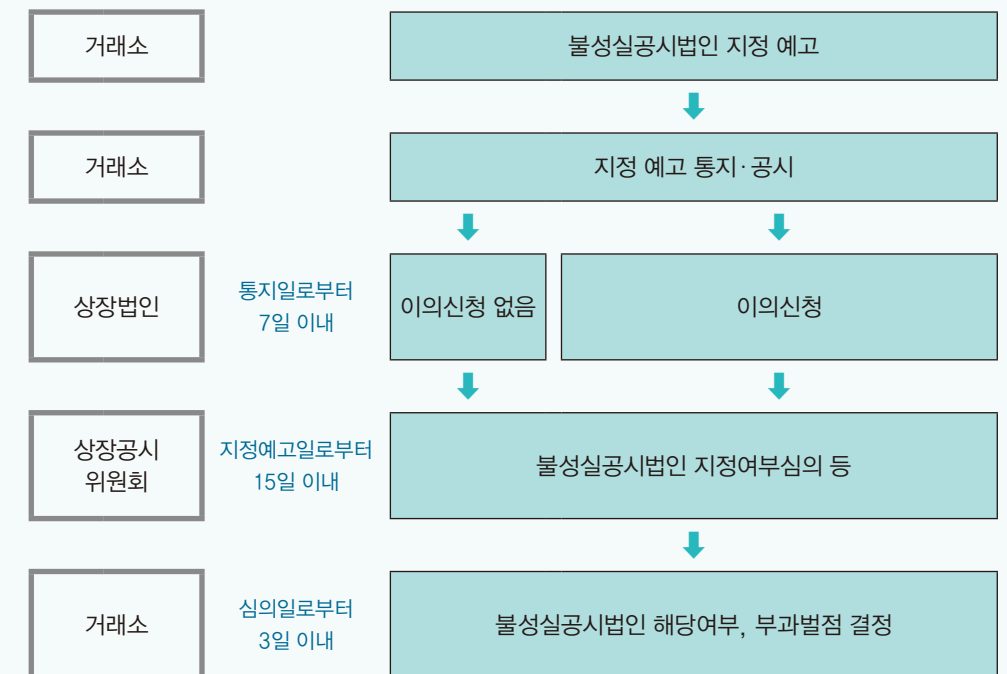
구 분	대상 항목
증자	주주배정비율, 발행주식수, 발행금액
감자	감자비율, 주식수
주식소각	주식수
시설투자, 시설외투자	투자금액
CB, BW, EB 발행	증권발행금액, 전환가격, 신주인수권 행사가격
유형자산 취득·처분	취득 또는 처분금액
타법인주식, 출자증권 또는 주권관련 사채권 취득·처분	취득 또는 처분금액
주식배당	주식배당비율
현금·현물배당	주당배당금(차등배당의 경우 소액주주 기준, 현물배당은 금전 환산금액)
영업양수·도	양수 또는 양도금액
합병·분할	합병, 분할 및 분할합병 비율

(2) 불성실공시법인 지정 및 제재

공시의무 위반사항에 해당하는 경우 불성실공시법인 지정예고 및 공시위원회 심의* 등의 절차를 거쳐 벌점이 부과될 수 있습니다. 누계벌점이 일정기준을 초과(최근 1년간 15점 이상)하는 경우 상장적격성 실질심사사유에 해당됩니다.

* 코넥스시장 상장공시위원회 또는 한국거래소 자체심의

[불성실공시법인 지정 절차]



참고2

[정기결산 신고 및 공시 일정표(12월 결산법인)]

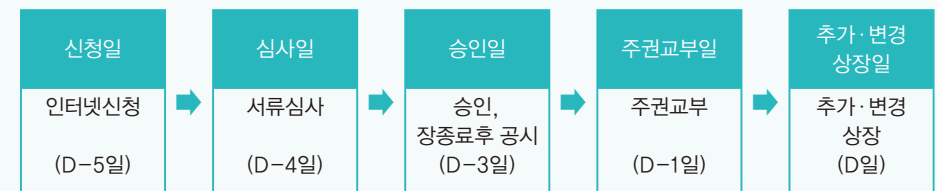
일 정	공시·신고사항	관련 시장조치	제출처
2주전	▶ 명의개서정지 신고		거래소
10일전 (주식배당이사회)	▶ 주식배당 결정 공시		거래소
< 결산일(12/31) >		배당락	
정기주총 6주전 (결산이사회)	▶ 내부결산실적(자율공시) ▶ 현금배당 공시 ▶ 감사전별도(개별)재무제표제출		거래소
정기주총 4주전	▶ 감사전연결재무제표제출(K-IFRS)		거래소
2주전 (주총소집이사회)	▶ 주주총회개최 결의 공시 ▶ 주총집중일 신고(해당시) ▶ 주총소집통지·공고사항 신고 (내부결산 재무제표 포함)		거래소 금감원
1주전 (외부감사인의 감사 보고서 수령)	▶ 감사보고서 제출 공시 당일	상장폐지(감사의견)관련 시장조치(매매거래정지 포함)	거래소
< 주총일 >	▶ 정기주총결과 공시 당일 - 상호변경 승인시 : '상호변경 안내' 신고 - 결산기 변경승인시 '결산기변경안내' 신고		거래소
결산일+90일-7일	사업보고서 제출 기한 연장신고서 제출	감사보고서 작성을 위해 부득 이 사업보고서 제출연장이 필 요한 경우(회계감사인과 사전 협의 필요, 5영업일 이내 연장 가능, 회계감사인으로부터 받 은 연장 사유서 첨부)	
결산일+90일	▶ 사업보고서 제출(감사보고서 첨부) - K-IFRS 도입법인 연결재무제표 (감사보고서) 포함 제출 ▶ 업종심사자료 제출 ▶ 감사전연결재무제표제출(K-GAAP)	상장폐지 (사업보고서 미제출)	금감원 거래소
결산일+90일+30일	▶ K-GAAP 법인 연결재무제표 제출(감사보고서 첨부)	상장폐지 (연결재무제표 미제출)	금감원

참고3

[추가·변경상장]

◆ 신청기한 및 방법

- 신청기한 : 사유발생일로부터 1개월 이내, 주권상장예정일의 5거래일 전까지 신청
- 신청방법 : 사유별 상장신청 서류를 작성하여 상장공시제출시스템을 통해 온라인으로 신청
- 상장절차



◆ 상장사유별 제출서류

• 공통제출서류

- ① 변경(추가)상장 신청서(코넥스시장상장규정시행세칙, 상장서식13)
- ② 법인등기부등본
- ③ 주권발행증명서 또는 주권불발행확인서
- ④ 보호예수가 있는 경우, 보호예수증명서

• 변경상장

사유<사유발생일>	제출서류
상호변경 <주총결의일>	① 주주총회의사록 ② 정관
액면분할(병합) <구주권제출 마감일 익일>	① 주주총회의사록 ② 정관
자본감소 <구주권제출 마감일 익일 또는 주식소각일>	① 주주총회의사록 ② 주권발행증명서 / 주식소각확인증
인적분할에 따른 자본감소 <분할등기일>	① 주주총회의사록 ② 분할종료보고서
주식소각 <주식소각일>	① 이사회 의사록 ② 주식소각확인증

• 추가상장

사유<사유발생일>	제출서류
유상증자 <주금납입일일>	① 이사회 의사록 또는 주주총회의사록 ② 실권주처리 이사회 의사록 ③ 증권발행실적보고서 → 증권신고서 제출대상기업에 한함 ④ 주금납입증명서 ⑤ 금융거래정보제공동의서(별도서식) ⑥ 소액공모의 경우 소액공모실적보고서 ⑦ 발행가액 산정내역서 1부 ⑧ 제3자배정 방식으로써 보호예수 하는 경우 : 보호예수증명서 ⑨ 제3자배정 유상증자의 경우 : (1) 자금사용 내역서 (2) 자금사용 내역을 증빙하는 서류(통장사본, 입출금자료, 세금계산서, 송금증 등)
무상증자 <신주의 배정기준일>	① 이사회 의사록
CB전환/BW행사 <전환청구(행사)일>	① 발행당시 이사회 의사록 또는 주총 의사록 ② 전환청구서/행사청구서 ③ 전환(행사)가액 산정(조정)내역서 ④ 주금납입증명서(현금납입) 또는 사채말소(사채대용납입) 확인가능 서류 ⑤ CB/BW 인수계약서* * 최초 발행 이후 사채권이 매도된 사실이 있다면 매도계약서 포함
주식매수선택권 행사 <주금납입일>	① (주식매수선택권을 부여한)주주총회의사록 ② 주식매수선택권 부여계약서 ③ 주식매수선택권 행사신청서 ④ 행사가액 조정내역서 ⑤ 행사 현황표 ⑥ 행사자 중 재직종업원의 재직증명서(퇴사자의 경우 경력증명서) ⑦ 주금납입증명서(금융거래정보제공동의서 포함) ⑧ 정관
주식배당 <주총결의일>	① 주주총회의사록 ② 이익잉여금 처분계산서
포괄적 주식교환 <구주권제출마감일 일일>	① 주주총회의사록 ② 주식교환계약서 ③ 교환대상회사의 주주명부 ④ 교환대상회사의 최대주주 및 특수관계인 명단
타법인 흡수합병 <합병등기일>	① 주주총회의사록 ② 합병계약서 ③ 합병종료보고서

PART 04 • 코넥스시장 매매제도

1. 매매제도 개요	98	9. 시간외종가매매 및 대량매매	116
2. 매매수량단위	101	10. 시장관리제도	118
3. 호가(주문)종류 및 호가가격단위	102	11. 자기주식매매	130
4. 가격제한폭 및 기준가격	103	12. 유동성공급자(LP) 제도	134
5. 매매체결	105	13. 기본예탁금제도	139
6. 동시호가제도	108	14. 소액투자전용계좌	141
7. 경매매제도	110	15. 대용증권	142
8. 신규상장종목의 최초가격 결정방법	114	16. 세제	143

1 매매제도 개요

코넥스시장은 투자자의 거래편의 제고 및 매매제도의 안정적 운영을 위하여 원칙적으로 주 시장인 유가증권·코스닥시장과 동일하게 운영하고 있습니다. 주시장과 동일하게 운영되는 부분은 매매거래시간, 휴장·정지, 매매방법, 공매도제한, 청산·결제 및 위탁증거금 등입니다. 그리고 매매방식도 유가증권·코스닥시장과 동일하게 접속매매 방식을 채택하고 있습니다.

참고

영국(LSE/AIM) 캐나다(TSX/TSX-Venture), 홍콩(HKEx/GEM), 싱가포르(SGX/Catalist) 등 해외 신시장의 경우에도 주시장과 동일한 매매방식을 채택하고 있습니다.

다만, 코넥스시장이 전문투자자 중심 시장이고 거래가 활발하지 않으며 공모·사모·직상장 등 다양한 상장유형이 있다는 점 등 코넥스시장이 갖는 특성을 반영할 수 있도록 매매제도를 마련하였습니다. 여기에는 경매매제도 도입, 유동성공급자(LP) 지정 의무화 등이 해당됩니다.

그리고 코넥스시장은 상장기업의 성장성에 기초한 장기투자(Buy & Hold)에 적합한 시장으로서, 시장개설 초창기 상장종목 수도 많지 않고, 현·선 차익거래 등도 발생하지 않으므로 매매제도를 단순하게 운용할 필요가 있습니다. 따라서 코스닥시장에 비해 호가종류를 2가지(지정가·시장가)로 단순화하였고, 프로그램매매제도도 도입하지 않았습니다.

또한, 특수한 매매방법의 경우, 정규시장으로 유동성을 집중시키기 위해 시간외종가매매 및 대량매매(장중·시간외) 등 일부만 도입하여 운영하고 있습니다.

[특수한 매매 : 코넥스 vs 유가증권·코스닥]

구 분		코넥스	유가증권·코스닥
정규시장	장중대량매매	○	○
	장중바스켓매매	×	○
	장중경쟁대량매매	×	○
시간외매매	시간외종가매매	○	○
	시간외단일가매매	×	○
	시간외대량매매	○	○
	시간외바스켓매매	×	○
	시간외경쟁대량매매	×	○

[코넥스시장의 호가접수시간 및 매매거래시간]

구 분			호가접수시간	매매거래시간
정규시장			08:30~15:30	09:00~15:30
시간외시장	장개시전	시간외대량	08:00~09:00	08:00~09:00
	장종료후	시간외종가	15:30~16:00	15:40~16:00
		시간외대량	15:40~18:00	15:40~18:00
경매매			08:00~08:30	08:30

[코넥스시장 및 유가증권·코스닥시장 매매제도 비교]

구 분	유가증권·코스닥시장	코넥스시장
매매거래일	휴장일(토요일, 공휴일, 근로자의날, 연말 1일) 제외	좌동
매매거래시간 (정규시장)	09:00~15:30	
매매수량단위	1주	
호가가격단위	1원~1,000원 (코스닥은 1원~100원)	1원~100원
가격제한폭	기준가격 ±30%	기준가격 ±15% (시간외 대량매매 ±30%*)
기세	산출	좌동
호가종류	지정가, 시장가, 조건부지정가, 최유리지정가, 최우선지정가, 경쟁대량매매(6종류)	지정가, 시장가
매매체결방법 (정규시장)	접속매매 (정리매매·단기과열종목등은 단일가매매)	좌동
특수한 매매체결방법	-	경매매
동시호가 수량배분	6단계	좌동
시간외매매	종가, 단일가, 대량·바스켓, 경쟁대량	종가, 대량매매
대량매매	장중·시간외 대량 및 바스켓	장중·시간외 대량
CB	3단계 발동구조 (1·2단계) 전일 대비 주가가 8%, 15% 이상 하락하여 1분간 지속시 20분간 매매거래정지 (3단계) 20%이상 하락하여 1분간 지속시 당일 장종료	없음
배당락 등	배당기준일 직전 거래일에 시장조치	좌동
자기주식매매	호가가격, 수량제한 등	
프로그램매매	사전·사후 공시, 효력정지 등	
공매도 규제	수탁규제, 가격제한(업틱룰) 등	좌동
유동성 공급	상장법인이 선택적으로 LP와 계약체결로 유동성 공급, 회원사 시장조성자(마켓메이커) 제도	일반기업부의 경우 LP지정이 의무사항 * 시장조성자제도 미도입
착오매매	회원·거래소 착오시 체결내역 정정, 대규모 착오매매 구제제도 등	회원 및 거래소 착오시 체결내역 정정 * 대규모 착오매매구제 미도입
수탁거부	불공정거래 우려, 공매도관리 위반 등	좌동
청산·결제	매도/매수대금 차감, T+2일 결제	

* '19.7.29 시행

2 매매수량단위

매매수량단위는 투자자가 매수·매도 주문을 제출하는데 적용되는 최저수량 단위를 말합니다. 매매수량단위를 하향할 경우 일반투자자의 편의를 제고하는 측면이 있으나, 대량거래를 주로 하는 전문투자자에게는 비효율적이며 호가건수 증가로 인한 거래소시스템 과부하 문제의 소지도 있습니다. 반대로 매매수량단위를 상향할 경우 투자자의 거래비용이 증가하고 포트폴리오 구성에 어려움이 발생할 수 있습니다.

코넥스시장 개설초기에는 전문투자자 중심의 시장인 점 등을 고려하여 매매수량단위를 100주로 정하였으나, 100주 미만의 단주인 경우 장외거래를 해야 하는 등 거래불편 문제가 제기되어 '14.11.17일부터 유가증권·코스닥 정규시장의 매매수량단위와 동일하게 1주 단위로 변경하였습니다.

[해외 주요 신시장의 매매거래단위 현황]

구 분	매매수량단위
AIM(영국)	• 1주
TSX Venture(캐나다)	• 100주 ~ 1,000주(주가수준별 차등)
GEM(홍콩)	• 200주 ~ 40,000주(주가수준별 차등)
Catalist(싱가폴)	• 1,000주

3 호가(주문) 종류 및 호가가격단위

(1) 호가(주문) 종류

유가증권·코스닥시장의 경우 호가(주문) 종류가 6가지(지정가, 시장가, 최유리지정가, 최우선지정가, 조건부지정가, 경쟁대량매매 호가)인데 비해, 코넥스시장의 호가는 지정가호가 및 시장가호가 2가지로 단순화하여 도입하였습니다.

이는 거래가 유가증권·코스닥시장에 비해 활발하지 않고 현·선 차익거래가 없는 코넥스시장 특성을 감안한 것입니다.

한편, 가격제한이 있는 차입공매도 호가, 유동성공급(LP)호가, 자기주식매매(신탁 포함), 대량매매, 시간외종가매매, 정리매매 및 시가기준가종목의 매매거래개시일 최초 가격결정을 위한 호가의 경우에는 시장가호가를 제출할 수 없습니다.

(2) 호가가격단위

호가가격단위(Tick Size)란 종목별로 가격이 표시되는 최소단위인 동시에 가격이 한 번에 변동할 수 있는 최소단위를 의미합니다.

호가가격단위가 작을수록 원하지 않는 가격변동에 따른 거래비용(시장충격비용)을 줄일 수 있으나, 거래 가능한 가격이 세분화되어 균형가격을 찾는 데 많은 시간이 소요되는 등 거래의 효율성이 저해될 수도 있습니다.

거래소는 투자자의 거래비용 및 거래의 효율성 등을 종합적으로 고려하여 코넥스 상장종목의 가격대에 따라 호가가격단위를 다르게 정하고 있습니다.

이에 따라, 유가증권시장 호가가격단위는 고가주(10만원 이상)에 대하여 별도의 단위를 적용한 7단계 체제로 세분화되어 있으나, 코넥스시장은 중소·벤처기업 전문시장인 점을 고려하여 코스닥시장과 동일하게 5단계 체제로 운영되고 있습니다.

[호가가격단위]

구 분		코넥스·코스닥	유가증권
	1천원 미만	1원	1원
1천원 이상	5천원 미만	5원	5원
5천원 이상	1만원 미만	10원	10원
1만원 이상	5만원 미만	50원	50원
5만원 이상	10만원 미만	100원	100원
10만원 이상	50만원 미만		500원
50만원 이상			1,000원

4 가격제한폭 및 기준가격

(1) 가격제한폭

증권시장의 가격제한폭제도는 상장주식의 가격이 하루 동안 변동할 수 있는 등락폭을 상하 일정범위로 제한하는 장치입니다. 코넥스시장은 공정한 가격형성을 도모하고 급격한 시세 변동에 따른 투자자의 피해를 방지하기 위해 1일 가격제한폭을 기준가격 대비 상하 15%(유가증권·코스닥은 상·하 30%)로 제한하고 있습니다. 다만, 투자자의 대규모거래 편의성을 제고하기 위하여 시간외 대량매매의 경우에는 '19.7.29부터 1일 가격제한폭을 기준가격 대비 상하 30%로 확대하였습니다.

또한, 본질적으로 가격변동이 큰 정리매매종목의 경우 균형가격의 신속한 발견을 위하여 가격제한폭을 적용하지 않고 있으며, 이외에 장기 휴장 이후 최초로 매매거래를 재개하거나, 시장상황 급변 또는 시장관리를 위해 거래소가 인정하는 경우에는 가격제한폭을 적용하지 않을 수 있습니다.

(2) 기준가격

기준가격은 가격제한폭을 정할 때 기준이 되는 가격으로, 코넥스시장의 기준가격은 원칙적으로 전일종가로 하고 있습니다.

하지만, 유상증자(주주배정의 경우에 한함), 무상증자, 주식배당, 주식분할 및 주식병합 등이 있는 경우에는 해당 이벤트 발생 전후로 변화된 1주당 주식가치를 기준가격에 반영해줄 필요가 있습니다. 이를 위해, 거래소는 관련 이벤트가 있는 경우 일정한 산식을 통해 산출된 적정 이론가격을 기준가격으로 조정하고 있습니다.

[이론가격 조정 사례(주식분할)]

발행주식총수가 1천주인 주식(전일종가 10,000원)을 1:10으로 액면분할하는 경우, 익일 기준가격은 1,000원으로 조정

⇒ 기준가격 조정과 관계없이, 액면분할 전·후 시가총액은 1천만원으로 동일

또한, 적정 기업가치를 거래소가 평가하기 곤란한 신규상장·자본금감소 종목 등의 경우에는 시장에서 평가를 받아 형성된 시초가를 당일 기준가격으로 적용하고 있습니다.

(3) 기세

기세는 매매거래가 성립되지 아니한 경우에도 즉시 체결이 가능한 호가가 제출된 경우에는 시장의 흐름을 주가에 반영하기 위한 제도로써, 유가증권·코스닥시장과 동일하게 코넥스시장에도 도입되어 있습니다.

이에 따라, 정규시장 종료시까지 매매거래가 없는 종목의 경우 당일 기준가격 대비 낮은(높은) 매도(매수)호가 있는 경우 가장 낮은(높은) 매도(매수)호가의 가격을 그 날의 종가로 인정하고, 다음 날의 기준가격으로 적용합니다.

5 매매체결

국내 증권시장의 일반적인 매매체결방식은 매도·매수 수급에 의한 균형가격을 가장 효율적으로 반영하는 경쟁매매 방법을 채용하고 있으며, 코넥스시장에서도 동일하게 경쟁매매에 의한 매매체결을 원칙으로 하고 있습니다. 경쟁매매는 복수의 매도자와 매수자간의 가격경쟁에 의한 매매거래로서, 「단일가격에 의한 개별경쟁매매(단일가매매)」와 「복수가격에 의한 개별경쟁매매(접속매매)」로 구분됩니다.

코넥스시장은 시장개설 당시에는 「단일가매매(30분 단위)」를 기본적인 매매체결방법으로 채택하였습니다. 이는 일정시간 동안 호가를 접수하여 하나의 가격으로 집중 체결함으로써 매매거래의 연속성이 단절된 경우에도 새로운 균형가격을 신속히 발견할 수 있는 단일가매매의 특성이 개설횐기 거래가 많지 않을 것으로 예상된 코넥스시장에 적합할 것으로 판단하였기 때문입니다.

하지만, 장시간 주문정보가 공개됨에 따라 투자정보가 노출되고 매매체결 대기시간으로 인한 거래 불편이 있다는 시장참가자들의 의견을 적극 수용하여, '14.6.30 부터 유가증권·코스닥시장의 정규시장 매매체결방법과 동일하게 「복수가격에 의한 개별경쟁매매(접속매매)」로 변경하여 운영하고 있습니다.

[단일가경쟁매매 vs 연속경쟁매매 비교]

구 분	단일가경쟁매매	연속경쟁매매
체결주기	• 일정주기(30분 등)	• 연속(계속)
장 점	• 호가 집중 (균형가격 발견에 유용) • 가격급변 방지	• 시장정보가 즉각 반영 • 매매편의 (상대주문 있는 경우 즉시 체결)
단 점	• 거래의 즉시성 제약 • 시장정보의 즉시 반영 곤란	• 호가 부족시 가격급등락
코넥스시장 적용대상	• 장개시시 / 장종료시 • 시장의 임시정지 후 재개시 • 종목별 거래정지 후 재개시	• 정규 매매시간(09:00~15:20)

(1) 단일가격에 의한 개별경쟁매매(단일가매매)

단일가매매는 가장 많은 수량을 체결할 수 있는 가격(합치가격)으로 다음에 해당하는 호가 간에 매매거래를 체결합니다.

- 합치가격에 미달하는 매도호가와 이를 초과하는 매수호가의 전 수량
- 합치가격의 호가 간에는 매도호가 또는 매수호가 어느 일방의 전 수량을 체결하고 타방의 호가는 매매수량단위 이상의 수량

합치가격이 2개 이상일 경우에는, 직전의 가격과 동일한 가격이 있는 경우에는 그 가격, 직전의 가격과 동일한 가격이 없는 경우에는 직전의 가격에 가장 가까운 가격으로 합치가격을 결정합니다.

[단일가매매 사례]

• 호가상황

매도(수량)	가 격	매수(수량)
	2,035	●1,000
○ ○	2,030	●300
○ ○ ○	2,025	●200●300
○④ ○③ ①② ●① 2,000 1,000 500 100	2,020	●① ●② 100 200
150 ●	2,015	○ ○
500 ● 500 ●	2,010	○
500 ●	2,005	○ ○ ○
150 ●	2,000	

○ : 미체결호가 ① : 일부 체결호가 ● : 전량 체결호가

⇒ 가장 많은 수량이 체결되는 2,020원으로 합치가격 결정되고, 합치가격보다 높은 가격의 매수호가 및 낮은 가격 매도호가부터 체결 및 합치가격의 호가간에는 접수순서대로 체결됨

(2) 복수가격에 의한 개별경쟁매매(접속매매)

접속매매는 단일가매매에 의해 체결가능한 모든 매수·매도호가간 거래가 이루어진 상황에서 시작됩니다. 이후 가격조건이 일치하는 주문이 신규(또는 정정)로 유입되면 가격우선원칙과 시간우선원칙에 따라 매매거래를 즉시 체결합니다.

만일, 매매체결 조건이 성립되는 매도호가와 매수호가 간의 가격이 서로 상이한 경우(매도호가 가격 < 매수호가 가격)에는 먼저 접수된 호가(선행호가)의 가격으로 체결합니다.

참고 매매체결원칙

① 가격우선원칙

- 매수호가 : 높은 가격의 호가 > 낮은 가격의 호가
매도호가 : 낮은 가격의 호가 > 높은 가격의 호가

- 시장가호가 > 지정가호가

* 단, 가격제한폭제도에 따라, 매도시장가호가 = 하한가의 매도지정가호가,
매수시장가호가 = 상한가의 매수지정가호가

② 시간우선원칙

- 가격이 동일한 호가(시장가호가 포함)간에는, 먼저 접수된 호가 > 나중에 접수된 호가
- 시간우선원칙의 예외(☞ 「6. 동시호가」 참조)

[접속매매 사례]

• 호가상황

매도(수량)	가 격	매수(수량)	체결결과
	2,035	① 100	<1> ①-③ : 2,035원 100주 <2> ②-④ : 2,010원 200주 <3> ⑤-③ : 2,015원 100주
	2,030		
	2,025	⑤ 300	
	2,020		
③ 200	2,015		
	2,010	② 200	
	2,005		
④ 200	2,000		

* ①~⑤는 호가접수 순서

6 동시호가제도

동시호가제도는 시간우선원칙의 예외로서 단일가매매에 시가 등을 결정하는 경우 시가 등이 상·하한가로 결정되는 때에 단일가매매에 참여한 상한가매수호가 또는 하한가매도호가 (시장가호가 포함)를 동시에 접수된 호가로 간주하여 매매체결수량을 배분하는 제도입니다.

투자자간 매매체결의 공평성을 위해서 코스닥시장과 동일하게 코넥스시장에도 동시호가제도를 도입하였는데, 시가 결정시 외에도 전산장애 또는 품문 등에 의한 거래 중단 후 재개시의 최초가격이 상·하한가로 결정되는 경우에 적용됩니다.

(1) 동시호가시 체결원칙

동시호가시에는 「위탁자우선원칙」과 「수량우선원칙」을 적용하고 있습니다.

❖ 위탁자우선의 원칙

회원과 위탁자 간의 이해상충을 방지하기 위해, 동시호가시에는 위탁자주문을 회원사의 자기매매주문에 우선하여 체결하고 있습니다.

❖ 수량우선의 원칙

위탁매매 호가간 또는 자기매매 호가간에는 주문수량이 많은 호가부터 우선적으로 수량을 배분하여 매매거래를 체결합니다. 이는 시장이 불안정한 상황에서 투자자의 주문수량에 비례하여 공평하게 배분하기 위한 것입니다.

(2) 동시호가시 매매체결방법(배분방법)

주문수량이 많은 주문부터 적은 순으로 다음의 각 수량단위를 배분하고 단일가매매 호가 접수시간에 접수된 일방의 주문 전량이 체결될 때까지 동일한 순서로 배분을 순차적으로 실시하며, 동시호가 적용된 주문수량이 전량 체결될 때까지는 정규시장에서도 동 배분방식을 계속 적용합니다.

❖ 동시호가 배분방법 (유가·코스닥시장과 동일)

배분 차수	배분 수량단위
1차 배분	매매수량단위의 100배 (100주)
2차 배분	500배 (500주)
3차 배분	1,000배 (1,000주)
4차 배분	2,000배 (2,000주)
5차 배분	잔량의 1/2
6차 배분	잔 량

7 경매매(競賣買)제도

경매매는 증권의 매매거래시 매도측 또는 매수측의 어느 한쪽이 단수이고 또 다른 한쪽은 복수일 때 이루어지는 매매를 말하는데, 국고채 입찰의 경우 이러한 경매매 방식을 채택하고 있습니다.

코넥스시장에서는 매도측이 단수(1인)이고 매수측이 복수인 경우에만 도입하고 있는데, 이는 매수측이 단수, 매도측이 복수인 경우는 공개매수와 구조가 거의 동일하게 되어 자본시장법상 공개매수 규제의 회피수단으로 악용될 우려가 있기 때문입니다.

(1) 경매매 도입 필요성

첫째, 코넥스는 공모, 사모, 직상장 등 상장유형을 다양화하고 있는데, 증권의 발행 없이 상장(직상장)하는 경우 주식소유가 최대주주 등 소수에게만 집중됩니다. 이와 같이 직상장 방식으로 상장하는 경우 경매매는 상장 초기 효과적인 지분분산 수단으로 활용될 수 있습니다.

둘째, 대량물량 출회에 따른 시장충격을 방지하고 거래비용을 절감할 수 있습니다. 최대주주나 벤처캐피탈 등이 대량 매도주문을 일시에 정규시장에 제출하는 경우 주가급락 우려가 있으며, 매도물량의 원활한 처리도 곤란할 수 있습니다. 경매매는 정규시장의 거래와 별도로 운영되므로 시장충격을 방지할 수 있고, 최저입찰가격을 매도자가 정하기 때문에 원하는 가격으로의 매각도 가능합니다.

셋째, 코넥스시장은 초기 성장기업 중심의 시장으로서 기업의 생존과 성장을 위해 활발한 M&A가 필요합니다. 최대주주 등의 지분매각을 용이하게 하는 경매매 도입을 통해 M&A 시장으로서의 코넥스시장 기능을 제고할 수 있습니다.

(2) 경매매 신청방법

회원은 경매매를 신청하기 위하여 거래소가 운영하는 대량매매등네트워크(이하 'K-Blox')를 통해 최저 매도희망수량과 최저 입찰가격을 입력해야 합니다.

경매매를 신청하는 경우, 우선 최소 매도수량요건(발행주식 총수의 2% 및 1억원 이상)을 충족해야 합니다. 이는 경매매를 통해 주요주주 등이 대량으로 보유한 지분을 효과적으로 분산할 수 있도록 지원하는 한편, 소량만 체결될 경우 지분변동신고의무 등의 부담만 발생할 우려가 있기 때문입니다. 다만, 최저 매도희망수량은 경매매 신청수량 이내에서 매매수량단위에 맞게 신청인이 자유롭게 정할 수 있습니다.

한편, 신청자는 최저입찰가격(매도희망가격)을 제시해야 합니다. 이 경우 해당 가격은 정규시장의 가격에 영향을 미치지 않고 대량매매를 원활히 처리하도록 하기 위하여, 당일 가격제한폭 이내로 제한되고 있습니다.

[경매매 신청요건]

구 분	주요 내용
최소 신청수량	발행주식 총수의 2% 이상 & 1억원(기준가격×신청수량) 이상의 매도
가격범위	최저입찰가격(매도희망가격) 및 입찰가격(매수호가)은 당일 가격제한폭(기준가격 ±15%) 이내
최저 매도희망수량	최저 매도희망수량 미만으로 매수주문 접수시 전량 체결시키지 않음
신청방법	경매매 전일(16:30까지)에 매도인은 회원을 통해 거래소에 경매매를 신청*하고, 거래소는 해당 내용을 시장에 안내

* 종목별로 1일 1건만 신청 가능. 만약, 동일 종목에 대해 2건 이상의 경매매 신청이 있는 경우 먼저 접수된 신청만 유효

(3) 경매매 매수주문의 접수 및 매매체결

경매매는 당일 장개시전 시간외시장(08:00~08:30) 중에 매도호가 및 매수호가를 접수한 후에 08:30에 매매체결됩니다. 그리고 과열방지 및 시세조종 우려 등으로 인해 접수된 호가현황은 공개되지 않습니다.

경매매는 가격우선원칙 및 시간우선원칙에 따라 매도수량에 매수주문을 순차적으로 매칭시키고, 최저 매도희망수량 이상으로써 매수수량이나 매도수량 중 어느 전부가 체결되는 해당 주문의 가격을 전체 주문가격의 체결가격으로 합니다. 이는 현행 국채입찰 가격결정방법과 유사합니다.

[경매매 체결방법(예시)]

매도수량 10,000주(최저 매도희망수량 5,000주), 최저입찰가격 10,000원(기준가격 10,000원)인 경우,

매수가격	매수수량	비 고
11,000	3,000 / 2,000	전량체결(5,000주)
10,500	3,000	전량체결(3,000주)
10,300	4,000	부분체결(2,000주)*
10,000 (최저입찰가격)	3,000	

* 먼저 접수된 주문부터 매매체결

⇒ 매수주문을 순차적으로 매도수량과 매칭시킬 경우 10,300원 에서 매도수량이 전량 체결되므로, 전체 경매매 체결가격은 10,300원으로 결정

(4) 경매매 제외 사유

다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 경매매 신청을 할 수 없습니다.

- ① 전산시스템 장애로 인해 정규시장의 매매거래시간이 변경되는 경우
- ② 매매거래가 정지*된 종목의 매매거래 재개일
* 거래정지 1일 이상, 장개시전 시간외거래 미해당 종목 등
- ③ 시가기준가종목, 유가증권·코스닥시장에서 이전상장한 종목, 추가상장 신주 종목의 매매거래 개시일
- ④ 정리매매종목
- ⑤ 배당락, 권리락, 분배락, 주식분할 또는 주식병합 종목(다만, 기준가격의 변동이 없는 경우 경매매 가능) 등
- ⑥ 장기 휴장 후 매매거래가 재개되거나, 장기간 매매거래가 재개되지 않아 권리내용의 증대한 변경 또는 시황급변 등으로 기준가격을 달리 정하는 종목의 최초 매매거래일
- ⑦ 기타 거래소가 시장관리를 위해 필요한 경우



8 신규상장종목의 최초가격 결정방법

코넥스시장은 공모 이외에도 사모, 직상장 등을 통해 진입이 가능하므로 신규상장종목의 평가가격 산정방법을 다양하게 정하고 있습니다. 여기에서 평가가격이란 신규상장종목의 시초가 결정을 위해 제출할 수 있는 호가범위의 기준이 되는 가격입니다. 평가가격 산정방법은 아래의 열거된 순서에 따라 순차적으로 적용됩니다.

① 신규상장 신청일부터 1년 전의 날 이후에 모집·매출(공모)* 실적이 있는 경우

⇒ 공모가격(공모가 2회 이상인 경우 발행주식수 가중평균가격)

* 증권신고서를 제출하지 않는 경우(소액공모 or 클라우드펀딩)에는 모집·매출가액 각각의 합계액이 3억원 이상이고 투자자수가 50인 이상인 경우로 한정(공모금액 및 투자자수 산정시 50만원 미만인 투자자와 자본시장법 시행령 제11조제1항제2호에 따른 연고자는 제외)

② 신규상장 신청일부터 1년 전의 날 이후에 사모발행* 실적이 있는 경우

⇒ 사모발행가격(2회 이상 발행시 발행주식수 가중평균가격)

* 50인(자본시장법상 청약권유대상자에서 제외되는 자도 포함) 이상의 투자자를 대상으로 사모를 통해 보통주 발행주식총수의 5% 이상을 발행한 실적이 있는 경우로 한정

③ 신규상장 신청일부터 3년 전의 날 이후에 기관투자자(전문투자자 및 국내외 VC 등)를 대상으로 i) 발행주식총수의 5% 이상의 보통주 또는 종류주식 사모발행 실적이 있는 경우 또는 ii) i에 해당되지 않는 경우로서 발행주식총수의 5% 이상의 주식 또는 CB·BW 사모발행 실적이 있는 경우

⇒ 발행가격*(2회 이상인 경우 연도별 가중치가 반영된 발행주식수 가중평균가격**)

* 종류주식, CB, BW의 경우 보통주 전환·발행조건을 기준으로 산정된 발행가격 기준

** 투자연도별 가중치 : 최근 1년내 300%, 1년~2년내 200%, 2년~3년내 100%

④ ①부터 ③까지에 해당하지 않는 경우

⇒ 주당순자산가치*

* 주당순자산가치 = 순자산가액 ÷ 총 발행주식수(신규상장 승인일 기준)

순자산가액 : 자본총계(비지배지분은 제외) + 자기주식가액, 신규상장 승인일 현재 거래소에 제출된 「최근의 재무상태표」의 작성 기준일 이후부터 신규상장 승인일까지 자본금의 증감이 있는 경우에는 가감하여 계산

⑤ ①부터 ④까지의 평가가격이 현저히 불합리하거나 적용이 곤란한 경우*

⇒ 거래소가 정하는 평가가격(지정자문인의 제시 가격 및 산정방법 등 참고)

* 예 : 주당순자산가치가 “음(-)”인 때 등

[코넥스시장 신규상장종목의 평가가격 및 호가범위]

산정기준		평가가격	호가범위
유 형	요 건		
(1) 공모	① 증권신고서 제출 or ② 3억원 이상 & 50인 이상인 소액공모 또는 클라우드펀딩 ^{주1)}	공모가격	90% ~ 200%
(2) 50인 ^{주2)} 이상 사모	보통주 발행주식총수의 5% 이상	사모가격	90% ~ 200%
(3) VC 등 ^{주3)} 투자	① 발행주식총수의 5% 이상 주식 발행 ② ①에 미해당시 발행증권총수의 5% 이상 주식 또는 CB·BW 발행	발행가격	90% ~ 200%
(4) (1)~(3)까지 외의 경우		주당순자산가치	90% ~ 400%
(5) (1)~(4)의 가격이 현저히 불합리하거나 적용이 곤란하다고 거래소가 인정하는 경우		거래소가 정하는 가격	90% ~ 400% ^{주4)}

주1) 소액공모 또는 클라우드펀딩의 투자금액 및 투자자 수 산정시 50만원 미만인 투자자와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제11조제1항제2호에 따른 연고자는 제외

주2) 50인 산정시 실투자자를 대상으로 하며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제1항·제2항에 해당하는 자를 포함하되, 투자금액이 50만원 미만인 투자자는 제외

주3) 「코넥스시장 업무규정 시행세칙」제74조제1항제1호·제2호, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령」제2조의3제2항제6호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자

주4) 「코넥스시장 업무규정 시행세칙」 [별표 1] 제2항제1호가목(1)부터 (3)까지에 준하는 가격으로 평가가격을 정하는 경우 등 거래소가 최고호가가격 산정시의 적용비율을 400%로 하는 것이 불합리하다고 인정하는 경우에는 200% 적용

9 시간외종가매매 및 대량매매

코넥스시장의 경우 정규시장으로의 호가집중을 위해 시간외매매 대부분을 도입하지 않았으나, 시장개설 당시 매매수량단위(100주) 미만의 단주 거래를 지원하기 위해 시간외종가매매제도를 도입하였습니다.

[시간외종가매매방법]

구 분	주요내용
체결가격	당일 종가
호가접수시간	15:30 ~ 16:00
매매거래시간	15:40 ~ 16:00
매매체결 원칙	매수·매도 호가간에 시간우선원칙에 따라 매매체결
매매수량단위	1주

또한, 다른 시장과 마찬가지로 코넥스시장의 경우에도 대량매매에 의한 시장충격을 최소화하고 코넥스상장법인의 M&A를 지원하기 위하여 시장개설 당시부터 장중대량매매를 도입하였으며, 이후 코넥스상장법인의 원활한 자기주식 처분 등을 지원하기 위하여 시간외대량매매를 추가 도입('14.11.17 시행)하였습니다.

한편, 전문투자자나 벤처캐피탈 등의 회수 편의성 제고를 위하여 코넥스시장의 경우 시간외 대량매매의 가격제한폭을 정규시장과 달리 기준가격 대비 상하 30%로 확대하였고, 당일 정규시장에서 거래가 형성되지 않은 경우에도 대량매매가 가능하도록 제도를 개선('19.7.29 시행)하였습니다.

[장중/시간외 대량매매방법]

구 분	주요내용
거래시간	(장 중) 정규매매시간 : 09:00~15:30 (시간외) 장개시전 : 08:00~09:00 장종료후 : 15:40~18:00
가격범위	(원칙) 당일의 가격제한폭(장중 대량매매 : 기준가격 대비 $\pm 15\%$, 시간외 대량매매 : 기준가격 대비 $\pm 30\%$ *) 이내 (예외) 시간외대량매매를 통한 자기주식 매매 중 - 정부, 예금보험공사로부터 자기주식을 매수하는 경우 → 신청가격으로 매매체결(가격제한폭 미적용) - 자기주식을 매도하는 경우 → 당일 가격제한폭 이내 및 당일종가*의 상하 5% 이내 * 장개시전 시간외대량매매의 경우에는 전일종가로 하고, 당일에 배당락, 권리락, 주식분할·병합되는 경우에는 당일 기준가격을 전일종가로 간주)
주문유형	주문내용이 일치하는 매도·매수 쌍방주문 (거래소 K-Blox를 통해 신청)
주문수량	매수·매도 중 어느 일방은 단일 회원의 호가로서, 「호가수량×호가가격」 금액이 5천만원 이상인 수량
체결가격	매도·매수 쌍방 당사자간 합의한 가격
매매수량단위	1주

* '19.7.29 시행

10 시장관리제도

코넥스시장은 투자자의 거래편의를 제고하고 매매제도의 안정적인 운영을 위하여 원칙적으로 주시장과 시장관리제도를 동일하게 운영하고 있습니다.

다만, 장기투자성향에 기초한 전문투자자 중심 시장으로서의 포지셔닝 및 파생상품시장을 통한 현·선 차익거래 부재 등 코넥스시장 고유의 특성을 감안하여 서킷브레이커(Circuit Breaker)제도, 단기과열완화제도, 투자주의환기종목제도, 프로그램매매 관리제도 등은 도입하지 않고 있습니다.

(1) 종목별 매매거래정지

투자자에게 기업정보를 충분히 주지시킬 수 있는 시간이 필요하거나, 매매거래의 폭주 등으로 인하여 시장에서 정상적인 매매체결이 불가능한 경우, 그 밖에 공익·투자자보호와 시장관리를 위해 거래소가 필요성을 인정하는 경우 거래소는 해당 종목의 거래를 일시적으로 정지할 수 있습니다. 이는 투자자의 주의를 환기하고 시장에서의 안정적인 매매거래를 도모하기 위한 조치입니다.



[공시규정에 의한 매매거래정지]

정지 사유		정지 기간
풍문 등과 관련하여 주가 및 거래량이 급변 또는 급변예상		조회공시 요구시점부터 조회결과 공시 후 30분 경과 시까지*
조회공시에 불응하는 경우		위반사실 확인시점부터 조회결과 공시 후 30분이 경과한 때까지*
주가 및 거래량에 중대한 영향을 미치는 사항	- 배정비율 20% 이상인 무상증자 - 발행주식총수 대비 20% 이상인 자본감소	해당 공시시점부터 30분간
	회계처리기준 위반행위로 검찰이 기소하거나, 증선위의 검찰고발 등	
	거래은행 등의 경영관리 개시, 중단, 해제 (최초 확인시점)	
	증권관련 집단소송의 제기 및 법원의 결정·판결 (최초 확인시점)	
투자자보호를 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우		1일

* 공시시점이 정규시장 매매거래종료 60분전 이후인 경우에는 그 다음 매매거래일부터 매매거래를 재개, 당일 정규시장매매거래 개시시간 이전인 경우에는 당일 정규시장 매매거래 개시후 30분이 경과한 후 재개



[상장규정에 의한 매매거래정지]

정지 사유		정지 기간
상장폐지사유 발생 (피흡수합병 제외)		상장폐지사유 확인일부터 상장폐지사유 해소일까지
지정자문인 선임계약 해지		지정자문인 선임계약 해지 확인일부터 지정자문인 선임계약 체결 확인일까지
투자자 보호상 거래소가 필요하다고 인정하는 경우	• 감사의견 부적정 등 상장폐지 사유 발생 후 동일 감사인의 사유해소확인서를 제출	(최초) 감사의견 확인 이후 상장폐지여부 결정일까지
	• 상장적격성 실질심사대상 여부 결정	실질심사 사유발생 확인일부터 심사대상여부 결정일까지 (심사대상으로 결정시 상장폐지사유 해당여부 결정일까지 지속)
	• 실질심사	실질심사대상 결정일부터 상장폐지 여부 결정일까지
	• 법원의 회생절차개시결정 이후 거래소가 투자자 보호 및 시장 관리를 위해 필요하다고 인정 하는 경우	해당 매매거래정지 결정일부터 매매거래정지 사유 해소가 인정되는 경우 그 확인일까지
	• 개선기간동안 매매거래정지가 해제된 경우	매매거래정지 해제기간 종료후부터 위원회의 심의를 거쳐 상장폐지사유를 해소한 날까지
	• 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제294조에 따른 파산신청이 있는 경우	해당사유 확인일부터 해당 사실해소확인일까지
	• 장기잔류법인으로 지정	매매거래정지 결정이 있는 경우 해당 매매거래정지 사유가 해소된 날까지
	• 기타	1일간 (거래소가 필요시 연장가능)

[업무규정에 의한 매매거래정지]

정지 사유	정지 기간
거래내용이 현저히 공정성을 결여할 우려가 있는 경우	1일간
매매거래의 폭주로 신속하게 매매거래를 성립시킬 수 없는 종목	매매거래정지사유가 해소되었다고 인정될 때 까지
주식분할, 주식병합 또는 액면주식과 무액면주식의 상호전환 등을 위하여 주권의 제출이 요구되는 경우	
결제회원이 매도증권을 결제시한까지 납부하지 못하거나 그 우려가 있는 경우	
그 밖의 투자자보호를 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우	
시장감시위원회가 매매거래정지를 요청한 경우로서 시장관리상 필요하다고 인정되는 종목인 경우	요청받은 기간 (다만, 거래소가 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우 별도로 정하는 기간)

(2) 배당락 및 권리락

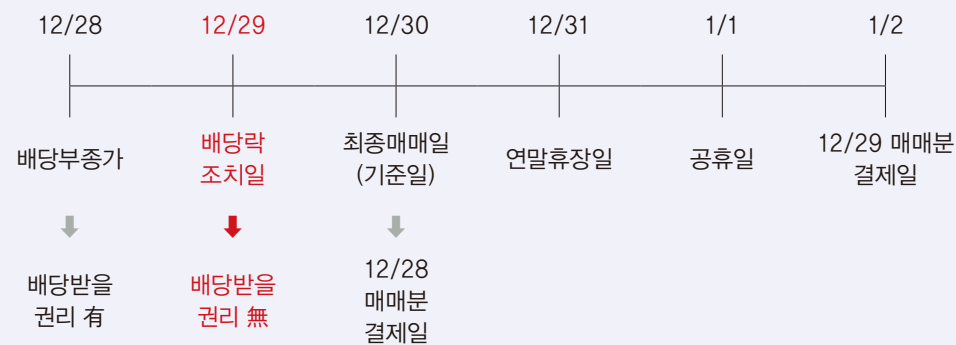
배당락과 권리락이란 해당 사업연도에 대한 기업의 이익배당을 받을 권리 또는 주식회사가 주주배정 증자를 하는 경우 주주가 해당 증자에 따른 신주를 배정받을 수 있는 권리가 소멸하였음을 의미하며, 배당락 및 권리락 조치는 동 권리가 소멸되었음을 투자자에게 주지시키기 위한 공시입니다.

① 조치시기

배당락과 권리락의 조치일은 기준일의 직전거래일입니다. 이는 우리 증권시장에서 실제 증권의 결제가 매매체결일(T일)을 포함하여 3일째 되는 날(T+2일)에 이루어지기 때문에 기준일에 주주명부에 등록되기 위해서는 '기준일'을 포함하여 3일전까지 해당 주식을 매수하여야 하기 때문입니다.

기준일은 배당락의 경우 해당사업연도의 최종매매일이고, 권리락의 경우 신주배정기준일이 됩니다. 다만, 기준일이 휴장일 또는 명의개서정지기간 중인 경우에는 그 최초 휴장일 또는 명의개서정지개시일의 직전거래일을 기준일로 하고, 기준일이 매매거래정지기간 중(최초 정지일을 제외한다)인 경우에는 매매거래정지 해제일로 합니다.

[예시 : 12월 결산법인의 배당락 조치 일정]



② 기준가격 조정

❖ 배당락

주식배당의 경우 배당 전·후 1주당 가치변화를 주가에 반영하기 위하여 다음 산식으로 배당락조치일의 기준가격을 새로이 정하고 있습니다.

$$\text{배당락 기준가격} = \frac{\text{배당부증가} \times \text{배당전 주식수}}{\text{배당후 주식수}}$$

❖ 권리락

권리락일 기준가격은 권리락 전·후의 1주당 가치변화를 주가에 반영하기 위해 이론가격으로 조정하고 있습니다.

$$\text{권리락 기준가격} = \frac{(\text{권리부증가} \times \text{증자전 주식수}) + \text{신주납입금액}^*}{\text{증자후 주식수}}$$

* 무상증자의 경우, 신주납입금액 = 0

(3) 단일가매매 임의연장 (Random End, 랜덤엔드)

랜덤엔드는 시가 및 종가의 결정을 위한 호가접수시간의 예상체결가격과 잠정적인 시가 또는 종가가 큰 괴리를 보이는 경우 가격결정 시점이 임의의 시점으로 연장되는 체결방식입니다.

이는 허수성호가에 의한 가격왜곡 문제를 방지하여 선의의 투자자에 대한 피해를 최소화하고 시장의 투명성 제고 및 균형가격 발견기능을 강화하기 위한 제도입니다. 유가증권·코스닥시장의 경우 '15.6월 가격제한폭 확대 및 변동성 완화장치와 함께 랜덤엔드제도를 무조건부로 변경하여 운영하고 있으나, 코넥스시장의 경우 종전의 랜덤엔드제도를 유지하고 있습니다.

코넥스시장의 랜덤엔드의 발동기준은 잠정적인 시가 또는 종가가 가격결정 시점의 5분전부터 공표되는 가장 높거나 낮은 예상체결가격과 $\pm 5\%$ 이상 괴리된 경우, 호가접수시간이 최대 5분까지 연장되어 5분 이내의 임의의 시각에 가격이 결정됩니다.

그러나, 잠정적인 시가 또는 종가가 직전가(시가의 경우 당일 기준가격) 대비 1% 이내로 변동하는 경우에는 랜덤엔드를 적용하지 않습니다.

(4) 시장경보제도

거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래의 개연성이 있는 종목 또는 주가가 단기간에 비정상적으로 급등하는 종목의 경우 일반투자자의 추종매매를 억제하고 불공정거래 확산을 사전에 차단하기 위해 「투자주의종목 → 투자경고종목(매매거래정지) → 투자위험종목(매매거래정지)」으로 연결되는 단계적 시장경보제도를 운영하고 있습니다.

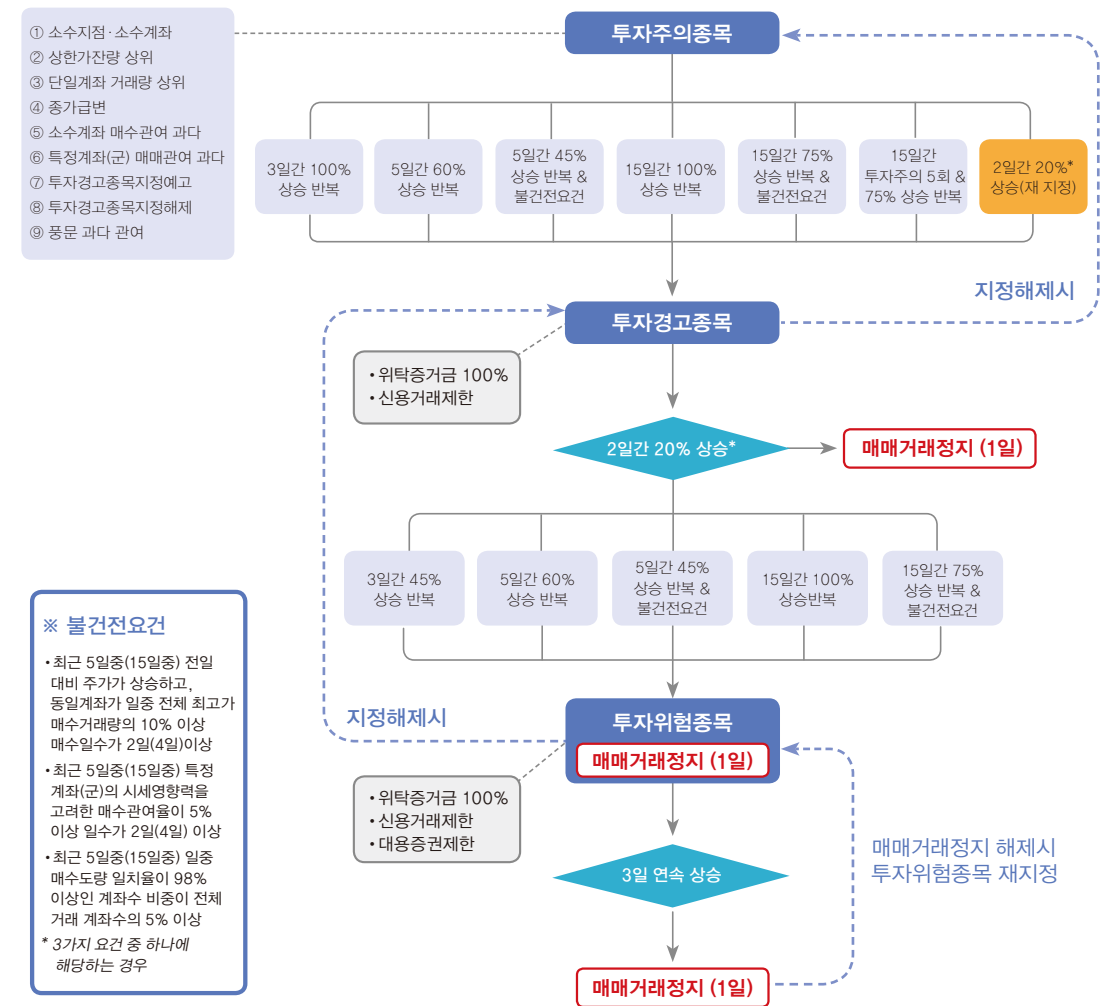
코넥스시장 개설 초기에는 낮은 유동성 및 높은 가격변동성 등을 고려하여 투자주의종목 등 시장경보제도 일부 항목의 적용을 유예하여 왔으나, '14.12.1부터 유예기준 없이 유가증권·코스닥시장 수준으로 적용하고 있습니다.

투자경고·위험종목으로 지정되는 경우 금융투자업감독규정(§4-30)에 따라 신규의 신용거래가 제한되고, 회원사는 해당 종목의 매수주문에 대하여 위탁증거금을 100% 징수해야 합니다. 또한 투자위험종목의 경우에는 대용증권으로 사용할 수 없습니다.

[시장경보종목 지정 및 매매거래정지 기준]

구 분	지정기준
투자주의종목	소수지점/계좌거래집중, 증가급변, 상한가 잔량 상위, 단일계좌 거래량 상위, 15일간 소수계좌 매수관여 과다, 특정계좌(군) 매매관여 과다, 투자경고종목 지정 예고, 투자경고종목 지정 해제, 풍문 과다 관여
투자경고종목	장·(초)단기 주가상승/주가상승+불건전요건 및 투자주의 과다 등으로 지정 예고후 급등, 위험종목 지정 해제
투자위험종목	장·(초)단기 주가상승/주가상승+불건전요건 등으로 지정예고후 급등
매매거래정지 (1일 정지)	투자경고·위험종목 지정 후 주가상승으로 거래정지예고이후 추가 상승시 (1일간 정지), 투자위험종목 지정일 당일

[단계별 시장경보제도 흐름도]



* 유가증권·코스닥시장은 40% 이상

** 코넥스 ⇒ 코스닥 이전상장인 경우 기준(코넥스) 시장경보조치는 효력정지

(5) 공매도 관리

공매도는 자본시장법(§180)에서 소유하지 않은 증권을 매도하거나, 차입한 상장증권으로 결제하고자 하는 매도를 뜻합니다. 다만, 증권시장에서 매수계약이 체결(T일)된 상장증권을 해당 수량의 범위에서 결제일(T+2일) 전에 매도하거나, 주권관련사채권의 권리행사, 유·무상증자, 주식배당 등으로 취득하여 결제일까지 결제가 가능한 경우 또는 장외시장에서의 취득 예정인 경우 등 자본시장법 시행령(§208③)에서 정하는 사항인 경우에는 공매도로 보지 않고 있습니다.

공매도는 주식시장에 유동성을 제고하고 가격발견 기능을 높이며 투자자의 거래비용을 절감하는 등의 순기능이 있지만 소유하지 않은 증권을 매도함으로써 결제불이행 우려가 있고, 시장불안시기에 공매도가 집중될 경우 주가급락 및 변동성 확대 등 안정적 시장운영의 위험요소가 될 수도 있습니다.

이에 따라 코넥스시장에서는 무차입 공매도 금지, 공매도호가의 가격제한(uptick rule), 공매도 관련 법규 위반시 수탁강화조치, 공매도 거래의 투명성 강화를 위한 공매도거래·대차잔고 현황 공표 및 공매도 잔고 보고*·공시**제도, 시장불안 방지를 위한 공매도 과열종목 지정제도*** 등 유가증권·코스닥시장과 동일하게 공매도 관리제도를 운영하고 있습니다.

* 보고의무 : 순보유잔고 비율 $\Delta 0.01\%$ 이상 & 순보유잔고 평가금액이 1억원 이상, 또는 순보유잔고 평가금액이 10억원 이상인 경우

** 공시의무 : 순보유잔고 비율 $\Delta 0.5\%$ 이상

*** 공매도 관련 일정 기준을 만족하는 종목을 공매도 과열종목으로 지정하여 지정일 익일 하루 동안 정규시장 및 시간외시장에서 공매도 거래를 금지('17.3.27 시행, 상세 적용기준 후단 표 참조)

[공매도관리제도의 주요내용]

구 분	주요 내용
결제 불이행 방지	① 무차입공매도 금지 및 차입공매도의 예외적 허용
	② 회원의 공매도 주문 접수시 공매도 및 증권차입 여부 확인, 공매도 주문에 대한 별도 구분표시(flagging), 공매도규정 위반 호가에 대한 수탁 거부
	③ 회원의 공매도호가에 대한 사후관리(3년 이상 기록 보관, 공매도 관련 법규 위반시 수탁강화조치(차입계약서 징구 및 매도증권 사전입고) 등
시장 불안 방지	④ 공매도호가의 가격제한(uptick rule) * 유동성공급호가, 대량매매 및 시간외종가매매는 미적용
공매도 투명성 강화	⑤ 종목·업종별 공매도 거래현황 공표(거래소), 종목·투자자별 대차잔고 현황 공표(금융투자협회)
	⑥ 공매도잔고 보고 및 공시제도

[공매도잔고 보고 및 공시제도 비교]

구 분	보고제도	공시제도
주 체	투자자 직접 보고/공시	
대 상	- 순보유잔고 비율 $\Delta 0.01\%$ 이상 & 순보유잔고평가액 1억원 이상 - 순보유잔고비율 관계없이 순보유잔고평가액 10억원 이상	순보유잔고 비율 $\Delta 0.5\%$ 이상
기 한	의무 발생일부터 2영업일 18시	
대 상	상장주권 전 종목	
내 용	인적사항, 종목명, 보고의무발생일, 순보유잔고 비율 등	인적사항, 종목명, 최초공시의무 발생일 (잔고비율 공시 無)
방 법	투자자가 금감원 홈페이지를 통해 전자적 방식으로 보고	투자자가 금감원 홈페이지를 통해 전자적 방식으로 보고 → 거래소 홈페이지를 통해 공시

[공매도 과열종목 적출지표 정의 및 적출기준]

■ 적출지표 정의

지 표	정 의
당일 주가하락률(%)	$\frac{\text{당일증가}}{\text{전일증가}} - 1$ *당일 기준가격 사용
당일 공매도비중(%)	$\frac{\text{당일 공매도 거래대금}}{\text{당일 거래대금}}$
공매도 거래대금 증가율(배)	$\frac{\text{당일 공매도 거래대금}}{\text{직전40거래일 공매도 거래대금 평균}}$

■ 적출기준*

지 표	유형①	유형②
당일 주가하락률	5%이상 10%미만	10%이상
당일 공매도 비중	직전분기 코스닥150 공매도 비중의 3배 이상** (상한 20%)	
공매도 거래대금 증가율	5배 이상	
직전 40거래일 중 해당종목 거래일수	20일 이상	

* 유가·코스닥시장과 세부 적출기준 상이(<http://short.krx.co.kr> 참조)** '19.2분기 현재 18% 이상 (공매도 종합 포탈(<http://short.krx.co.kr>) :
공매도통계-공매도과열종목현황-공매도과열종목지정기준에서 확인)

(6) 착오매매 정정

착오매매 정정은 회원사가 위탁자의 주문을 접수하여 처리하는 과정이나 동 주문을 회원시스템에 입력하는 과정, 또는 호가를 거래소시스템에 입력하는 과정에서 착오로 주문내용과 다르게 처리한 경우에 거래소가 회원의 신청을 받아 매매계약 체결내용을 정정하는 것을 말합니다.

종목, 수량, 가격 및 매도·매수 구분 등에 대한 착오매매의 경우 착오분을 회원사 자기상품(회원이 자기 계산으로 증권을 매수·매도하는 행위)으로 인수하여 정정하고, 회원시스템 장애 등에 의한 위탁매매·자기매매 구분 착오의 경우에는 그 구분에 맞도록 정정합니다.

회원사는 착오매매 발생시 거래당일(T일)부터 그 다음 매매거래일(T+1일) 15시 30분까지 착오매매정정신청서를 거래소에 제출하여야 하고, 거래소는 건별로 즉시 정정확정 후 착오매매 정정내역을 반영하여 결제자료를 산출합니다.

(7) 호가정보 등의 공개

거래소는 투자판단의 기초자료가 되는 시장의 시세(현재가·시가·최고가·최저가·종가), 거래량·거래대금, 전일증가 또는 기준가격, 배당락·권리락·분배락·이자락 및 호가내용 등을 모든 시장참가자에게 공개하여 시장의 가격발견 기능의 효율성을 제고하고 있습니다.

호가내용의 경우에는 매매체결방법에 따라 호가접수시간 중에 다음과 같이 공개하고 있습니다.

- 단일가매매 : 예상체결가격, 예상체결수량, 매도·매수별 예상 최우선평가의 가격을 포함하는 연속 3개의 예상우선평가의 가격 및 그 가격의 호가수량(‘예상체결가격등’)
- 접속매매 : 매도·매수별 최우선평가의 가격을 포함하는 연속 10개의 우선평가의 가격, 그 가격의 호가수량 및 해당 호가수량의 합계수량

단일가매매시 예상체결가격등은 실시간으로 공표하되, 장개시전 호가접수시간 중에는 호가접수개시시점에서 10분이 경과한 때부터 공표하고 있습니다.

거래소는 호가정보 외에도 투자자별 거래현황 등 투자자의 투자판단에 참고가 될 수 있는 다양한 정보를 홈페이지 등을 통해 공개하고 있습니다.

일반적으로 정보의 공개는 실시간 공개를 원칙으로 하고 있으나, 실시간으로 공개할 경우 추종매매에 따른 변동성 확대 등의 우려가 있는 종목별 투자자별 거래현황, 대량매매 거래현황, 공매도 거래현황 등은 당일(T일) 장종료후에 공개하며, 공매도잔고 정보는 T+3일에 공개하고 있습니다.

11 자기주식매매

자기주식이란 법인이 자기가 발행한 주식 중 일부를 자기계산으로 취득하여 보유하고 있는 경우를 말합니다. 현행 상법은 배당가능이익의 범위내에서는 원칙적으로 자기주식을 취득할 수 있도록 하였습니다. 자본시장법도 마찬가지로 상장법인의 자기주식 취득에 대해 폭넓게 허용하고 있지만, 과도한 자기주식 취득의 경우에는 자본충실을 저해할 수 있으므로 취득재원 및 취득방법 등을 제한하고 있습니다.

또한, 자기주식을 취득·처분하는 과정에서 미공개중요정보 이용 등 불공정거래 및 시장에 미치는 영향을 최소화하기 위해 거래소는 자기주식 매매에 대한 특별한 시장관리방식을 적용하고 있습니다.

(1) 자기주식 취득방법

자기주식의 취득방법은 장내시장에서의 매매 또는 장외시장에서의 공개매수를 통해 가능합니다. 이는 상장법인이 공개된 시장에서 자기주식을 취득하도록 하여 일반주주의 환금기회를 보장하기 위함입니다.

취득절차로서 상장법인이 자기주식 취득·처분(신탁계약의 체결·해지 포함)을 결의한 경우 우선, 주요사항보고서(자기주식취득신고서·처분신고서)를 금융위(금감원)와 거래소에 제출하여야 합니다.

이후, 자기주식을 취득할 수 있는 기간은 이사회결의 공시 후 익일부터 3개월 이내이고, 처분기간은 이사회결의일 익일부터 3개월 이내입니다.

자기주식 취득(처분)을 완료하거나 취득(처분)기간이 만료된 때에는 그 날로부터 5일 이내에 결과보고서를 금융위에 제출하여야 합니다.

참고	자기주식 취득수량 및 취득재원
① 취득수량한도	자기주식 취득수량 한도는 없음
② 취득재원	- 상장법인이 자기주식을 취득할 수 있는 금액은 직전 사업연도말 재무제표를 기준으로 상법상 이익배당한도에서 직전 사업연도말 이후 발생한 자기주식 취득 및 처분(신탁계약의 체결·해지 포함) 금액과 주총에서 결의된 이익배당금액 등을 가감 - 이익소각을 위한 취득시, 상법상 배당가능이익(해당 사업연도말의 대차대조표 기준)에서 재평가적립금, 기업발전적립금, 기업합리화적립금, 재무구조개선적립금 및 관련 신탁계약이 있는 경우 그 계약금액을 차감

(2) 자기주식 매매방법

① 자기주식매매거래계좌 설정

상장법인이 자기주식의 매매거래를 위탁하기 전에 회원사에 자기주식 매매거래계좌를 별도로 설정해야 하며, 동 계좌를 통해서만 자기주식 이외의 종목을 거래할 수 없습니다.

② 자기주식매매신청서 제출

자기주식매매를 위탁받은 회원은 취득·처분 전일의 정규시장 종료(15:30)후부터 18시까지 자기주식매매신청서를 거래소에 제출하여야 합니다.

③ 호가 및 가격제한

회원은 자기주식 매매거래 당일에 상장법인으로부터 주문을 접수한 후, 일정한 가격범위 이내로 호가를 제출하여야 합니다. 이 때, 장종료 30분전(15:00) 까지 호가제출을 완료하여야 하고, 그 이후에는 자기주식매매 호가 및 그에 대한 정정호가를 제출할 수 없습니다.

[정규시장 자기주식 매매시 가격범위]

구 분	매 수	매 도
시가 단일가 (8:00~9:00)	전일종가 ~ 전일종가+5%	전일종가 ~ 전일종가-2Tick
장중호가* (9:00~15:00)	Max(직전가, 최우선매수호가) ± 5Tick	Min(직전가, 최우선매도호가) ± 5Tick

* 장중호가를 제출하기 전까지 매매체결이 없는 종목의 경우, 당일의 기준가격을 직전체결가격으로 간주

시장에 이미 제출된 호가의 취소는 제한되지만, 매매거래시간 중에 상기 가격제한 범위 내로 가격을 정정하는 경우에는 정정호가를 제출할 수 있습니다.

④ 수량제한

1일 최대 주문가능수량은 종목별로 발행주식총수의 1% 이내에서, 신고한 취득(처분)예정수량의 10%에 해당하는 수량과 최근 1개월간 일평균거래량의 25%에 해당하는 수량 중 많은 수량 이내입니다.

⑤ 시간외대량매매를 통한 자기주식매매

자기주식을 처분하는 경우에는 시간외대량매매를 통해서도 가능합니다. 이 때 처분할 수 있는 가격범위는 당일의 시간외대량매매의 가격제한폭 이내이면서, 당일(장개시전 시간외대량매매의 경우는 전일) 종가를 기준으로 5% 높은 가격과 5% 낮은 가격 이내입니다.

시간외대량매매를 통해 자기주식을 취득하는 것은 정부, 예금보험공사, 한국은행, 산업은행, 기업은행, 수출입은행 등으로부터 자기주식을 취득하거나, 정부가 지도·권고를 하고 금융위가 승인한 경우에만 가능합니다.

이 때, 매수가격의 범위는 일반적인 시간외대량매매의 가격범위(가격제한폭 이내)와 동일하지만, 정부·예금보험공사로부터 자기주식을 취득하거나 금융위 승인을 통해 취득하는 경우에는 가격제한이 적용되지 않습니다.

정규시장에서의 매매와 달리 1일 수량한도의 적용을 받지 않으나, 매매하고자 하는 날의 전일에 신청서를 제출하는 절차는 동일합니다.

⑥ 신탁계약을 통한 자기주식매매

신탁계약을 통하여 자기주식을 매매하는 경우에도 상장법인이 직접 매매하는 것과 동일하게 관리됩니다. 다만, 신탁계약의 특성을 감안하여 호가수량한도는 해당 기업 발행주식총수의 1% 범위 이내로 확대 적용하고 있습니다.

또한, 신탁계약을 통한 빈번한 자기주식 취득·처분행위를 방지하기 위하여 자기주식의 취득(최종 취득 기준) 후 1개월간 처분이 금지되며, 처분(최종 처분 기준) 후 1개월 간 취득도 금지됩니다.

⑦ 자기주식매매 특례

거래소는 시장상황급변 등으로 투자자보호와 시장안정을 유지하기 위하여 필요한 경우 자기주식 취득을 보다 용이하게 할 수 있도록 금융위 승인을 받은 경우에는 회원으로 하여금 취득신고주식수 이내의 범위에서 일일주문수량 제한을 면제하는 특례조치를 취할 수 있습니다.

12 유동성공급자(LP) 제도

증권시장에서는 저유동성 종목의 유동성을 촉진하여 투자자의 시장참여를 활성화하고, 안정적 추가형성을 도모함으로써 해당 상장법인의 가격발견기능을 제고할 수 있도록 유동성공급자(Liquidity Provider) 등 다양한 시장관리제도를 도입·운영하고 있습니다.

특히, 코넥스시장에서는 기본예탁금 규제 등으로 시장전체적으로 유동성이 낮은 측면을 고려하여, 지정자문인 업무를 수행하는 증권사(지정자문인)가 매도·매수호가를 제출하는 유동성공급자(LP) 업무를 함께 담당하도록 의무화하고 있습니다.

다만, 타 증권시장과 같이 호가스프레드가 일정수준을 벗어날 때마다 지속적으로 LP호가를 제출하도록 하는 경우 지정자문 증권사와 해당 상장법인에 과도한 부담을 주게 되어, LP의무를 유가증권·코스닥시장 보다 완화하여 운영하고 있습니다.

한편, 특례상장법인의 경우, 유동성공급 관련 사항이 포함되는 지정자문인 선임계약 체결이 상장일로부터 1년간 면제되므로 LP를 지정할 필요는 없습니다.

다만 해당 특례상장법인이 LP 자격요건을 갖춘 증권사와 코넥스시장 업무규정에서 정한 사항에 합치되는 내용으로 별도의 유동성공급 계약을 체결할 수 있습니다.

(1) LP 자격요건

코넥스시장의 LP는 주권에 대한 투자매매업 인가를 받은 거래소 결제회원으로서, 관련 법규를 위반하여 형사제재 및 영업정지 이상의 조치를 받은 경우에는 그 때부터 1년 이상이 경과해야 합니다.

[코스닥·코넥스 LP 자격요건 비교]

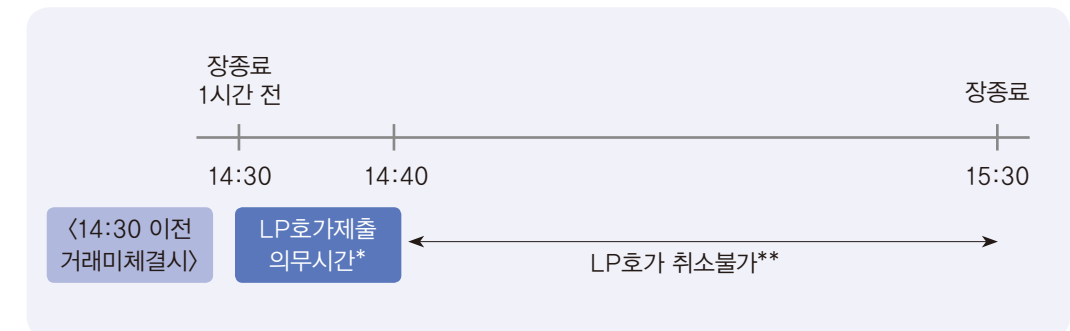
구 분	코스닥	코넥스
업 요건	투자매매업 인가를 받은 거래소 결제회원	좌동
인적 요건	유동성공급업무를 담당하는 직원 지정	-
결격 사유*	유동성공급업무를 평가가 연속 가장 낮은 등급을 받은 경우	-
	관련법규 위반으로 형사제재 및 영업정지 이상의 조치를 받은 경우	좌동

* 최근 1년 이내

(2) LP 호가제출방법

14시 30분(매매거래시간이 변경되는 경우에는 장종료 1시간 전)까지 거래가 체결되지 아니한 경우 LP는 10분 이내(14시 40분까지)에 매수·매도 양방향으로 LP호가를 제출해야 합니다. 다만, 14시 30분 이전에 제출한 LP호가 14시 30분 이후까지 취소되지 아니하고 효력이 있는 경우에는 예외로 하며, 14시 40분 이후에는 LP호가를 취소할 수 없습니다.

[LP호가 제출 의무시간]



* 14:30 이전 제출한 LP호가 유효할 시 예외

** 15:20 이전 해당종목의 거래 체결 시 취소 가능

LP의 최소호가수량은 해당 코넥스상장법인과 유동성공급계약을 체결한 LP가 거래소에 신고한 수량 이상으로서 매매수량단위의 100배(100주) 이상이면서, 동시에 호가수량에 호가가격을 곱한 금액이 1백만원에 해당하는 수량 이상을 충족해야 합니다.

LP가 제출하는 매도-매수호가간 스프레드비율*은 6% 이내여야 합니다. LP는 체결의무를 부담하는 것은 아니므로 LP매도-매수호가는 당일의 가격제한폭 이내에서 호가스프레드 비율을 준수하여 LP가 자율적으로 결정하면 됩니다.

* 스프레드비율 = (LP매도호가 - LP매수호가) ÷ LP매수호가

다만, LP의 매도-매수호가간에 체결되는 것을 방지하기 위해 LP매수호가는 LP매도호가 이상의 가격으로 제출할 수 없도록 하고 있습니다. 또한, LP는 LP호가 제출을 위한 별도의 계좌를 자체적으로 설정하여 관리해야 하며, 해당 계좌를 통해서는 LP호가 이외의 호가를 제출할 수 없습니다.

(3) LP의 양방향 유동성공급호가 제출 면제

원래 LP는 매도·매수 양방향 호가를 제출해야 하는데, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 양방향 호가 제출의무 중 일부가 면제됩니다.

- ① 유동성공급호가로 취득하여 소유하고 있는 주식의 상장주식수 대비 비중이 1%를 초과하는 경우 그 다음 매매거래일부터 그 비중이 0.5%미만으로 될 때까지
⇒ 「매수」의 유동성공급호가 제출 면제
- ② 유동성공급호가로 취득하여 소유하고 있는 해당 주식의 매수금액이 6천만원을 초과하는 경우 그 다음 매매거래일부터 그 매수금액이 3천만원 미만으로 될 때까지
⇒ 「매수」의 유동성공급호가 제출 면제
- ③ 최근 3거래일간 주가 상승률 또는 하락률이 30% 이상인 경우
⇒ 다음 매매거래일의 「매수·매도」의 유동성공급호가 제출 면제
- ④ 정리매매종목
⇒ 정리매매기간동안 「매수·매도」의 유동성공급호가 제출 면제

- ⑤ 투자주의종목, 투자경고종목 또는 투자위험종목으로 지정된 경우

⇒ 지정된 기간동안 「매수·매도」의 유동성공급호가 제출 면제

(4) LP의 유동성공급호가 제출 금지

다음의 어느 하나에 해당하는 경우 LP는 유동성공급호가를 제출해서는 아니 됩니다.

- ① 자본시장법 제71조제2호*의 사유(조사분석자료 공표)에 해당하는 경우

⇒ 「매수·매도」의 유동성공급호가 제출 금지

* 투자매매·중개업자가 조사분석자료(애널리스트 리포트 등)를 작성하는 경우 해당 내용이 확정된 때부터 공표 후 24시간 경과 전까지 해당 증권의 매매를 금지

- ② 회원이 소유중(차입등으로 소유한 주식 포함)인 수량이 매매수량단위 미만인 경우

⇒ 「매도」의 유동성공급호가 제출 금지

- ③ 회원이 소유한 수량이 상장주식총수의 10% 이상인 경우

⇒ 「매수」의 유동성공급호가 제출 금지

* 10% 이상 보유시 주요주주로서 단기매매차익 반환대상에 해당되며, 주요주주는 소유주식 변동시 신고의무 발생

- ④ 자본시장법 시행령 제199조*에 따라 인수계약을 체결한 날부터 3개월 이내인 경우

⇒ 「매수·매도」의 유동성공급호가 제출 금지

* 인수계약을 체결한 날부터 3개월 이내에 매수 또는 매도하는 경우 단기매매차익 반환대상에 해당

참고

LP의 소유 중인 주식에 없는 경우 LP의 매도호가 제출은 금지됩니다. 다만, LP 소유주식수가 최소호가수량(100주 이상 & 100만원 이상)에 미달하는 경우에는 소유수량 전량을 LP 매도호가로 제출해야 합니다.

(5) LP의무의 소멸

코넥스시장에 상장하고자하는 법인은 의무적으로 지정자문인 선임계약을 체결(특례상장기업 제외)해야 하며, 이에 따라 지정자문인은 LP업무를 수행하게 됩니다.

이러한 LP업무 의무화에 따른 지정자문인의 부담 완화를 위해, 거래소는 상장 후 3년이 경과한 기업의 경우에는 거래규모가 지나치게 적은 기업을 제외하고는 지정자문인의 LP의무를 소멸시켜주고 있습니다.

원칙적으로 상장 후 3년이 도래하는 날부터 최근 6개월간의 일평균거래량*이 250주 이상인 경우에는 상장 후 3년이 도래하는 날의 다음 매매거래일에 지정자문인의 LP의무가 소멸되어 더 이상 유동성공급호가가 제출되지 않습니다.

거래량 요건을 충족하지 못한 경우에는 상장일부터 3년이 경과한 이후 매년 6개월(1~6월, 7~12월)의 기간동안 일평균거래량*이 250주 이상이 되면 충족일의 다음 매매거래일(매년 1월 또는 7월의 첫 매매거래일)에 지정자문인의 LP의무가 소멸됩니다.

* 해당종목의 매매거래정지일은 제외하며, 거래량은 정규시장의 매매거래시간중에 형성된 매매거래에 한정하고 장중대량매매는 제외하여 산정함

지정자문인의 LP의무 소멸요건을 충족함에도 불구하고 해당종목에 대한 유동성공급호가를 제출하고자 하는 경우에는 다시 유동성공급계약을 체결하여야 하며 그 사실을 거래소에 통보하여야 합니다.

거래소는 지정자문인의 LP의무 소멸요건이 충족되는 경우 해당종목의 유동성공급호가 제출의무가 소멸된다는 내용을 공시매체를 통해 공표합니다.

13 기본예탁금제도

코넥스시장은 초기 중소·벤처기업 중심의 시장으로서 어느 정도 위험감수능력을 갖춘 투자자로 시장참여자를 제한할 필요가 있어 코넥스시장 상장주권을 매수하려는 투자자에 대하여 3천만원(기본예탁금) 이상을 예탁하도록 하고 있습니다. 이 때 기본예탁금은 현금 외에 대용증권(기준시세 100% 인정)으로도 예탁할 수 있습니다.

다만, 충분한 위험감수능력이 있거나 중소·벤처기업에 대한 투자전문성이 인정되는 경우에는 기본예탁금을 면제하고 있는데 면제대상자는 다음과 같습니다.

- ① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제5항의 전문투자자
- ② 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제6조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 법률에 따라 설립 또는 설정된 집합투자기구(창투조합 등)
- ③ 「중소기업창업 지원법」에 따른 중소기업창업투자회사
- ④ 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제13조에 따른 개인투자조합
- ⑤ 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조의2제1항제2호가목(8)에 해당하는 자(전문엔젤투자자)
- ⑥ 「조세특례제한법」 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁에 해당하는 투자일임재산(랩어카운트형태 분리과세 하이일드펀드)
- ⑦ 「금융투자업규정」 제4-77조제7호에 따른 맞춤형 자산관리계좌(일임형 랩어카운트)를 통해 위탁하는 자
- ⑧ 「근로복지기본법」 제2조제4호에 따른 우리사주조합
- ⑨ 「중소기업창업 지원법」 제2조제4호의2에 따른 창업기획자(엑셀러레이터)

다만, 기본예탁금제도는 코넥스시장 상장주권을 매수하려는 경우에만 적용되는 것으로서, 기존에 보유하고 있는 코넥스시장 상장주권을 매도하려는 경우에는 기본예탁금 충족 여부와 상관없이 매도가 가능합니다.

[코넥스 기본예탁금 제도]

구 분		매수주문	매도주문	현금/증권 인출
기본예탁금 이상 예탁	코넥스주식 미보유시	○	-	전액인출 가능
	코넥스주식 보유시	○	○	전액인출 가능
기본예탁금 미만 예탁	코넥스주식 미보유시	×	-	전액인출 가능
	코넥스주식 보유시	×	○	전액인출 가능



14 소액투자전용계좌

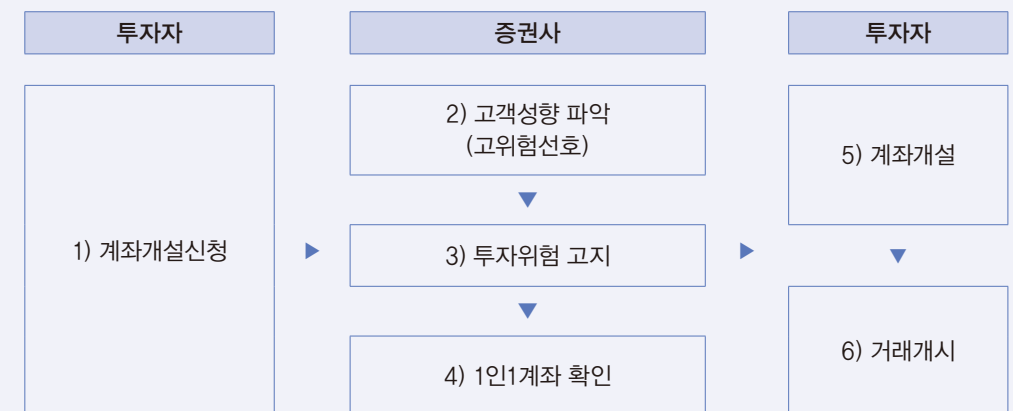
금융위는 「자본시장 개혁을 위한 정책 추진방안(’15.4.23)」에 따라, 코넥스시장 활성화 대책의 일환으로 기본예탁금 규제가 면제되는 “소액투자전용계좌”를 도입하기로 발표하였습니다.

소액투자전용계좌는 기본예탁금 규제 및 코넥스펀드 미활성화로 인해 개인을 포함한 일반 투자자의 코넥스주식 투자가 쉽지 않은 현실을 감안하여, 일반투자자에게 코넥스상장주식에 대한 투자기회를 제공하고 개인의 시장참여를 통한 모험자본 공급 확충을 위해 도입되었습니다.

소액투자전용계좌의 연도별 납입한도는 초기 중소·벤처기업 투자에 따른 높은 위험도를 감안하여 투자위험 관리를 위해 3천만원으로 하고, 투자자 1인이 개설할 수 있는 계좌수는 모든 증권사를 포함하여 1계좌로 제한하고 있습니다.

투자자 보호를 위해 계좌개설시 해당 증권사는 투자자에 대하여 코넥스시장 제도 및 투자 위험에 대한 고지서(“코넥스거래위험고지서”)를 서면으로 교부하고 관련 확인서를 징구해야 합니다. 또한, 투자자의 투자성향을 평가한 결과 “고위험 선호 투자자”에 해당하지 않는 경우에는 소액투자전용계좌 개설을 할 수 없습니다.

[코넥스 소액투자전용계좌 개설절차]



15 대용증권

대용증권이란 투자자들이 보유한 증권의 활용도를 높이기 위해 현금에 갈음하여 위탁증거금으로 사용할 수 있도록 거래소가 지정한 증권을 말합니다. 즉, 회원사(증권사)는 자사가 자율적으로 정하는 대용증권 납부비율(통상 50% 수준) 이내에서 투자자가 보유한 증권을 위탁증거금으로 징수할 수 있습니다.

이외에도, 대용증권은 국가·지방자치단체 또는 공공기관에 각종 보증금 및 공탁금으로 납부할 수 있으며, 금융기관의 신용거래보증금으로도 사용할 수 있습니다.

대용증권의 가격(대용가격)은 증권의 종류에 따라 기준시세에 사정비율(유동성 등급 및 수익률 등급에 따라 60~80%로 차등 적용)을 곱하는 방식으로 거래소가 산출·공표하고 있으며, 회원은 동 사정비율 이내에서 자율적으로 대용가격을 산정하여 적용할 수 있습니다.

다만, 코넥스시장의 기본예탁금(3천만원)을 산정하는 경우에는 사정비율을 반영하지 않고 대용증권의 기준시세를 그대로 대용가격으로 인정합니다.

한편, 코넥스상장종목 중 상장폐지사유 발생(상장폐지신청 포함)에 따른 매매거래정지종목, 정리매매종목 및 투자위험종목의 경우에는 대용증권으로 사용할 수 없습니다.



16 세제

코넥스시장과 관련한 조세는 증권거래세, 양도소득세, 상속·증여세 및 배당소득세 등이 있습니다. 원칙적으로 코넥스시장은 상속·증여세를 제외하면 여타 증권시장의 상장주식에 상응하는 세제가 적용됩니다.

한편, 정부는 코넥스상장법인에 대한 투자 촉진 및 자금조달 활성화를 위해 벤처캐피탈(VC) 등이 코넥스상장주식에 투자하여 발생한 소득(양도차익, 배당소득)에 대한 법인세 및 증권거래세를 비과세하는 감면 혜택을 제공하고 있습니다.

(1) 증권거래세

증권거래세는 모든 주식거래의 양도시 부과되는 세금입니다. 정부는 「혁신금융 추진방향(’19.3.20)」에 따라 모험자본 투자 확대 및 투자자금의 원활한 회수를 지원하기 위하여 증권거래세를 인하를 발표하였습니다. 이에 따라 ’19.6.3(월)부터 코스피, 코스닥 상장주식의 경우 증권거래세율을 0.05%p씩 인하하여 각각 0.1%(농어촌특별세 0.15% 유지), 0.25%(농어촌특별세 없음)의 세율이 적용됩니다.

특히, 코넥스시장의 경우에는 벤처투자 자금 회수시장으로서의 기능을 활성화하기 위하여 인하폭을 대폭 확대하여 0.2%p가 인하된 0.1%(농어촌특별세 없음)의 세율이 적용됩니다. 다만, 코넥스상장주식을 장외에서 거래하는 경우에는 비상장주식의 거래와 같이 0.5% 세율이 적용됩니다.

모든 주식양도시 증권거래세가 부과되지만, 증권시장 발전, 기업구조조정 촉진, 중소벤처기업·신기술사업 창업활성화 및 과세 공정성·효율성 등을 위해 특정한 경우 증권거래세에 대한 비과세 또는 감면 혜택이 주어지고 있습니다.

이에 따라 중소기업창업투자회사·조합 또는 신기술사업금융업자·조합 등 벤처캐피탈(VC) 및 창업기획자가 코넥스상장법인(상장 후 2년 이내에 한함)에 직접 출자하여 취득한 주식을 양도하는 경우, 또는 창업·벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)가 코넥스상장법인(상장 후 2년 이내)에 직접 또는 투자목적회사*를 통해 출자하여 취득한 주식을 양도하는 경우에는 2020년 12월 31일까지 한시적으로 증권거래세가 면제되고 있습니다.

* 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제249조의23제3항에 따른 투자목적회사

[증권거래세율]

구 분	장 내			장 외	
	코스피	코스닥	코넥스	K-OTC	그 외 ^{주)}
증권거래세율	0.10%	0.25%	0.10%	0.25%	0.5%
농어촌특별세율	0.15%	-	-	-	-

주) 상장주식 및 비상장주식 모두 포함

(2) 양도소득세

증권시장에서 소득세법상의 대주주가 주식을 양도하거나, 대주주 여부와 관계없이 상장주식을 장외에서 양도하여 소득이 발생하는 경우에는 양도소득세가 부과됩니다. 따라서 소득세법상 대주주가 아닌 주주(소액주주 등)가 장내시장(코넥스시장 포함)에서 양도하여 발생한 소득은 양도소득세 부과대상이 아닙니다.

소득세법상 대주주 요건은 각 증권시장 규모에 따라 차등 적용됩니다. 코넥스시장의 경우 '21.3.31까지는 해당 주주 및 특수관계자 등에 의한 소유주식의 비율이 4% 이상이거나, 시가총액이 10억원 이상인 경우 대주주 요건에 해당되며, '21.4.1 이후 부터는 해당 주주 및 특수관계자 등에 의한 소유주식 비율이 4% 이상이거나, 시가총액이 3억원 이상인 경우 대주주 요건에 해당됩니다.

[상장주식 과세대상 대주주 요건]

구 분	~ '18.3.31	'18.4.1 이후	'20.4.1 이후	'21.4.1 이후 (예정)
코스피	1% 또는 25억원 이상	1% 또는 15억원 이상	1% 또는 10억원 이상	1% 또는 3억원 이상
코스닥	2% 또는 20억원 이상	2% 또는 15억원 이상	2% 또는 10억원 이상	2% 또는 3억원 이상
코넥스	4% 또는 10억원 이상			4% 또는 3억원 이상

대주주의 양도소득세율은 3억원 이하분에 대해서는 20%, 3억원 초과분에 대해서는 25%가 적용됩니다. 다만, 중소기업이 아닌 법인(대기업 등)의 주식을 대주주가 1년 미만 보유한 경우에는 30%가 적용됩니다.

또한, 대주주가 아닌 주주(소액주주 등)의 경우 중소기업의 주식 장외거래에 대해서는 10%, 중소기업이 아닌 법인(대기업 등)의 주식 장외거래에 대해서는 20%의 양도소득세율이 적용됩니다.

한편, 중소기업창업투자회사, 신기술사업금융업자 및 이들이 출자한 창투조합 등이 2020년 12월 31일까지 코넥스상장법인(상장 후 2년 이내에 한함)에 출자하여 취득한 주식을 양도하여 발생하는 양도차익에 대해서는 법인세가 비과세됩니다.

[상장주식 관련 양도소득세율(개인)]

구 분	대주주				소액주주 등	
	1년 미만 보유		1년 이상 보유		장외 거래	장내 거래
	3억원 초과분	3억원 이하분	3억원 초과분	3억원 이하분		
중소기업	25%	20%	25%	20%	10%	비과세
대기업 등	30%				20%	

(3) 상속세 및 증여세

주식의 상속·증여시 과세가액의 평가방법은 시가를 원칙으로 하되, 시가가 없거나 해당 시가가 인정되지 않는 경우에는 보충적 평가방법*이 적용됩니다.

* 주당순이익가와 주당순자산가치를 각각 2:3의 비율로 가중평균한 가액(단, 청산·사업개시전·휴폐업·지속결손 등의 경우 순자산가치로 평가)

유가증권·코스닥시장 상장주식의 경우 시가는 상속·증여 기준일 전후 2개월간 거래소 최종 시세가액의 평균액으로 하지만, 코넥스상장주식은 비상장주식과 같이 매매사례가액* 또는 보충적 평가방법이 적용**됩니다.

* 상속개시일(증여일) 전후 6월(3월) 이내에 불특정다수인 사이의 객관적 교환가치를 반영한 거래가액 또는 경매·공매가액이 확인되는 경우 해당 가액(감정가액은 불인정)

** 국세청 서면법규과-1021('13.9.16), 코넥스시장에 상장된 주식의 평가방법

이와 함께, 최대주주 또는 최대출자자 및 그와 특수관계에 있는 주주등(최대주주등)의 주식*에 대해서는 상기 평가액에 20%(중소기업 10%)를 가산하고, 최대주주등의 보유지분이 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 경우에는 30%(중소기업 15%)를 가산하는 할증평가방식이 적용됩니다. 다만, 중소기업의 경우 2020년 12월 31일까지 상속·증여받은 분에 대해서는 할증평가를 적용하지 않습니다.

* 평가기준일의 사업연도 전 3년 이내의 사업연도부터 계속 결손금이 있는 법인의 주식등은 제외(상속·증여 세법 시행령 §53⑥ 참조)

상속·증여세율은 다른 증권시장과 동일하게 최저 10%부터 최고 50%까지의 5단계 초과 누진세율구조를 따르고 있습니다.

한편, 최대주주등(25% 이상 보유주주 포함)이 증권시장 상장일을 기준으로 과거 5년 이내 증여한 경우 일정규모 이상의 상장이익(손실)에 대해 과세(환급)하는 제도와 관련하여 코넥스상장주식은 2017년 1월 1일 상장분부터 과세대상에서 제외되고 있습니다.

[상속·증여세율]

과세표준	세율	누진공제
1억원 이하	10%	-
1억원 초과~5억원 이하	20%	1천만원
5억원 초과~10억원 이하	30%	9천만원
10억원 초과~30억원 이하	40%	2억4천만원
30억원 초과	50%	10억4천만원

(4) 배당소득세

코넥스시장의 배당소득에 대한 세제는 유가증권·코스닥시장과 동일합니다. 따라서 배당소득 포함 금융소득이 2천만원 이하인 개인의 경우 배당소득에 대한 원천징수세율은 15.4%(소득세 원천징수세율 14%+주민세 1.4%)가 적용되고, 원천징수되지 않은 소득은 종합과세 소득에 해당합니다.

이와 별도로, 중소기업창업투자회사, 벤처기업출자유한회사 또는 신기술사업금융업자가 코넥스상장법인(상장 후 2년 이내에 한함)에 출자하여 2020년 12월 31일까지 받는 배당소득에 대해서는 양도차익의 경우와 같이 법인세가 비과세됩니다.

상기 세제 관련 내용은 법규개정 등에 의해 달라질 수 있으며 내용의 정확성이 보장되지 않으므로, 실제 세제업무 등과 관련한 사항은 관련 법규 및 국세청 질의 등을 통해 반드시 확인하시기 바랍니다.

PART 05 · 부 록

FAQs	150
지정자문인(IB) 명단	176
지정기관투자자(VC등) 명단	177
코넥스시장 상장기업 현황	178
코넥스시장 주요통계	185

코넥스시장의 이해





FAQs

구 분	질 문	페이지
상 장	1. 코넥스 일반상장을 위해서는 어떤 절차를 거쳐야 하나요?	152
	2. 지정자문인의 역할은 어디까지인가요 ?	152
	3. 벤처캐피탈도 지정자문인이 될 수 있나요?	153
	4. 코넥스시장에서의 공모, 사모, 직상장 등 상장방식간 차이와 장·단점은 무엇인가요?	153
	5. 코넥스시장에서 종류주식을 상장하는 것이 가능한가요?	154
	6. 코넥스시장의 특례상장에는 어떤 방법이 있나요?	154
	7. 장래에 코스닥 상장을 계획하는 기업에게 코넥스시장에 상장하는 장점은 무엇인가요?	155
	8. 코넥스시장 상장을 위해 외부감사인으로부터 회계감사를 받으려면 언제까지 금융감독원에 신고하여야 하나요?	156
	9. 지정자문인 없이도 코넥스시장에 상장할 수 있나요?	156
	10. 코넥스 상장법인의 주식분산요건은 어떻게 되나요?	157
공 시	1. 코넥스시장의 공시는 어디에서 확인할 수 있나요?	158
	2. 코넥스시장에는 감사보고서를 제출할 때, 재무사항(자본잠식률 50% 등)에 대한 공시항목이 없는데 왜 그런건가요?	158
	3. 코넥스시장에서의 불성실공시법인에 대한 처리절차는 어떻게 되며 코스닥시장과는 어떻게 다른가요?	159
	4. 불성실공시 발생시 책임은 상장법인과 지정자문인 중 누구에게 있나요?	159
	5. 코넥스시장 상장법인의 지정자문인은 정기적으로 기업현황보고서를 제출하도록 하고 있는데 어떤 취지인가요?	160
	6. 코넥스상장법인은 기업설명회 개최 의무(IR)가 있나요?	160
	7. 신규시설 및 시설외 투자시 공시의무가 발생하나요?	161
	8. 타법인이 발행한 증권 등에 투자 혹은 처분시 공시의무가 발생하나요?	161
	9. 상장법인이 벌금 등을 부과받은 때 공시하여야 하는 벌금 등의 범위 및 공시시점이 궁금합니다.	161
	10. 재해발생시 공시의무가 발생하나요?	162
	11. 상장법인이 해명공시 할 수 있는 대상이 궁금합니다.	162
	12. 횡령·배임 공시시점은 언제인가요?	163

구 분	질 문	페이지
	13. 일정금액 이상 소송의 제기·신청 및 판결·결정공시 시 유의사항이 있나요?	163
	14. 경영권 분쟁 소송에는 어떤 종류가 있나요?	164
	15. 공시 관련 규정 해설 및 확인은 어떻게 할 수 있나요?	165
매 매	1. 코넥스시장의 시장참여자를 제한한 이유는 무엇이며 참여 조건이 어떻게 되나요?	166
	2. 기본예탁금 산정방법에 대해 구체적으로 알고 싶습니다.	167
	3. 계좌개설시 기본예탁금 면제대상 여부를 증빙할 수 있는 서류는 어떤 것이 있나요?	167
	4. 코넥스시장 주권을 거래하려면 별도의 계좌를 개설해야 하나요?	168
	5. 코넥스시장 상장 전부터 주식을 보유하고 있는 기존 주주의 경우, 기본예탁금 3천만원이 없으면 코넥스시장에서 거래할 수 없나요?	169
	6. 코넥스시장에서 주권을 매수하여 보유하고 있는 자가 추가로 매수하고자 할 때에도 기본예탁금을 충족해야 하나요?	169
	7. 코넥스시장 상장법인이 자기주식을 매입하는 경우에도 기본예탁금 3천만원을 충족해야 하나요?	170
	8. 경매매 매도신청 및 주문은 지정자문인인 증권사를 통해서만 가능한가요?	170
	9. 경매매 매도호가를 분할하여 제출할 수 있나요?	170
	10. 보통주의 신규상장시 과거 발행한 우선주의 공모 또는 사모 발행가격을 신규상장시 최저가격 결정 (시초가 결정)을 위한 평가가격 산정에 반영할 수 있나요?	171
	11. 신규상장종목의 시초가 결정을 위한 평가가격 산정시, 사모 범위에 주권관련사채권의 권리행사도 포함되나요?	171
	12. 신규상장종목 시초가 결정과 관련하여, 3년 이내 기관투자자가 참여한 사모 평가가격을 적용받기 위한 기관투자자 범위는 어떻게 되나요?	172
	13. 직상장의 경우, 시초가 결정기준이 되는 '순자산가치'의 산정기준과 산정시점은 어떻게 되나요?	173
	14. 지정자문인을 선임하지 않는 특례상장기업의 경우 별도로 LP계약을 체결해야 하나요?	173
	15. 코넥스시장의 불공정거래 방지를 위한 시장관리제도에는 어떤 것들이 있나요?	173
기 타	1. 코넥스시장과 K-OTC시장(기존 프리보드)의 차이점은 무엇인가요?	174
	2. 코스닥시장의 진입요건이 완화되면서, 코넥스시장과 코스닥시장간 차별성이 없어진 것이 아닌가요?	175
	3. 기본예탁금 3천만원 미만의 일반투자자의 경우, 코넥스시장 상장법인의 공모에 참여할 수 없나요?	175
	4. 코넥스시장에서도 상장수수료, 연부과금, 거래수수료 등이 부과되나요?	175

상 장

1 코넥스 일반상장을 위해서는 어떤 절차를 거쳐야 하나요?

일반상장의 경우 코넥스시장에 상장하고자 하는 기업은 우선 지정자문인(증권사) 중 어느 한 곳을 선택하여 지정자문인 선임계약을 체결하여야 합니다. 지정자문인 선임계약은 지정자문인의 권리와 의무에 관한 사항 등 거래소가 정한 지정자문인 선임계약의 필수 기재사항이 포함되어 있어야 합니다.

해당 지정자문인으로부터 코넥스시장 상장요건, 상장절차 및 상장시기 등에 대한 컨설팅을 거쳐 회사와 지정자문인이 코넥스시장 상장을 결정하면 회사는 지정자문인으로 하여금 회사의 재무상황, 영업활동, 지배구조 및 내부통제제도 등에 대해 기업실사(due diligence)를 실시하게 합니다.

지정자문인은 기업실사 후 회사의 상장적격성이 인정되면 외부감사인의 회계정보에 대한 확인, 지정자문인의 상장적격성에 대한 의견 및 기업실사 내역 등을 포함한 상장적격성보고서를 작성합니다.

이후 지정자문인과 신규상장신청기업은 상장적격성보고서 및 첨부서류, 신규상장신청서를 거래소에 제출하게 되며, 거래소는 심사를 거쳐 상장승인 여부를 결정한 뒤, 상장신청일 이후 15영업일 이내에 매매거래를 개시하게 됩니다.

2 지정자문인의 역할은 어디까지인가요?

지정자문인은 상장 이전에는 상장대상기업을 발굴하고, 신규상장신청기업의 상장적격성을 심사하고 신규상장을 지원하는 업무를 수행합니다.

상장 이후에는 자본시장 관련 제반 법규준수에 대한 조언·자문과 상장기업의 공시를 대리하고, 기업설명회(IR) 개최를 지원하며 기업현황보고서 작성 및 유동성공급(LP)업무를 하게 됩니다. 또한, 지정자문인 계약해지를 통해 부실기업 등의 상장폐지를 유도하여 시장의 건전성을 제고합니다.

이와 같이 지정자문인은 기업이 코넥스시장을 쉽게 이용할 수 있도록 지원해주는 후견인 역할을 수행합니다.

3 벤처캐피탈도 지정자문인이 될 수 있나요?

지정자문인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(제12조)에 따라 금융투자업(인수업) 인가를 받은 자로 제한하고 있어, 금융투자업(인수업) 인가를 받지 않은 벤처캐피탈은 지정자문인이 될 수 없습니다. 특히 지정자문인 업무 중 증권 인수, 유동성공급 등은 금융투자업자만 수행할 수 있습니다.

4 코넥스시장에서의 공모, 사모, 직상장 등 상장방식 간 차이와 장·단점은 무엇인가요?

코넥스시장은 신규상장요건으로 주식의 분산요건을 두고 있지 않습니다. 따라서 코넥스시장에 상장하고자 하는 기업은 자금수요에 따라 일반투자자를 대상으로 하는 「공모상장」, 50인 미만 투자자를 대상으로 하는 「사모상장」 또는 주식을 신규로 발행하지 않고 상장하는 「직상장」 중에서 선택하여 상장을 추진할 수 있습니다.

[상장방식에 따른 장·단점]

구 분	장 점	단 점
공 모	대규모 자금조달 가능	장기간의 기간 소요 증권신고서 제출의무
사 모	용이한 자금조달 증권신고서 제출 면제 (간편한 상장절차)	자금조달 규모 제한
직상장	신속한 상장	자금조달 없음

5 코넥스시장에서 종량주식을 상장하는 것이 가능한가요?

코넥스시장은 전문투자자 중심의 시장으로서 다른 증권시장과 달리 분산의무 요건이 없어 거래 유동성이 높지 않은 편입니다. 그런데 이 같은 상황에서 종량주식이 상장되면 오히려 거래 유동성이 더욱 분산되어 시장 가격발견 기능이 저하될 뿐 아니라 투자자의 혼란도 우려됩니다. 따라서 현재 코넥스시장은 이러한 시장 특성을 감안하여 종량주식의 상장을 제한하고 있습니다.

6 코넥스시장의 특례상장에는 어떤 방법이 있나요?

코넥스시장은 창업·초기기업의 상장부담(지정자문인 선임의무)을 완화하기 위해 기술특례상장제도와 클라우드펀딩 특례상장제도를 각각 도입하였습니다.

기술특례제도를 통해 코넥스상장을 희망하는 기업은 1곳 이상의 기술신용평가기관 또는 기술전문평가기관으로부터 BB 이상의 기술평가등급을 받고, 지분을 10% 이상 보유하거나 30억원 이상 투자한 지정기관투자자로부터 상장동의를 받아야 합니다.

클라우드펀딩 특례상장제도는 일정규모 이상 클라우드펀딩에 성공한 기업에 대하여 적용됩니다. 다만, 거래소가 운영하는 KSM시장에 6개월 이상 등록한 기업 또는 정책금융기관으로부터 상장추천을 받은 기업은 클라우드펀딩 요건을 완화하고 있습니다.

다만, 기술특례상장 및 클라우드펀딩 특례상장을 신청하는 경우 신생·창업기업 수요를 반영하여 지정자문인 선임계약 체결 요건을 면제하고 있지만, 중소기업 요건, 매매거래에 필요한 최소 요건인 회계투명성 요건(최근연도 감사의견 적정) 및 유동성 요건(주식의 양도제한 없음) 등은 일반상장기업과 동일하게 적용됩니다.

7 장래에 코스닥 상장을 계획하는 기업에게 코넥스시장에 상장하는 장점은 무엇인가요?

코스닥 상장을 계획하는 중소·벤처기업은 코스닥 상장과 코넥스 상장 후 코스닥 이전상장 중 기업의 실정 및 향후 비전에 따라 적합한 상장방법을 선택할 수 있습니다.

만일 기업규모가 충분히 크고 내부통제가 적절히 구축되었다면 코넥스시장을 경유하지 않고 코스닥시장에 바로 상장하는 방안이 더욱 적합할 수 있습니다. 다만, 코스닥에 상장하기 위해 기업성장을 위한 시간이 필요하거나 내부통제제도 정비가 필요한 기업이라면 먼저 코넥스시장에 상장한 후 코스닥시장으로 이전상장 하는 방안을 고려할 수 있습니다.

특히 과거 코스닥 상장을 추진하였으나 심사철회, 미승인 등의 사유로 코스닥시장에 상장하지 못한 기업들의 경우 코넥스 상장기간을 코스닥 상장을 위한 재정비 기간으로 활용할 수 있습니다. 코넥스 상장기간 동안 상장기업으로서 내부통제를 정비하고 공시업무 수행, 외부감사 등을 받으면서 경영투명성을 검증받는 효과도 기대할 수 있습니다.

거래소는 코넥스시장이 코스닥시장으로 가는 인큐베이터 역할을 수행할 수 있도록 「Fast track(신속이전상장)」제도를 마련하여 코넥스상장법인들의 코스닥 이전상장을 지원하고 있습니다. 코넥스 상장기간, 기업규모 등 일정 요건을 충족하는 경우 Fast track을 통해 이전상장할 수 있으며, 이 경우 상장심사기간 단축(45영업일→30영업일), 질적요건 중 기업 계속성 심사 면제 등의 혜택을 부여받게 됩니다.

코스닥 상장을 위한 외형요건을 충족하더라도 기업계속성, 경영안정성 등 질적심사에서 미승인되는 경우가 다수 발생하고 있습니다. 하지만, 코넥스상장법인으로서 Fast track을 활용하는 경우에는 기업계속성 심사를 면제받기 때문에 코스닥 상장심사에 대한 불확실성이 감소되며, 상장심사기간 단축 등 코스닥 진입을 위한 준비기간이 줄어드는 긍정적인 효과도 기대할 수 있습니다.

또한, 코넥스시장은 코스닥시장 상장 전 주관상장법인으로서의 경험을 제공합니다. 한 예로 많은 기업들이 상장 후 겪는 가장 큰 어려움 중의 하나로 공시업무를 들 수 있습니다. 그러나, 코넥스상장법인은 코넥스시장에서 공시나 상장관리 등의 업무를 미리 경험하기 때문에, 코스닥 이전상장 후에도 직상장 기업들보다 더욱 빨리 시장에 적응할 수 있는 장점이 있습니다. 이외에도 IR, 상장관련(불공정거래 교육 등) 교육 등을 사전 학습하는 효과가 있습니다.

8

코넥스시장 상장을 위해 외부감사인으로부터 회계감사를 받으려면 언제까지 금융감독원에 신고하여야 하나요?

코넥스시장에 상장하고자 하는 법인은 외부감사인으로부터 회계감사를 받고 감사의견이 적정이어야 상장신청이 가능합니다.

따라서 코넥스시장에 상장하고자 하는 법인은 외부감사 관련 법령(외부감사법)에 따라 감사인을 선임하고 동 선임사실을 금융감독원에 보고하여야 합니다.

외부감사법상 외부감사 대상인 법인은 사업연도 개시일부터 45일 이내(직전 사업연도에 회계감사를 받지 아니한 회사는 4개월 이내)에 감사인을 선임하고 감사계약을 체결한 날부터 2주일 이내에 금융감독원에 감사인 선임사실을 보고하여야 하며, 외부감사법상 외부감사 대상이 아닌 법인이 코넥스시장에 상장하고자 하는 경우에는 해당 기업의 대부분이 기업규모가 크지 않고 상장추진결정의 예측 가능성이 낮은 점 등을 고려하여 감사인 선임 및 선임사실 보고시한을 해당 사업연도 종료일까지로 탄력적으로 적용하고 있습니다.

9

지정자문인 없이도 코넥스시장에 상장할 수 있나요?

일반적으로 코넥스시장에 상장하려면 반드시 지정자문인을 선임해야 하나, 특례상장(기술특례상장, 클라우드펀딩특례상장)의 경우는 예외적으로 지정자문인 선임 없이도 코넥스시장에 진입할 수 있습니다.

물론, 특례상장기업이라 하더라도 중소기업 요건, 회계투명성 요건(최근연도 감사의견 적정) 및 유동성 요건(주식의 양도제한 없을 것) 등 기타 상장요건은 일반상장기업과 동일하게 적용됩니다.

또한, 해당 특례상장을 위한 추가 상장요건(기술특례상장-기술성 및 투자요건, 클라우드펀딩특례상장-클라우드펀딩 요건 등)을 충족해야 하므로 특례상장을 희망하는 기업은 관련 요건을 사전에 꼼꼼히 준비해야 합니다.

10

코넥스 상장법인의 주식분산요건은 어떻게 되나요?

코넥스시장에 신규상장시에는 분산요건이 없습니다. 다만, 상장후 1년 경과한 때부터는 주식분산요건이 적용되며, 해당 주식분산요건을 충족하지 못하는 경우 상장폐지 사유에 해당됩니다.

이와 관련하여, 매 사업연도(신규상장일이 속하는 사업연도는 제외)말 기준으로 주식분산요건을 충족하지 못하는 사실이 확인될 경우* 코넥스시장 상장기업은 해당 사실을 수시공시하여야 합니다.

* 주주명부요약표를 바탕으로 확인하며, 수시공시 의무와 별개로 사업보고서 법정제출기한의 2주 전까지 코넥스시장 상장법인은 주주명부요약표를 거래소에 제출할 의무가 있음

※ 코넥스시장 주식분산요건 : 최근사업연도 말 현재 발행된 보통주식 총수에서 다음 항목에 해당하는 주식을 뺀 주식의 수가 보통주식 총수의 5% 이상이어야 함

구 분		항 목
A		최근사업연도 말 현재 발행된 보통주식 총수
① 최대주주 등의 소유 주식	(-)	「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주 및 동법 시행령 제3조제1항에 따른 특수관계인(「상법」 제408조의2에 따른 집행임원 포함)이 소유한 보통주식
②자기주식	(-)	보통주식인 자기주식
③주요주주 ^{주1)} 소유 주식	(-)	자기계산으로 소유하고 있는 의결권 있는 주식(증권예탁증권 포함)이 10% 이상인 자가 소유한 보통주식
	(-)	중요 경영사항에 대해 영향력을 행사하는 주주로서 대통령령 ^{주2)} 으로 정하는 자가 소유한 보통주식
B		분산 해당 주식[A에서 ①~③을 제외한 주식]
		$B/A \geq 5\%$

주1) 주요주주(최대주주 및 그 특수관계인은 제외)에 해당되더라도 다음의 자가 소유한 주식은 분산된 주식으로 간주

가. 벤처금융(「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조의2제1항제2호가목에 해당하는 자)

나. 전문투자자(「코넥스시장 상장규정 시행세칙」 제2조제2항에 해당하는 자)

다. 우리사주조합(「근로복지기본법」 제2조제4호에 해당하는 자)

주2) 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제4조

공 시

1 코넥스시장의 공시는 어디에서 확인할 수 있나요?

코넥스시장의 공시는 한국거래소 상장공시시스템인 KIND(kind.krx.co.kr) 또는 한국거래소 홈페이지(www.krx.co.kr) 등에서 확인이 가능합니다.

KIND에서는 “오늘의공시”, “상세검색” 등에서 코넥스시장 상장법인의 명칭을 입력하여 검색을 할 수 있고, 시장전체의 공시를 보려면 코넥스시장을 선택하여 확인할 수 있습니다. 코넥스시장 상장법인은 회사명칭 앞에 “넥”이라는 부호가 있으므로 쉽게 확인할 수 있습니다.

한국거래소 홈페이지에서는 메인메뉴 중 “상장/공시” 하단의 “공시”를 선택하면 위의 설명과 같은 방법으로 확인할 수 있습니다.

2 코넥스시장에는 감사보고서를 제출할 때, 재무사항(자본잠식률 50% 등)에 대한 공시항목이 없는데 왜 그런 건가요?

코넥스시장에는 감사보고서 제출시 자본잠식률 50% 이상, 자기자본 10억원 미만 등 재무사항에 대한 공시가 없습니다. 그 이유를 설명하기 위해서는 코넥스시장의 상장제도에 대한 이해가 선행되어야 합니다.

코넥스시장은 코스닥시장과 달리 상장시 별도의 재무요건을 두고 있지 않을 뿐만 아니라, 상장 이후에도 재무상태 악화로 인한 별도의 상장폐지 요건도 두고 있지 않습니다.

상장폐지 등의 시장조치가 없는 사항은 특별히 공시를 할 필요성이 없으므로 이에 대한 공시의무를 두지 않은 것입니다. 하지만 별도의 공시가 없어도 이와 같은 사항들은 감사보고서 등이 공시될 때 확인이 가능합니다.

3

코넥스시장에서의 불성실공시법인에 대한 처리절차는 어떻게 되며 코스닥시장과는 어떻게 다른가요?

코넥스시장에서의 불성실공시법인 지정절차는 원칙적으로 코스닥시장과 매우 유사합니다. 상장법인이 코넥스시장 공시의무를 위반하는 경우 불성실공시법인으로 지정예고하고 이를 공시하며, 그로부터 15일 이내에 공시위원회의 심의를 거쳐 불성실공시법인 지정여부 및 부과벌점을 결정합니다.

최근 1년간의 벌점이 15점 이상인 경우 상장적격성 실질심사 대상이 되며, 실질심사 절차를 통해 상장폐지 여부를 결정합니다.

4

불성실공시 발생시 책임은 상장법인과 지정자문인 중 누구에게 있나요?

증권시장에서의 공시는 원칙적으로 상장법인이 주체가 되지만, 코넥스시장에서는 상장유지 비용 절감을 위해 지정자문인이 상장법인을 대리하여 공시를 하게 됩니다. 이는 현재 상장 외국법인이 한국에 공시대리인을 두고 공시를 하는 것과 유사합니다.

이 때문에 불성실공시가 발생한 경우 상장법인과 지정자문인 중 누구에게 책임이 있느냐가 문제될 수 있습니다. 이런 경우에는 대리행위로 인한 책임은 본인이 진다는 법상 기본원칙을 적용하여 상장법인에게 책임이 있다고 볼 수 있으며, 공시규정도 불성실공시로 인한 책임(벌점부과 등)은 상장법인에게 있음을 확인하고 있습니다.

지정자문인의 과실로 인하여 불성실공시가 발생하였다면, 양자 간에 지정자문인 계약상의 책임을 물을 수 있을 것입니다.

5

코넥스상장법인의 지정자문인은 정기적으로 기업현황보고서를 제출하도록 하고 있는데 어떤 취지인가요?

자본시장법 및 동법시행령에서는 코넥스상장법인들이 초기 중소기업이라는 점을 감안하여 공시부담을 줄여주기 위해 코넥스상장법인의 분·반기보고서 제출의무를 면제하고 있습니다.

이에 따라 코넥스상장법인에 대한 정보가 기존시장에 비해 상대적으로 부족합니다. 이러한 점을 감안해 상장신청법인에 대한 상장적격성보고서를 작성하고 상장 이후에도 기업을 계속 관리하는 등 기업에 대한 정보를 많이 보유하고 있는 지정자문인으로 하여금 1년에 한번(반기말 이후 45일 이내) 반기보고서에 준하는 내용의 기업현황보고서를 작성하여 제출하도록 함으로써 이러한 정보부족 현상 해소를 도모하고 있습니다.

다만, 기업현황보고서는 반기보고서와 시기 및 내용이 중복될 수 있으므로 반기보고서를 제출하는 법인은 기업현황보고서 제출이 면제됩니다.

6

코넥스상장법인은 코넥스시장 상장 후 기업설명회 개최 의무(IR)가 있나요?

코넥스상장법인에 대해 상장 후 반기 1회 이상 IR개최 의무가 부과됩니다. 이는 시장에 코넥스시장 상장법인에 대한 기업정보를 정기적으로 제공함으로써 시장참여자의 투자 판단 및 시장 활성화에 도움이 되도록 지원하기 위함입니다. 특히 분·반기보고서 제출 면제 등 일부 공시의무가 완화된 코넥스시장에서 투자정보의 제공은 무엇보다도 중요한 사항일 것입니다. 상장법인이 만약 1년간 IR을 개최하지 않거나 3년간 4회 미만으로 개최할 경우, 거래소는 해당법인을 상장폐지 하게 됩니다.

한편, 초기 중소·벤처기업인 상장법인 입장에서는 IR 개최에 대한 비용부담이 있을 수 있습니다. 또한 코스닥시장에 비해 상대적으로 작은 규모와 낮은 인지도로 인해 투자자 모집에 어려움을 겪을 수도 있습니다. 따라서, 거래소는 상장법인 합동IR, 특성별 맞춤형 IR, 지정자문인별 IR, 신규상장법인 IR 등 다양한 방식의 IR 개최를 통해 이를 지원하고 있습니다. 상장법인은 거래소에서 후원하는 IR 참가를 통해 투자유치 비용을 절감하고, 투자자들은 회사 담당자와 직접 질의응답 등을 통해 다양한 기업정보를 제공받을 수 있습니다.

7

신규시설 및 시설외 투자시 공시의무가 발생하나요?

자기자본 20% 이상의 신규시설투자, 시설외 투자* 시설증설 또는 별도 공장의 신설에 관한 결정을 한 경우, 의무공시사항에 해당됩니다.(익일 공시사항)

* '시설외 투자'라 함은 다음 어느 하나에 해당하는 사항을 말합니다.

1. 영화, 음반, 연예, 공연물 등의 제작을 위한 투자
2. 게임, 프로그램 등의 제작을 위한 투자
3. 교육, 지식, 정보, 출판물 등의 제작을 위한 투자
4. 연예·스포츠 매니지먼트 계약 등을 통한 투자

8

타법인이 발행한 증권 등에 투자 혹은 처분시 공시의무가 발생하나요?

타법인이 발행한 증권 투자와 관련하여 다음과 같은 결정 사항이 있는 경우 의무공시 대상입니다.(익일 공시사항)

1. 자기자본의 10% 이상의 타법인이 발행한 주식 또는 출자증권의 취득 또는 출자지분 처분에 관한 결정이 있는 때
2. 자기자본의 10% 이상의 타법인이 발행한 주권 관련 사채권(CB, BW 등)의 취득·처분에 관한 결정이 있는 때

9

상장법인이 벌금 등을 부과받은 때 공시하여야 하는 벌금 등의 범위 및 공시시점이 궁금합니다.

상장법인이 자기자본의 10% 이상의 벌금·과태료·과징금·추징금* 등이 부과된 사실을 확인한 때 공시의무가 발생하며, 이 외 동 금액기준 이상의 중요한 제재금의 부과를 확인한 때에도 공시의무대상입니다.(당일 공시사항)

* 형법 제48조제2항의 규정 등에 의하여 부과하는 추징금 및 국세청이 부과하는 추가납부세액을 말함

공시의무 발생일은 공시담당자가 벌금 등의 부과 사실을 확인한 날이 아닌 상장법인이 동 부과사실을 확인한 날*이므로 유의바랍니다.

* 경비실, 법무팀 등이 관련서류를 송달받았다면 그 송달받은 날을 의미

또한, 상장법인이 아닌 대표이사 개인에게 부과된 벌금 등의 경우에는 공시의무대상이 아닙니다.

10 재해발생시 공시의무가 발생하나요?

천재·지변·전시·사변 또는 화재 등의 재해발생으로 인하여 최근 사업연도말 자산총액의 20%이상의 손해를 입었을 경우 공시의무가 발생합니다.(당일 공시사항)

최근 사업연도말 재무상태표 기준으로 20% 이상의 재해가 발생하였으나, 재해로 인해 보험금 등을 수령하여 회사에 실질적인 손해가 발생하지 않아도 공시대상에 포함됩니다.

11 상장법인이 해명공시 할 수 있는 대상이 궁금합니다.

수시·자율 공시 등과 관련된 풍문·보도 등에 대하여 거래소의 조회공시 요구 없이도 상장법인이 스스로 해명공시할 수 있습니다. 다만, 거래소로부터 조회공시여부를 받은 경우에는 조회공시에 대한 답변으로 공시하여야 하며 해명공시는 적용되지 않습니다.

해명공시의 대상이 되는 언론매체는 전국 보급 일간신문, 신문법에 따른 인터넷신문, 뉴스통신사 및 국제뉴스 정보전문제공기관 등이며, 공시시한은 당해 풍문보도가 발생한 당일에 한하여 해명공시할 수 있습니다.

12 횡령·배임 공시시점은 언제인가요?

상장법인이 임원·직원 등(퇴직자 포함)의 횡령·배임을 확인한 때 혹은 검찰 기소로 횡령·배임혐의가 사실로 확인된 때 공시의무가 발생합니다.(당일 공시사항)

횡령·배임 판단주체는 당해법인(대표이사 등 포함) 및 검찰이며, 악의적인 고소로 인한 부작용 방지를 위해 외부인인 제3자가 상장법인의 임원 등에 대해 고소장을 제출하는 경우에는 공시의무가 없습니다.

최초 「횡령·배임혐의 발생」 또는 「횡령·배임사실 확인」 공시 이후 다음의 진행사항이 확인될 때에도 당일 공시의무가 발생합니다.

- 횡령금액 상환, 고소장 접수·취하, 법원 판결, 항소 제기 및 판결
- 횡령금액 증감이 있거나 또는 공범인 혐의자가 추가되는 경우
- 최초 공시 당시와 다른 사건이지만 최초공시시점과 동일한 혐의자에 대한 추가 횡령·배임혐의가 확인된 경우 등

13 일정금액 이상 소송의 제기·신청 및 판결·결정공시 시 유의사항이 있나요?

해당 법인에 대하여 청구금액이 자기자본의 10% 이상인 소송 등*이 제기·신청 혹은 판결·결정된 사실이 확인된 때 공시의무가 발생합니다.

* 가처분·가압류·압류·비송사건 및 그 상소절차 포함

※ 공시 유의사항

- 손해배상 소송뿐 아니라 계약이행, 채무이행 등 회사를 상대로 한 모든 소송, 비송사건을 포함(중재소송 포함)
- 피고가 여러명일 경우, 각 피고인 별로 부담금액이 구분되어 표기되어 있지 않는 한, 청구금액 전체를 기준으로 공시의무여부를 판별

- 소송 제기당시 청구금액이 자기자본의 10% 이상이 되어 공시한 경우에는 이후 당해 판결금액이 공시대상금액 미만이 되거나, 자기자본 증가 등이 있더라도 후속공시(판결·결정 등) 필요
- 최초 소송 제기 당시 청구금액은 자기자본의 10% 미만으로 공시하지 않았으나, 이후 원고측의 청구취지 확장으로 당해 청구금액이 공시의무금액 이상이 되었다면 동 사실을 확인한 시점에 공시의무가 발생
- 상장법인이 패소하여 결과 공시를 한 다음 상장법인이 항소를 제기한 경우에는 기공시 내용의 변경이 발생한 것이므로 항소 제기사실을 '기타 주요경영사항' 등으로 공시
- 공시의무 발생기준일은 법원으로부터 송달받은 날로 하나, 회사 내부 임직원 또는 최대 주주 등이 소송을 신청·제기한 경우에는 동 소송제기시점으로 함
- 가치분, 가압류, 압류, 비송사건도 포함함에 주의

14 경영권 분쟁 소송에는 어떤 종류가 있나요?

다음과 같은 소송을 경영권 분쟁 관련 소송으로 분류합니다.

- 임원의 선임·해임을 위한 소수주주의 법원에 대한 주주총회 소집허가 신청
- 임원의 선임·해임 관련 주주총회결의의 무효·취소의 소
- 임원의 직무집행정지가처분 신청 등

위 경영권 분쟁 소송 예시 항목 외에 상장법인 임원 개인에게 제기된 사적인 소송은 공시대상이 아닙니다.

또한, 상장법인이 패소하여 「소송 등의 판결·결정」 공시를 한 다음 상장법인이 항소를 제기한 경우에는 기공시 내용의 변경이 발생한 것이므로 항소 제기사실을 '기타 주요경영사항' 등으로 공시하여야 합니다.

15 공시 관련 규정 해설 및 확인은 어떻게 할 수 있나요?

한국거래소 공시종합지원시스템 K-CLIC(<http://kclic.krx.co.kr>)에 접속하면 공시 관련 업무 전반에 대해 도움을 받을 수 있습니다.

각 공시서식별로 키워드 검색, 공시규정 해설, 공시업무 시 주의사항 등을 확인할 수 있으며 공시에 필요한 첨부서류 서식 또한 다운로드할 수 있습니다.

한국거래소 법규서비스사이트(<http://law.krx.co.kr>)에서도 코넥스시장 공시규정을 확인하실 수 있습니다.



매 매

1

코넥스시장의 시장참여자를 제한한 이유는 무엇이며 참여 조건이 어떻게 되나요?

코넥스시장은 초기 중소기업 중심의 시장으로서, 빈번한 진입·퇴출과 기업정보의 비대칭성으로 인한 고위험-고수익의 특성이 있으므로 투자자보호를 위해 원칙적으로 정보취득 및 분석능력이 취약한 일반투자자의 시장참여를 배제하고 있습니다.

이에 따라 자본시장법에서 정한 전문투자자, 벤처캐피탈, 개인투자조합, 전문엔젤투자자, 분리과세 하이일드펀드(일임계약형), 일임형 랩어카운트 위탁자, 우리사주조합, 창업기획자(액셀러레이터) 등에 한하여 시장참여 자격을 인정하고 있습니다.

다만, 코넥스시장도 2013년 개장 이후 지속적으로 IR 개최 확대, 기업분석보고서 제공 및 공시항목 추가 등 투자정보 제공 확대를 통하여 투자자보호체계를 강화함에 따라 상기 투자자에 해당하지 않더라도 위험감수능력이 있다고 판단되는 일반투자자의 참여를 점차 확대하고 있습니다. 즉 기본예탁금 3천만원 이상인 자에 한하여 시장참여를 허용하는데 일반법인이나 외국인도 기본예탁금 예탁을 통해 코넥스시장에 참여할 수 있습니다.

또한 기본예탁금을 충족할 수 없는 경우에도 고위험 선호 투자자의 경우에는, 소액투자전용 계좌 개설을 통해 연간 3천만원 범위 내에서 자유롭게 코넥스시장에 투자할 수 있습니다.

2

기본예탁금 산정방법에 대해 구체적으로 알고 싶습니다.

기본예탁금은 코넥스시장에 참여할 수 있는 위험감수능력을 판단하는 지표로서 「현금+대용증권 대용가액」으로 계산됩니다.

기본예탁금 산정은 개별 계좌를 기준으로 하므로 2개 계좌를 가진 동일인이 계좌에 예탁된 현금 및 대용증권 대용가액을 합하여 3천만원 이상이라고 하더라도 계좌별 금액이 각각 3천만원에 미달하면 코넥스시장에 참여할 수 없습니다.

기본예탁금 산정은 상장주권을 매수하는 경우 결제일을 기준으로 하여 「현금+대용증권 대용가액」을 평가하고, 반대로 매도하는 경우에는 매도주문 체결시부터 매도된 것으로 간주하여 기본예탁금을 산정하게 됩니다. 즉, 매도주문 체결시부터 매도금액을 기본예탁금에 포함시키고, 매도주문체결된 주권은 대용가액 산정에서 제외합니다.

한편, 코넥스시장의 기본예탁금의 대용가액 산정을 위해 적용되는 대용가격은 기준시세에 평가(사정)비율로 할인되는 일반적인 경우와 달리 기준시세를 100% 인정하며, 증권 종류별 사정비율을 별도로 적용하지 않습니다.

3

계좌개설시 기본예탁금 면제대상 여부를 증빙할 수 있는 서류는 어떤 것이 있나요?

코넥스시장은 전문투자자, 벤처캐피탈 또는 전문엔젤투자자 등 위험감수능력이 있거나 중소·벤처기업에 대한 투자전문성이 인정되는 경우 기본예탁금을 면제하고 있습니다.

전문투자자의 경우 각 증권사별로 별도로 관리하고 있어 별도로 정하는 제출 서류가 없으나, 벤처캐피탈이나 전문엔젤투자자 등이 계좌를 개설하거나 코넥스시장에 참여하고자 하는 경우에는 기본예탁금 면제대상자임을 증빙할 수 있는 서류를 증권사에 제출해야 합니다.

각 시장참여자별로 제출해야 하는 증빙(확인)서류는 다음과 같습니다.

시장참여자	증빙서류	발급처
창업투자회사	창투자 등록증	중소벤처기업부
개인투자조합	개인투자조합등록원부	
창업투자조합 신기술사업투자조합	창투자조합등록원부	
한국벤처투자조합 (KVF)	등록승인공문	
전문엔젤투자자	전문엔젤투자자 확인서	
우리사주조합	우리사주조합 설립 통지 확인서	지방고용노동청
창업기획자 (액셀러레이터)	액셀러레이터 등록증	중소벤처기업부

4 코넥스시장 주권을 거래하려면 별도의 계좌를 개설해야 하나요?

기존에 유가증권·코스닥 상장주권을 거래하던 증권거래계좌가 있는 경우 해당 계좌를 통해서 코넥스 상장주권을 거래할 수 있으며, 증권거래계좌가 없는 경우에는 증권사에서 계좌를 개설할 수 있습니다. 이 경우, 코넥스 상장주권을 매수하기 위해서는 기본예탁금(3천만원) 이상의 예탁금(현금+대용증권)이 필요하며, 매도시에는 기본예탁금에 관계없이 매도주문이 가능합니다.

이외에도 기본예탁금 이상의 투자금액이 없는 일반투자자는 연 3천만원까지 납입할 수 있는 코넥스 소액투자전용계좌를 별도로 개설하여 거래할 수 있습니다. 다만, 동 계좌는 고위험 선호 투자자에 한해 개설이 가능하며, 모든 증권사를 포함하여 동일인에 대해 1계좌만 개설이 허용됩니다.

일반 증권거래계좌나 소액투자전용계좌 모두 거래방식은 HTS(Home Trading System)·, MTS(Mobile Trading System) 또는 전화주문 등 기존 유가증권·코스닥 시장과 동일합니다.

5

코넥스시장 상장 전부터 주식을 보유하고 있는 기존 주주의 경우, 일반 증권계좌에 기본예탁금 3천만원이 없으면 코넥스시장에서 거래할 수 없나요?

코넥스시장의 기본예탁금 제도 등 시장참여자 제한은 코넥스시장 상장주권을 매수하고자 하는 경우에만 적용되는 것으로서, 소유하고 있는 코넥스주권을 매도하고자 하는 경우에는 투자자 제한 없이 누구나 가능합니다.

즉, 코넥스시장 상장 이전에 주식을 소유하고 있던 기존 주주나, 상장 이후 장외에서 주식을 취득한 주주, 그리고 상장 이후 공모 등을 통해 주식을 취득한 주주 모두 다 코넥스시장에서 주식을 매도하는 것이 가능합니다.

다만, 매도 이후에 다시 코넥스시장 상장주식을 매수하고자 하는 경우에는 현금과 대용증권을 포함하여 기본예탁금 3천만원을 예탁해야만 매수가 가능합니다.

6

코넥스시장에서 주권을 매수하여 보유하고 있는 자가 추가로 매수하고자 할 때에도 기본예탁금을 충족해야 하나요?

코넥스시장의 기본예탁금 제도는 매수하고자 할 때마다 적용되는 것으로서 기존에 코넥스시장에서 주권을 매수하여 보유하고 있는 자가 추가로 매수하고자 할 때에도 기본예탁금을 충족해야 합니다.

예를 들어 계좌에 현금 3천만원(거래 전 예탁금)이 있는 자가 1천만원(매수대금) 만큼 코넥스시장 주식을 매수했을 때, 현금 2천만원(거래 후 예탁금)이 남고 주식 1천만원(보유주식)이 계좌에 있게 됩니다.

주가가 상승하여 보유주식의 가치가 1천만원 이상이 되면 예탁금이 3천만원 이상이 되므로, 기본예탁금을 계속 충족하게 됩니다.

하지만, 주가가 하락하여 보유주식의 가치가 5백만원이 되는 경우, 해당 계좌의 예탁금은 2.5천만원(현금 2천만원+대용증권 5백만원)이 되어 기본예탁금을 미달하게 됩니다.

이 경우 해당 계좌는 기본예탁금을 충족하지 못하므로 코넥스주식을 더 이상 매수할 수 없고, 만약 추가 매수를 하려면 5백만원 이상의 현금이나 대용증권을 입금 또는 입고해야 합니다.

7 코넥스시장 상장법인이 자기주식을 매입하는 경우에도 기본예탁금 3천만원을 충족해야 하나요?

코넥스시장 상장법인은 주권상장법인으로서 자본시장법상 전문투자자에 해당되며, 코넥스시장 업무규정상 전문투자자의 경우 기본예탁금 적용을 면제하고 있으므로 코넥스 상장법인이 자기주식을 매입하는 경우에는 기본예탁금 3천만원을 충족하지 않아도 거래할 수 있습니다.

8 경매매 매도신청 및 주문은 지정자문인인 증권사를 통해서만 가능한가요?

경매매 매도신청은 지정자문인인 증권사 뿐만 아니라 거래소 회원인 모든 증권사를 통해 신청이 가능합니다. 경매매 신청자가 매도하고자 하는 종목, 수량, 최저입찰가격 및 최저 매도희망수량을 정하여 증권사에 경매매 신청을 하면, 해당 증권사는 K-Blox를 통해 거래소에 경매매를 신청하고 거래소는 해당 내용을 시장에 안내합니다.

9 경매매 매도호가를 분할하여 제출할 수 있나요?

경매매 신청인은 신청일 다음날 8시 00분에서 8시 30분 사이에 자신이 신청한 그대로 매도주문을 제출하여야 합니다. 경매매 매도수량과 가격이 전날 신청한 내용과 다르게 주문이 들어올 경우 거래소 시스템에서 해당 주문을 거부하게 됩니다. 따라서 경매매 매도호가를 분할하여 제출할 수 없습니다.

또한, 매도물량이 2개 이상 계좌에 분산되어 있는 경우에는 주문 전에 하나의 계좌로 전체 물량을 모은 후 주문을 입력해야 합니다.

10 보통주의 신규상장시 과거 발행한 우선주의 공모 또는 사모 발행가격을 신규상장시 최초가격 결정(시초가 결정)을 위한 평가가격 산정에 반영할 수 있나요?

원칙적으로 시초가결정을 위한 평가가격을 산정하는 경우 신규상장 대상주식과 동일한 종류의 주식에 대한 발행가격만을 평가가격에 반영하므로, 보통주 평가가격 산정시에는 보통주의 발행가격만 포함하여 산정됩니다.

다만, 신규상장 신청일부터 3년전의 날 이후에 전문투자자·VC 등으로부터 5% 이상 투자 받은 경우, 보통주 전환조건이 붙은 종류주식(예:전환상환우선주등)도 평가가격 산정에 포함될 수 있습니다. 이 경우 전환조건이 붙은 종류주식은 보통주 전환을 가정하여 총발행주식수 및 발행가격을 반영합니다.

11 신규상장종목의 시초가 결정을 위한 평가가격 산정시, 사모 범위에 주권관련사채권의 권리행사도 포함되나요?

사모의 개념은 자본시장법 제9조제8항에 따라 정의된 바와 같이 모집에 해당하지 아니하는 증권 취득의 권유를 의미합니다.

따라서 주권관련사채권의 권리행사 등 주식회석화 요인은 청약의 권유와는 무관하므로 사모로 인정되지 않습니다. 참고로 실무상 사모인지 여부는, 해당 주식 발행에 따라 증권신고서 제출에 대한 판단이 필요한 지 여부를 기준으로 합니다.

참고로 신규상장 신청일부터 3년전의 날 이후에 전문투자자·VC 등을 대상으로 5% 이상 주식 또는 주권관련사채(전환사채 또는 신주인수권부사채)를 사모로 발행한 실적이 있는 경우에는 그 사모가격을 평가가격으로 산정할 수 있습니다.

12

신규상장종목 시초가 결정과 관련하여 3년 이내 기관투자자가 참여한 사모 평가가격을 적용받기 위한 기관투자자 범위는?

코넥스시장 업무규정 시행세칙 별표 1의 제1호가목(3)에 따라 해당 기관투자자에는 (1) 자본시장법 시행령 제6조제1항 각 호 법률(중소기업창업 지원법, 벤처기업육성에 관한 특별조치법, 여신전문금융업법, 문화산업진흥 기본법, 산업발전법 등)에 따라 설립·설정된 집합투자기구, (2) 중소기업창업투자회사, (3) 벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제2조의3제2항제6호에 따른 외국투자회사, (4) 자본시장법 시행령 제10조제1항 각 호의 자가 해당됩니다.

(1), (2)에는 통상 벤처캐피탈(VC)로 알려진 국내 중소기업창업투자회사·조합 등이 해당되며, (3)에는 해외 벤처캐피탈(VC) 등이 포함됩니다. (4)에는 정책·민간 금융기관 등 전문투자자 일부가 해당되며, 해당하는 투자자의 범위는 다음의 표를 참고하시기 바랍니다.

구 분		전문투자자
국 내	1) 국가등	국가, 한국은행
	2) 자본시장법 시행령§10② 1.~17.	은행, 한국산업은행, 중소기업은행, 한국수출입은행, 농업협동조합중앙회, 수산업협동조합중앙회(신용사업부문 제외), 증권금융회사, 종합금융회사, 자금중개회사, 금융지주회사, 여신전문금융회사, 상호저축은행·중앙회, 새마을금고연합회, 신용협동조합중앙회
	3) 자본시장법 시행령§10③ 1.~11.	예금보험공사, 정리금융공사, 한국자산관리공사, 한국주택금융공사, 한국투자공사, 금융투자협회, 한국예탁결제원, 거래소, 금융감독원, 집합투자기구, 신용보증기금, 기술보증기금
외 국	4) 자본시장법 시행령§10③ 18.가~다	외국정부, 조약에 따라 설립된 국제기구, 외국중앙은행
	5) 기 타	2)~3)에 준하는 외국인

13

직상장의 경우 시초가 결정기준이 되는 ‘순자산가치’의 산정기준과 산정시점은 어떻게 되나요?

주당순자산가치는 순자산가액을 신규상장 승인일 현재의 발행주식총수로 나누어 산출합니다. 여기서 순자산가액은 자본총계(비지배지분은 제외)에 자기주식가액을 가산하여 산출합니다.

이 경우 신규상장 승인일 현재 거래소에 제출된 최근의 재무상태표의 작성 기준일 이후부터 신규상장 승인일까지 자본금(주식발행초과금 포함)의 증감이 있는 경우 이를 가감하여 계산합니다.

그리고 주식분할(액면분할)이나 주식병합(액면병합)이 있는 경우에는 그 분할·병합비율만큼 나누거나 곱하여 계산합니다.

14

지정자문인을 선임하지 않는 특례상장기업의 경우 별도로 LP계약을 체결해야 하나요?

지정자문인 선임 의무가 면제되는 특례상장기업의 경우 LP계약을 체결하지 않고 코넥스시장에 상장되므로 LP호가 제출의무가 없습니다.

다만, 상장법인이 유동성 개선을 위해 필요하다고 판단하는 경우에는, LP 자격을 갖춘 증권사와 LP계약(코넥스시장 업무규정에 따른 LP 관련 내용포함 필요)을 체결할 수 있습니다.

15

코넥스시장의 불공정거래 방지를 위한 시장관리제도에는 어떤 것들이 있나요?

거래소는 코넥스시장의 불공정거래 방지를 위해 코넥스시장의 구조를 다음과 같이 설계하였습니다.

원칙적으로 시장참여자를 전문투자자 및 위험감수능력이 있다고 판단되는 투자자로 한정하여 코넥스시장이 과열·투기화되는 것을 방지하고, 시장의 안정적 운영을 위해 가격제한폭(±15%) 제도 및 시장정보제도 등 가격급변 및 주가과열 방지를 위한 제도를 두고 있습니다.

또한, 불공정거래 방지를 위하여 코넥스시장 특성을 감안한 시장감시기준을 마련하고 거래소의 시장감시 노하우와 시장인프라를 최대한 활용하여 코넥스시장의 불공정거래를 감시하고 있습니다.

기 타

1 코넥스시장과 K-OTC시장(기존 프리보드)의 차이점은 무엇인가요?

우선, 코넥스시장은 장내시장으로서 코넥스 상장기업은 유가·코스닥 상장법인과 동일한 주권상장법인이지만, K-OTC시장은 장외시장으로서 K-OTC 지정·등록기업은 비상장법인으로 분류되는 기본적인 차이가 있습니다.

또한, 코넥스시장은 초기 중소·벤처기업 중심의 중소기업 전용시장으로서 비상장 대기업이나 유명기업 등의 장외거래를 위한 K-OTC시장과는 상장(지정)대상기업, 상장(지정)요건, 시장참여자 및 공시의무사항 등이 차별화 되어있습니다.

구 분	코넥스시장	K-OTC시장	K-OTCBB
상장(지정) 대상	초기 중소·벤처기업 (중소기업으로 한정)	비상장 대기업·유명기업 등	비상장기업, (K-OTC등록· 지정종목 제외)
법적지위	상장법인	비상장법인	비상장법인
상장(지정) 요건	상장외형요건 폐지	사업보고서 제출 & 공모실적	-
시장 참여자	전문투자자, VC, 일반투자자(기본예탁금 이상) 등	모든 투자자 (제한 無)	좌동
공시의무 사항	사업보고서*	사업&분반기보고서**	-
	주요사항보고서	주요사항보고서**	-
	수시공시	-	-

* 코넥스상장법인은 분반기보고서 제출의무가 면제됨

** K-OTC지정법인의 사업보고서, 분반기보고서 및 주요사항보고서 제출의무는 자본시장법에 따른 의무임

2

코스닥시장의 진입요건이 완화되면서, 코넥스시장과 코스닥시장간 차별성이 없어진 것이 아닌가요?

코스닥시장의 지속적인 진입요건 완화로 인해 코스닥시장과 코넥스시장 간 차별성이 약화된 것으로 볼 수도 있으나, 외형요건 및 질적심사 등의 측면에서 양 시장 간에는 여전히 차이가 존재합니다.

우선, 외형요건 측면에서 코넥스시장은 초기 중소·벤처기업의 원활한 상장을 위해 외형요건을 폐지하고 있지만, 코스닥시장은 일정 수준 이상의 외형요건을 모두 충족할 것을 요구하고 있습니다.

또한, 코넥스시장은 지정자문인의 상장적격성보고서의 내용을 기초로 거래소에 의한 질적심사를 최소화하고 있으나, 코스닥시장에 상장하기 위해서는 기업의 계속성, 경영안정성, 경영투명성 등에 대한 엄격한 질적심사를 받아야 합니다.

3

기본예탁금 3천만원 미만의 일반투자자의 경우 코넥스시장 상장법인의 공모에 참여할 수 없나요?

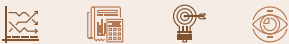
코넥스상장법인이 증권신고서를 제출하고 증권을 발행(공모)하는 경우에는 그 공모대상 (예 : 주주우선공모인지 일반공모인지 등 여부)에 따라 참여할 수 있는 자의 범위가 결정되므로, 기본예탁금 충족 여부는 공모 참여가능 여부와 관계가 없습니다.

4

코넥스시장에서도 상장수수료, 연부과금, 거래수수료 등이 부과되나요?

기본적으로 코넥스시장의 상장수수료, 연부과금, 거래수수료는 코스닥시장과 동일한 방식으로 적용됩니다. 다만, 코넥스상장법인의 부담 완화를 위해 한시적으로(개설일부터 '20.6.30까지) 상장수수료 및 연부과금을 면제하고 있습니다.

그리고 유동성공급호가를 제출하는 지정자문인의 부담완화를 위해 유동성공급호가에 대해서 거래소의 거래수수료도 면제하고 있습니다.



지정자문인(IB) 명단

(‘19.5월말 기준^{주)})

번호	지정자문인	주 소	전화번호
1	IBK투자증권	서울시 영등포구 국제금융로 6길 11	1588-0030
2	KB증권	서울시 영등포구 국제금융로 2길 28	1544-6000
3	KTB투자증권	서울시 영등포구 여의대로 66	02-2184-2000
4	NH투자증권	서울시 영등포구 여의대로 60	1544-0000
5	SK증권	서울시 영등포구 국제금융로 2길 24	02-3773-8245
6	교보증권	서울시 영등포구 의사당대로 97	02-3771-9000
7	대신증권	서울시 영등포구 국제금융로 8길 16	02-769-2000
8	미래에셋대우	서울시 중구 을지로 5길 26	02-3774-8300
9	상상인증권	서울시 서대문구 충정로 50	02-3779-3000
10	신영증권	서울시 영등포구 국제금융로 8길 16	02-2004-9000
11	신한금융투자	서울시 영등포구 여의대로 70	02-3772-1000
12	유안타증권	서울시 중구 을지로 76	1588-2600
13	유진투자증권	서울시 영등포구 국제금융로 24	02-368-6114
14	이베스트투자증권	서울시 영등포구 여의대로 14	1588-2428
15	키움증권	서울시 영등포구 여의나루로 4길 18	1544-9000
16	하나금융투자	서울시 영등포구 의사당대로 82	1588-3111
17	하이투자증권	서울시 영등포구 여의나루로 61	02-318-9111
18	한국투자증권	서울시 영등포구 의사당대로 88	1544-5000
19	한양증권	서울시 영등포구 국제금융로 6길 7	02-3770-5000
20	한화투자증권	서울시 영등포구 여의대로 56	080-851-8282
21	현대차투자증권	서울시 영등포구 국제금융로 2길 32	1588-6655

주) 지정자문인 자격을 갖춘 증권사 중 코넥스시장 개설 이후 1회 이상 지정자문인 선임계약을 체결한 증권사로 한정

지정기관투자자(VC등) 명단

(‘19.5월말 기준)

번호	구분	기관명	주 소	전화번호
1	전문 투자자 등	기술보증기금	부산시 남구 문현금융로 33	1544-1120
2		신용보증기금	대구광역시 동구 침단로 7	1588-6565
3		중소기업진흥공단	경상남도 진주시 동진로 430	055-751-9000
4	창업 투자 회사 등	네오플렉스	서울시 강남구 테헤란로 534	02-560-9700
5		대교인베스트먼트	서울시 관악구 보라매동 729-21	02-3289-4987
6		대성창업투자	서울시 강남구 역삼로 165	02-559-2900
7		동문파트너즈	서울시 서초구 강남대로 373	02-2265-0566
8		마그나인베스트먼트	서울시 강남구 테헤란로 98길 15	02-554-2222
9		미래에셋벤처투자	서울시 강남구 테헤란로 534	02-6205-2645
10		삼호그린인베스트먼트	서울시 서초구 효령로 96	02-3453-5500
11		스틱벤처스	서울시 강남구 테헤란로 78길	02-3404-7800
12		서울투자파트너스	서울시 강남구 역삼로 601	02-566-2690
13		아이엠엠인베스트먼트	서울시 강남구 테헤란로 152	02-2117-1777
14		에스브이인베스트먼트	서울시 영등포구 여의나루로 27	02-3775-1020
15		에스비아이인베스트먼트	서울시 강남구 테헤란로 509	02-2139-9200
16		에스엘인베스트먼트	서울시 강남구 영동대로 517	02-6241-5400
17		에스제이투자파트너스	서울시 강남구 삼성로 86길7	02-512-0707
18		에이치비인베스트먼트	서울시 강남구 언주로 819	02-3448-5620
19		에이티넘인베스트먼트	서울시 강남구 테헤란로 103길 9	02-555-0781
20		엘비인베스트먼트	서울시 강남구 테헤란로 512	02-3467-0500
21		인터베스트	서울시 강남구 영동대로 511	02-551-7340
22		캡스톤파트너스	서울시 강남구 역삼로 180	02-575-1210
23		케이티비네트웍	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670	031-628-6400
24		코오롱인베스트먼트	서울시 강남구 테헤란로 620	02-2052-2310
25		프리미어파트너스	서울시 강남구 영동대로 416	02-554-0030
26		한화투자증권	서울시 영등포구 여의대로 56	080-851-8282



코넥스시장 상장기업 현황

(최근 사업연도 기준, 단위 : 억원, 회사명(가나다) 순)

회사명	업 종	상장일	결산월	지정 자문인	재무실적		
					자산	매출	순익
KC산업	시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업	2016-05-31	12월	KTB	435	683	43
LPK로보틱스	특수 목적용 기계 제조업	2013-10-11	12월	KB	423	180	-13
SGA임베디드	소프트웨어 개발 및 공급업	2017-05-23	12월	상상인	191	256	-43
TS트릴리온	기타 화학제품 제조업	2017-12-22	12월	하나	284	738	24
골프존데카	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타정밀기기제조업; 광학기기제외	2013-11-12	12월	하이	94	129	-1
관악산업	기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업	2015-05-18	12월	한국	611	1,564	47
굿센	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	2016-10-31	12월	IBK	185	212	-31
그린플러스	1차 비철금속 제조업	2013-12-20	12월	한국	487	422	22
나눔테크	의료용 기기 제조업	2016-06-01	12월	한국	101	115	24
나라소프트	소프트웨어 개발 및 공급업	2018-11-23	12월	IBK	22	33	4
네추럴FNP	기타 식품 제조업	2015-07-09	12월	하나	463	531	4
노브메타파마	자연과학 및 공학 연구개발업	2015-10-28	12월	NH	34	0	-127
다원넥스뷰	사진장비 및 광학기기 제조업	2019-05-21	12월	신한	0	0	0
다이노나	자연과학 및 공학 연구개발업	2018-05-08	12월	한국	336	45	-10
다يو진	자연과학 및 공학 연구개발업	2017-06-19	12월	IBK	62	41	5
대동고려삼	기타 식품 제조업	2013-12-20	6월	대신	487	412	10
대원모방	직물직조 및 직물제품 제조업	2018-12-27	12월	교보	456	249	15
대주이엔티	1차 철강 제조업	2013-07-01	12월	현대차	862	1,283	41
더콘텐츠온	영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업	2018-08-13	12월	IBK	212	145	2

회사명	업 종	상장일	결산월	지정 자문인	재무실적		
					자산	매출	순익
데이터스트림즈	소프트웨어 개발 및 공급업	2014-06-25	12월	KB	102	183	1
두원석재	기타 비금속 광물제품 제조업	2017-09-08	12월	SK	141	186	-2
듀캠바이오	의약품 제조업	2014-12-29	12월	NH	239	172	-78
드림티 엔터테인먼트	그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	2015-06-24	12월	이베스트	61	54	-73
디피코	건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업	2018-05-16	12월	이베스트	202	119	1
라온테크	특수 목적용 기계 제조업	2015-12-15	12월	KB	234	243	-2
라이프사이언스 테크놀로지	소프트웨어 개발 및 공급업	2017-12-21	12월	하이	20	2	-24
래몽래인	영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업	2014-12-24	12월	SK	71	109	13
렉스피아	반도체 제조업	2015-10-30	12월	신한	109	122	6
로보쓰리	그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업	2016-04-20	12월	하이	49	2	-6
루켄 테크놀러지스	기타 전기장비 제조업	2017-07-25	12월	NH	383	257	3
리메드	의료용 기기 제조업	2018-08-14	12월	한국	215	80	-74
메디씨이	의료용 기기 제조업	2015-10-20	12월	NH	350	196	31
메디안디노스틱	의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	2017-06-26	12월	유진	163	103	8
메디젠 휴먼케어	자연과학 및 공학 연구개발업	2016-01-26	12월	한국	51	30	-23
명진홀딩스	수산물 가공 및 저장 처리업	2017-08-24	12월	하나	126	186	10
미디어젠	소프트웨어 개발 및 공급업	2017-11-10	12월	교보	152	130	-5
미애부	생활용품 도매업	2015-12-08	12월	IBK	223	272	-31
미코바이오메드	의료용 기기 제조업	2015-06-22	12월	KB	231	36	-89
바이오시네틱스	자연과학 및 공학 연구개발업	2017-12-15	12월	키움	44	4	-10
바이오코아	자연과학 및 공학 연구개발업	2015-06-29	12월	교보	190	215	-35
바이오프로테크	의료용 기기 제조업	2016-12-08	12월	NH	336	205	1

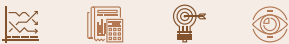
개요

상장제도

공시제도

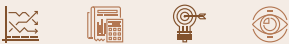
매매제도

05 부록



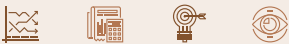
회사명	업 종	상장일	결산월	지정 자문인	재무실적		
					자산	매출	순익
바이옴트로	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외	2016-03-10	3월	한국	148	143	7
볼빅	운동 및 경기용구 제조업	2015-12-30	12월	KB	732	437	25
비나텍	전자부품 제조업	2013-07-01	12월	대신	335	329	25
비엔디생활건강	기타 화학제품 제조업	2015-03-30	12월	KB	179	150	6
비엔에프 코퍼레이션	1차 비철금속 제조업	2018-11-30	12월	IBK	134	300	2
비플라이소프트	소프트웨어 개발 및 공급업	2016-11-16	12월	한국	84	166	-15
빅텐츠	영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업	2014-12-16	12월	신한	183	29	-97
선바이오	의약품 제조업	2016-01-22	12월	하나	58	42	0
세종머티리얼즈	1차 비철금속 제조업	2014-12-17	12월	NH	311	425	-33
셀젠텍	소프트웨어 개발 및 공급업	2016-12-13	12월	하이	171	140	10
소프트캠프	소프트웨어 개발 및 공급업	2014-12-18	12월	KB	118	171	15
수프로	산업용 농·축산물 및 동·식물 도매업	2013-10-29	3월	IBK	105	240	4
스템랩	자연과학 및 공학 연구개발업	2016-11-29	12월	KB	30	17	-32
시그넷이브이	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	2017-08-30	12월	IBK	607	459	-75
시큐센	소프트웨어 개발 및 공급업	2016-11-29	12월	신한	89	111	0
썬테크	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	2015-04-29	12월	신영	137	167	-16
씨알푸드	곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업	2017-12-14	12월	NH	229	165	3
씨앗	기타 화학제품 제조업	2015-06-22	12월	대신	342	225	2
씨앤에스링크	통신 및 방송 장비 제조업	2016-06-24	12월	하이	108	314	2
씨이랩	소프트웨어 개발 및 공급업	2013-12-24	12월	IBK	51	51	-1
씨티네트웍스	통신 및 방송 장비 제조업	2013-12-24	12월	하나	99	127	1
아이엘사이언스	전구 및 조명장치 제조업	2018-11-16	12월	신영	111	183	5

회사명	업 종	상장일	결산월	지정 자문인	재무실적		
					자산	매출	순익
아이케이세미콘	반도체 제조업	2014-11-14	12월	미래에셋 대우	106	129	4
아이피몬스터	소프트웨어 개발 및 공급업	2015-07-09	12월	SK	33	4	-3
안지오랩	자연과학 및 공학 연구개발업	2016-10-25	12월	NH	100	61	-93
알로이스	통신 및 방송 장비 제조업	2017-07-07	12월	IBK	99	218	21
앙츠	컴퓨터 및 통신장비 수리업	2017-04-28	12월	KB	91	465	10
앤유 엔터테인먼트	영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업	2017-06-09	12월	한국	128	6	-14
엄지하우스	실내건축 및 건축마무리 공사업	2015-10-21	12월	NH	456	924	23
에듀파트너	교육지원 서비스업	2014-12-18	12월	하이	105	140	5
에브리봇	가정용 기기 제조업	2017-07-24	12월	IBK	106	133	2
에스알바이오텍	기타 화학제품 제조업	2017-06-15	12월	교보	27	10	-10
에스앤디	기타 식품 제조업	2016-12-29	12월	유진	288	375	33
에스에이티 이엔지	특수 목적용 기계 제조업	2013-07-01	12월	IBK	433	349	10
에스엔피 제네틱스	자연과학 및 공학 연구개발업	2013-07-01	12월	하이	195	9	53
에스엘에스 바이오	기타 과학기술 서비스업	2016-06-29	12월	교보	70	64	-29
에스엠비나	봉제의복 제조업	2018-06-25	12월	IBK	118	158	24
에스제이캠 (클라우드펀딩 특례상장)	기초 화학물질 제조업	2018-04-27	12월	-	155	89	2
에스케이씨에스	플라스틱제품 제조업	2016-07-25	12월	키움	185	209	-10
에이비온	자연과학 및 공학 연구개발업	2014-07-21	12월	미래에셋 대우	79	8	-78
에이원알폼	산업용 기계 및 장비 임대업	2015-12-21	12월	NH	944	350	13
에이치엔에스하이텍	전자부품 제조업	2015-12-10	12월	한국	524	382	11
에이팩스인텍	전구 및 조명장치 제조업	2018-11-28	12월	IBK	198	256	6
에프앤가이드	금융 지원 서비스업	2013-07-01	12월	NH	495	114	16



회사명	업 종	상장일	결산월	지정 자문인	재무실적		
					자산	매출	순익
엔솔바이오 사이언스	자연과학 및 공학 연구개발업	2018-09-10	12월	NH	89	4	-38
엔에스컴퍼니	토목 건설업	2015-07-31	12월	IBK	462	532	26
엔케이맥스	의약품 제조업	2018-08-09	12월	키움	516	2	-48
엘리비전	영상 및 음향기기 제조업	2018-07-05	12월	신한	40	30	-10
엘에이티	특수 목적용 기계 제조업	2018-12-28	12월	KB	0	0	0
엠로	소프트웨어 개발 및 공급업	2016-04-28	12월	현대차	312	283	-6
엠앤씨생명과학	기타 화학제품 제조업	2017-04-25	12월	IBK	100	112	-35
엠에프엠코리아	편조의복 제조업	2016-09-08	12월	한화	418	707	6
엘로페이	소프트웨어 개발 및 공급업	2013-07-01	12월	NH	3	1	-5
원바이오젠	의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	2019-06-03	12월	교보	0	0	0
원텍	의료용 기기 제조업	2015-04-29	12월	KB	480	504	15
위세아이텍	소프트웨어 개발 및 공급업	2018-04-02	12월	교보	148	165	15
위월드	통신 및 방송 장비 제조업	2013-12-26	12월	NH	122	81	6
유니포인트	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	2014-10-24	12월	IBK	509	1,025	13
유비온	기타 정보 서비스업	2014-01-21	09월	미래에셋 대우	125	181	13
유셀	기타 화학제품 제조업	2016-09-29	12월	미래에셋 대우	94	17	-21
유투바이오	기타 과학기술 서비스업	2015-06-29	12월	KB	180	178	-11
이노박스	전자부품 제조업	2019-04-12	12월	IBK	0	0	0
이비테크	기타 전기장비 제조업	2016-06-22	12월	IBK	89	39	5
이에스산업	일반 목적용 기계 제조업	2016-04-26	12월	KTB	115	91	0
이엔드디	기타 화학제품 제조업	2013-07-01	12월	IBK	296	281	-12
이엠티	일차전지 및 축전지 제조업	2015-12-30	12월	NH	208	275	-8

회사명	업 종	상장일	결산월	지정 자문인	재무실적		
					자산	매출	순익
인카금융서비스	보험 및 연금관련 서비스업	2015-11-16	12월	한국	1,055	1,999	12
인터코스	기타 화학제품 제조업	2016-04-21	12월	KB	187	135	-10
인프라웨어 테크놀로지	소프트웨어 개발 및 공급업	2016-07-08	12월	키움	58	56	-9
자비스	의료용 기기 제조업	2015-11-17	12월	IBK	172	127	-6
전우정밀	자동차 부품 부품 제조업	2016-12-23	12월	유안타	546	519	-9
제노텍	기타 화학제품 제조업	2016-07-18	12월	미래에셋 대우	81	31	-10
제놀루션	의약품 제조업	2015-08-03	12월	교보	111	31	3
젠큐릭스	의료용 기기 제조업	2015-10-27	12월	키움	101	3	-56
주노콜렉션	가죽, 가방 및 유사제품 제조업	2017-06-27	12월	-	259	291	-9
줌인터넷	자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업	2016-06-10	12월	상상인	191	243	32
지놈엔컴퍼니	기초 의약품질 및 생물학적 제제 제조업	2018-12-26	12월	한국	128	0	-58
지앤이헬스케어	기타 섬유제품 제조업	2018-06-29	12월	하나	98	93	9
지오씨	절연선 및 케이블 제조업	2015-12-28	12월	대신	507	535	11
질경이	기타 화학제품 제조업	2015-12-29	12월	하나	125	207	-28
청광종건	토목 건설업	2013-12-20	12월	현대차	955	311	6
카이노스메드	자연과학 및 공학 연구개발업	2015-09-10	12월	한국	82	0	-79
케미메디	자연과학 및 공학 연구개발업	2017-01-13	12월	한화	90	3	-34
코셋	통신 및 방송 장비 제조업	2013-12-24	12월	IBK	177	111	-27
큐엠씨	특수 목적용 기계 제조업	2014-07-01	12월	하나	399	376	22
크로넥스	자연과학 및 공학 연구개발업	2015-12-28	12월	하나	75	29	-6
탐선	기타 전기장비 제조업	2017-10-27	12월	NH	604	947	87
태양기계	자동차 부품 부품 제조업	2013-07-01	12월	신한	324	217	0



코넥스시장 주요통계 ('18.12월말 기준)

1. 시장규모

가. 시가총액 (단위: 억원)

'13.7.1	'13년말	'14년말	'15년말	'16년말	'17년말	'18년말	비 고
4,689	9,234	14,252	39,471	43,078	49,081	62,504	13.3배↑

나. 상장기업수 (단위: 社)

'13.7.1	'13년말	'14년말	'15년말	'16년말	'17년말	'18년말	비 고
21	45	71	108	141	154	153	7.3배↑

* 누적상장기업수 : 228개사

다. 업종별 현황

업 종	기업수	비중(%)	시가총액 ('18.12월말 기준)	
			비중(%)	
I T	48사	31%	10,618억원	17%
바이오	39사	26%	34,703억원	56%
금속·화학	15사	10%	4,353억원	7%
기계·운송	8사	5%	857억원	1%
기 타	43사	28%	11,973억원	19%
합 계	153사	100%	62,504억원	100%

회사명	업 종	상장일	결산월	지정 자문인	재무실적		
					자산	매출	순익
테크엔	전구 및 조명장치 제조업	2018-12-21	12월	IBK	204	94	1
테크트렌스	기타 금속 가공제품 제조업	2018-07-13	12월	상상인	48	2	-20
톨젠	자연과학 및 공학 연구개발업	2014-06-25	12월	한국	387	12	-81
티씨엠생명과학	자연과학 및 공학 연구개발업	2015-10-22	12월	KB	214	36	-167
티에스아이	특수 목적용 기계 제조업	2017-10-30	12월	키움	321	683	36
티케이씨	전자부품 제조업	2016-08-05	12월	IBK	316	237	6
틸론	소프트웨어 개발 및 공급업	2015-05-28	12월	KB	234	103	9
파마리서치 바이오	의약품 제조업	2015-11-05	12월	하나	182	0	-16
파워폴엑스	생활용품 도매업	2017-04-24	12월	IBK	132	139	2
파인이옴텍	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	2017-10-31	12월	유진	166	194	-29
판도라티비	소프트웨어 개발 및 공급업	2014-08-11	12월	IBK	158	85	-24
포레스팅 블록체인	기타 전문 도매업	2016-12-28	12월	KB	139	106	-33
포인트 엔지니어링	기타 금속 가공제품 제조업	2017-08-14	12월	NH	734	573	107
프로테옴텍	의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	2018-12-19	12월	한국	105	49	7
플럼라인 생명과학	자연과학 및 공학 연구개발업	2015-07-28	12월	키움	5	0	-32
피노텍	소프트웨어 개발 및 공급업	2014-12-05	12월	KB	129	208	6
피엔아이컴퍼니	영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업	2016-12-22	12월	한국	115	79	-53
피엔에이치테크	기초 화학물질 제조업	2016-08-16	12월	한국	178	60	-21
한국비엔씨	의료용 기기 제조업	2015-12-18	12월	NH	308	167	26
한중엔시에스	자동차 신품 부품 제조업	2013-12-10	12월	IBK	964	754	8
휴럼	기타 식품 제조업	2017-12-12	12월	NH	187	456	-22
휴백셀	의료용 기기 제조업	2016-07-26	12월	키움	151	82	-15

개요	
시장제도	
공시제도	
매매제도	
05 부록	

2. 거래동향

가. 일평균 거래대금 (단위 : 억원)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	비 고
거래대금	3.9	3.9	18.2	24.7	17.9	48	12.3배↑

나. 일평균 거래량 (단위 : 천주)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	비 고
거래량	61	49	152	199	244	345	5.7배↑

다. 일평균 거래형성종목 및 거래형성률 (단위 : 종목, %)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	비 고
종목수	13	18	49	90	109	118	9.1배↑
형성률*	49.6	32.6	58.9	73.3	74.8	79.0	29.4%p↑

* 일별 거래형성률(거래형성종목수 ÷ 전체 종목수)의 기간 평균

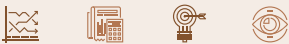
라. 시장 주요기록

구 분	개장일	사상최고치 (해당일)	사상최저치 (해당일)
시가총액*	4,689억원	7조 1,047억 ('18.9.6)	4,022억원 ('13.7.8)
거래량	220천주	5,124천주 ('17.6.22)	3천주 ('13.9.9)
거래대금	13.8억원	240.2억원 ('18.9.12)	0.2억원 ('13.9.9)
거래형성종목	20종목	132종목 ('18.1.18)	5종목 ('13.7.8, 8.22, 9.2)

* 종가 기준

마. 투자주체별 거래비중 (단위 : 억원)

구 분		'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	합 계
전체 거래대금		487	960	4,517	6,069	4,338	11,713	28,086
기관	매 수	377	215	729	799	667	996	3,783
	매 도	34	97	434	457	592	1,249	2,863
	순매수	343	118	295	342	75	△253	920
	거래비중	42.2%	16.3%	12.9%	10.3%	14.5%	9.6%	11.9%
개인	매 수	93	649	3,393	4,853	3,308	10,380	22,676
	매 도	410	701	3,326	4,973	3,293	9,793	22,495
	순매수	△317	△52	67	△120	15	587	181
	거래비중	51.7%	70.3%	74.3%	81.0%	76.1%	86.1%	80.4%
기타법인	매 수	7	66	352	389	252	243	1,309
	매 도	42	157	702	563	307	529	2,300
	순매수	△ 35	△ 91	△350	△174	△55	△286	△811
	거래비중	5.0%	11.6%	11.7%	7.8%	6.4%	3.3%	6.4%
외국인	매 수	10	30	43	28	113	95	318
	매 도	1	5	55	76	148	143	428
	순매수	9	25	△ 12	△48	△35	△48	△110
	거래비중	1.1%	1.8%	1.1%	0.9%	3.0%	1.0%	1.3%



바. 시가총액 주요기록 (단위 : 억원)

일 자	시가총액 (종가기준)	내 용
2013. 7. 29	5,010	5천억원 돌파
2014. 4. 11	1조 223	1조원 돌파
2015. 4. 3	2조 974	2조원 돌파
2015. 6. 23	3조 120	3조원 돌파
2015. 7. 21	4조 888	4조원 돌파
2016. 6. 13	5조 89	5조원 돌파
2018. 1. 12	6조 787	6조원 돌파
2018. 8. 23	7조 81	7조원 돌파

사. 시가총액 상위 10종목 (단위 : 억원)

順	종목명	업 종	시가총액 (’18년말 종가기준)	비 중
1	тол젠	바이오	6,437	10.30%
2	지노믹트리	바이오	4,394	7.03%
3	노브메타파마	바이오	3,376	5.40%
4	엔에스컴퍼니	건설	2,167	3.47%
5	카이노스메드	바이오	1,877	3.00%
6	선바이오	바이오	1,764	2.82%
7	TS트릴리온	화학	1,525	2.44%
8	질경이	화학	1,384	2.21%
9	엔케이맥스	바이오	1,241	1.99%
10	젠큐릭스	바이오	1,131	1.81%
합 계			25,296	40.47%

아. 거래량 상위 10종목 (단위 : 천주)

順	종목명	업 종	거래량(’18년 누적)	비 중
1	카이노스메드	바이오	8,967	10.67%
2	тол젠	바이오	3,179	3.78%
3	에이비온	바이오	2,362	2.81%
4	시그넷이브이	제조	2,178	2.59%
5	TS트릴리온	화학	2,111	2.51%
6	탐선	제조	1,948	2.32%
7	선바이오	바이오	1,917	2.28%
8	다이노나	바이오	1,770	2.11%
9	엠앤씨생명과학	바이오	1,660	1.97%
10	노브메타파마	바이오	1,619	1.93%
합 계			27,711	32.97%

자. 거래대금 상위 10종목 (단위 : 억원)

順	종목명	업 종	거래대금(’18년 누적)	비 중
1	тол젠	바이오	3,571	30.49%
2	카이노스메드	바이오	1,182	10.09%
3	노브메타파마	바이오	942	8.04%
4	엔지켐생명과학	바이오	884	7.55%
5	선바이오	바이오	449	3.83%
6	지노믹트리	바이오	345	2.94%
7	시그넷이브이	제조	299	2.55%
8	에이비온	바이오	190	1.62%
9	엔솔바이오사이언스	바이오	180	1.53%
10	다이노나	바이오	180	1.53%
합 계			8,222	70.17%

3. 상장 및 상장폐지

가. 업종별 신규상장기업현황 (단위 : 社)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	합 계
전 체	45	34	49	50	29	21	228
바이오	8	5	16	12	4	6	51
I T	19	17	11	21	7	4	79
금속·화학	5	5	6	5	3	3	27
기계·운송	6	1	1	4	1	1	14
기타	7	6	15	8	14	7	57

나. 상장폐지기업 (단위 : 社)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	합 계
전 체	—	8	12	17	16	22	75
이전상장*	—	6	8	11	7	12	44
M&A	—	2	—	—	1	—	3
기 타	—	—	4	6	8	10	28

* 기업인수목적회사(SPAC)와의 합병 포함

4. 자금조달

가. 자금조달금액 (단위 : 억원, 건, 社)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	합 계
조달금액	136	679	903	1,321	2,056	3,378	8,473
조달건수	6	34	36	58	89	130	353
회사수*	6	21	24	43	49	66	127

* 중복제외(동일기업의 자금조달건수가 2건 이상인 경우, 1사로 반영)

나. 유형별 자금조달금액 (단위 : 억원)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	합 계	비 중
조달금액	136	679	903	1,321	2,056	3,378	8,473	100.0%
유상증자	74	348	801	995	1,469	2,346	6,033	71.20%
CB	62	321	102	316	542	1,016	2,359	27.84%
BW	—	—	—	10	15	—	25	0.30%
EB	—	10	—	—	30	16	56	0.66%

* CB : 전환사채, BW : 신주인수권부사채, EB : 교환사채



5. 이전상장

가. 이전상장종목 현황

구 분	기업명	업 종	코스닥 이전상장일	소요기간 (년)	비 고
'14년 (6사)	아진엑스텍	I T	'14.07.24	1.1	일반상장
	메디아나	바이오	'14.10.07	1.3	일반상장
	테라셈	I T	'14.10.30	1.1	일반상장
	랩지노믹스	바이오	'14.12.16	1.5	신속이전
	하이로닉	바이오	'14.12.17	1.5	신속이전
	아이티센	I T	'14.12.23	1.5	신속이전
'15년 (8사)	베셀	I T	'15.06.19	2.0	신속이전
	칩스앤미디어	I T	'15.08.05	1.8	일반상장
	엑시콘	I T	'15.10.22	0.8	일반상장
	아이진	바이오	'15.11.16	2.0	기술특례
	매직마이크로	I T	'15.11.19	1.9	신속이전
	리드	I T	'15.11.20	1.2	일반상장
	엠지메드	바이오	'15.11.20	0.9	기술특례
	예스티	I T	'15.12.16	1.0	일반상장
'16년 (11사)	닉스테크	IT	'16.04.12	2.4	SPAC합병
	알엔투테크놀로지	IT	'16.06.22	2.5	신속이전
	정다운	음식료	'16.06.29	0.9	SPAC합병
	바이오리더스	바이오	'16.07.07	1.6	기술특례
	옵토팩	IT	'16.07.20	1.7	기술특례
	핸디소프트	IT	'16.11.24	1.4	신속이전
	엘엔케이바이오	바이오	'16.11.30	3.4	일반상장
	퓨처켄	바이오	'16.12.01	1.3	기술특례
	솔트웍스	IT	'16.12.05	1.4	SPAC합병
	유니온커뮤니티	IT	'16.12.07	2.4	신속이전
	현성바이탈	음식료	'16.12.09	1.7	신속이전

구 분	기업명	업 종	코스닥 이전상장일	소요기간 (년)	비 고
'17년 (7사)	씨아이에스	I T	'17.01.20	2.7	SPAC합병
	이엘피	I T	'17.04.06	1.9	일반상장
	케이피에스	I T	'17.09.06	0.7	일반상장
	세화피앤씨	화학	'17.09.19	4.0	SPAC합병
	세원	운송장비·부품	'17.10.20	1.8	일반상장
	비디아이	기계·장비	'17.11.09	0.8	일반상장
	미래자원엠엘	음식료	'17.12.28	2.0	SPAC합병
'18년 (12사)	링크제니시스	I T	'18.02.05	1.6	기술특례
	아시아종묘	농림어업	'18.02.12	1.2	기술특례
	패션플랫폼	섬유·의류	'18.02.13	1.2	SPAC합병
	엔지캠생명과학	바이오	'18.02.21	4.5	기술특례
	오스테오닉	바이오	'18.02.22	1.9	기술특례
	오파스넷	IT	'18.08.24	1.8	신속이전
	디지캡	IT	'18.09.07	4.4	일반상장
	인산가	화학	'18.09.11	2.9	SPAC합병
	지티지웰니스	유통	'18.09.21	3.3	일반상장
	케이엠제약	화학	'18.09.28	2.7	SPAC합병
	본느	화학	'18.10.29	2.5	SPAC합병
	나무기술	IT	'18.12.11	2.1	SPAC합병
평 균				1.9	

나. M&A 종목 현황

順	기업명	업 종	코넥스 상장일	코넥스 상장폐지일	합병기업
1	퓨얼셀파워	IT	'13.07.01	'14.10.30	(코스피)두산
2	판타지오	IT	'13.12.12	'14.11.10	(코스닥)에듀컴퍼니
3	SGA시스템즈	IT	'16.03.30	'17.12.22	(코스닥)SGA

개요	
상장제도	
공시제도	
매매제도	
05 부록	

2019 코넥스시장의 이해

펴낸날 : 2019년 7월

펴낸곳 : 한국거래소

서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)

문의처 : 상장 02-3774-8620~8622, 8624

공시 02-3774-8925~8929

매매 02-3774-8611~8614

디자인·인쇄 : 태성디피에이 02-2266-7213

※ 이용안내

- 「2019 코넥스시장의 이해」는 한국거래소가 투자자 및 상장법인 교육 목적으로 무상 보급하는 비정기 간행물로서, 동 책자의 정보는 참고용이며 이용자의 투자판단 또는 정보요류 등에 따른 손익에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 한국거래소의 사전 동의 없이 이 책자의 내용 일부 또는 전부의 무단 전재, 복제 및 재배포 등을 금합니다.
- 이 책자는 한국거래소 홈페이지(www.krx.co.kr) 및 코넥스시장 전용 홈페이지(konex.krx.co.kr)에서 다운로드(PDF 파일)하여 보실 수 있습니다.